課程名稱：憲法憲法02

00:00:08 - 00:00:09
好,

00:00:10 - 00:00:12
我們上次最後教到第幾頁,可不可以跟我講一下?

00:00:12 - 00:00:15
我們上次最後教到第幾頁?

00:00:17 - 00:00:18
10嗎?

00:00:20 - 00:00:20
好。

00:00:21 - 00:00:22
好。

00:00:22 - 00:00:23
OK，好。

00:00:24 - 00:00:26
我們快速複習一下上次重點講了一些什麼東西。

00:00:27 - 00:00:32
我們上次的重點是在講說，主要重點，

00:00:33 - 00:00:34
好，主要重點講什麼？

00:00:34 - 00:00:36
憲法可不可以修憲？可以。

00:00:37 - 00:00:38
憲法修憲有沒有界限？有。

00:00:39 - 00:00:42
那個界限叫做什麼？自由民主憲政秩序。

00:00:42 - 00:00:44
自由民主憲政秩序有四個非常重要的原則，叫什麼？

00:00:45 - 00:00:46
民主共和國原則。

00:00:47 - 00:00:51
國民主權、基本人權跟權力分立原則,

00:00:51 - 00:00:53
OK,有這四個,非常非常重要,憲法的核心價值,

00:00:53 - 00:00:56
沒有這個，憲法最重要的事情就是這四個字,

00:00:56 - 00:01:01
所以,應該說這四個，這四個原則，所以我們基本上制定憲法就是要做這件事情,

00:01:01 - 00:01:05
那如果憲法裡面沒有這些東西，就如同憲法被毀棄一樣。

00:01:05 - 00:01:06
好。

00:01:07 - 00:01:10
那我們上次最後跟大家講說，那就是釋憲主體有哪些？

00:01:10 - 00:01:12
也快速的複習一下，釋憲主體有哪些？

00:01:13 - 00:01:15
來，國家最高機關。

00:01:15 - 00:01:17
來，國家最高機關有幾個？六個。

00:01:17 - 00:01:19
五院加總統,OK,非常好。

00:01:20 - 00:01:24
然後呢,有這個立法委員,有法官,然後有地方自治團體,還有人民。

00:01:24 - 00:01:27
這基本上就這五個,基本上就這五個,我們基本上就這五個。

00:01:28 - 00:01:29
然後釋憲客體又有什麼?

00:01:29 - 00:01:32
那既然修憲有界限的話,憲法可不可以成為釋憲客體?可以。

00:01:32 - 00:01:36
憲法可不可以被宣告違憲？可以，這一定要記住。

00:01:36 - 00:01:41
然後法律、命令、判例、決議跟判決上次都稍微跟大家講過了。

00:01:41 - 00:01:42
好，

00:01:42 - 00:01:49
那我們上次最後應該是停在第10頁的地方，對，第10頁的地方，應該是113年憲判第9號判決沒有講

00:01:49 - 00:01:50
好來。

00:01:51 - 00:01:56
這事情是這樣子，2024年國民黨跟民眾黨他們聯合推動這個國會調查權跟藐視國會罪,

00:01:57 - 00:01:58
那引發社會上很大的爭議，

00:01:58 - 00:02:00
所以當時很多的民眾聚集在立法院

00:02:00 - 00:02:00
在青島東路上面

00:02:00 - 00:02:04
然後，呃，就是抗議這樣子

00:02:05 - 00:02:06
然後引發了很多的討論

00:02:07 - 00:02:16
那這個東西我們要特別要跟大家講是說，呃，之後這個東西的內容，我們當然會在權力分立的單元的時候跟大家講清楚，但我們現在先講程序這件事情

00:02:17 - 00:02:21
所以也就是說，在這修法的過程當中，到底發生了什麼事情

00:02:22 - 00:02:30
好，我們先跟大家講一件事情，很簡單講，修法的過程，理論上最重要的事情叫做審議這件事情

00:02:31 - 00:02:34
我先問大家一件事情，你覺得討論一件事情重不重要

00:02:35 - 00:02:37
好，我講講幹講屁話這樣子

00:02:37 - 00:02:41
好，我們思考一件事情，你覺得討論的過程當中會不會讓你變動立場？

00:02:41 - 00:02:42
會不會？

00:02:42 - 00:02:50
我們這樣講好了，大部分人在thread上的發言，你覺得都是謹慎思辨過的嗎？這句話有點危險。

00:02:50 - 00:02:52
有可能有，也有可能沒有。

00:02:52 - 00:02:54
為什麼，我們舉個例子來講好了

00:02:54 - 00:02:58
我在高中的時候打辯論比賽的時候，就深刻感受到這件事情

00:02:58 - 00:03:02
我在，呃，高中的時候，我是辯論社的

00:03:02 - 00:03:02
然後我高二的時候擔任辯論比賽的裁判

00:03:02 - 00:03:04
然後在擔任辯論比賽裁判的時候我就發現一件事情

00:03:04 - 00:03:07
正方一遍講完，我就覺得幹，他講的還好有道理喔

00:03:07 - 00:03:09
這個，這個，因為通常正方就要變動立場的

00:03:09 - 00:03:12
所以你就會覺得對，這個東西是不對的，這東西要廢除

00:03:12 - 00:03:13
這個政策要廢除，隨便舉個例子

00:03:13 - 00:03:15
好，比如說，我國應廢除死刑

00:03:16 - 00:03:17
我國應成立色情特區，我國應廢除這個原住民升學優惠等等之類的

00:03:17 - 00:03:20
OK，你就會從正方講完，你就會覺得他講的很有道理

00:03:20 - 00:03:26
可是我就會發現一件事情，反方上來講完之後，我發現怎麼樣，幹反方講的也很有道理

00:03:26 - 00:03:29
就就是你會發現幹兩邊講的都很有道理，我完蛋了

00:03:30 - 00:03:32
我開始不知道該怎麼判

00:03:32 - 00:03:32
所以就說什麼

00:03:32 - 00:03:34
我覺得我們很常會碰到一個狀況就是

00:03:34 - 00:03:37
一個東西到底是否很有道理，它到底立場要採什麼

00:03:37 - 00:03:39
常常取決於其實你只聽到某方面的聲音

00:03:39 - 00:03:42
好，所以兩邊都聽完是很重要，這也是審議的一件事情

00:03:44 - 00:03:47
但是我覺得臺灣人會有一個小小的問題，叫做

00:03:48 - 00:03:50
我們的重點是兩邊都聽完之後你要決定事情

00:03:51 - 00:03:56
可是臺灣人很喜歡兩邊都聽完告訴你說，我們不要決定事情，因為這樣子才是中立

00:03:57 - 00:03:59
就我覺得這是一個很不好的一件事情，因為

00:04:00 - 00:04:01
審議跟討論原則最後

00:04:01 - 00:04:02
最後最重要的事情是什麼，

00:04:02 - 00:04:04
就是我們討論完，

00:04:04 - 00:04:05
我還是要來做決定，

00:04:06 - 00:04:07
即便這個決定

00:04:07 - 00:04:09
可能並不是你心中想的100分。

00:04:09 - 00:04:10
但我們還是要做這個決定。

00:04:11 - 00:04:11
OK,

00:04:11 - 00:04:11
好,

00:04:12 - 00:04:13
所以討論原則是很重要的。

00:04:14 - 00:04:14
所以重點就來啦。

00:04:15 - 00:04:15
你看我們法案，

00:04:16 - 00:04:16
來，

00:04:16 - 00:04:18
法案基本上一讀進去之後，

00:04:18 - 00:04:20
那我先跟大家講一讀、二讀、三讀，

00:04:20 - 00:04:21
只有哪一讀才是重要的？

00:04:23 - 00:04:24
二讀。

00:04:24 - 00:04:25
一讀重不重要？

00:04:26 - 00:04:26
一讀不太重要。

00:04:27 - 00:04:27
為什麼？

00:04:27 - 00:04:29
因為常常立法委員一讀簽什麼他們都自己不知道。

00:04:30 - 00:04:31
但你會覺得看立法委員白痴

00:04:32 - 00:04:32
不是

00:04:32 - 00:04:33
我覺得真的不能這樣講

00:04:33 - 00:04:35
我不知道上次上課跟大家分享

00:04:35 - 00:04:35
就是說

00:04:37 - 00:04:38
有時候一讀它就是一種友情。

00:04:39 - 00:04:39
你的辦公室在我隔壁，

00:04:40 - 00:04:40
我跟你蠻好的，

00:04:41 - 00:04:42
我想要推某個法案，

00:04:42 - 00:04:42
你幫我簽一下。

00:04:43 - 00:04:43
就就過了。

00:04:43 - 00:04:44
所以一讀基本上是這樣。

00:04:45 - 00:04:46
三讀基本上也不重要。

00:04:47 - 00:04:49
三讀基本上就是大家都已經決定好了，

00:04:49 - 00:04:52
所以三讀基本上就是拍照打卡時間。

00:04:53 - 00:04:54
有沒有看到立法委員通過某一個法？

00:04:55 - 00:04:56
他就在立法院內拉布條告訴大家，

00:04:57 - 00:04:57
說通過這個法案很好，

00:04:58 - 00:04:58
通過這個法案不好，

00:04:59 - 00:05:00
那就是三讀的時候。

00:05:00 - 00:05:01
所以二讀才重要。

00:05:01 - 00:05:05
我們二讀目前立法院採的一個制度叫做委員會中心主義，

00:05:05 - 00:05:06
也就是說什麼？

00:05:06 - 00:05:08
我們討論事情會分成小組，

00:05:08 - 00:05:09
舉例來講，

00:05:09 - 00:05:10
立法院有八個小組。

00:05:11 - 00:05:13
好比如說最冷門的叫司法法制委員會,

00:05:14 - 00:05:15
那最熱門的應該是交通委員會,

00:05:16 - 00:05:17
那這裡面就會基本上,

00:05:18 - 00:05:19
我們會把不同的法案分成不同領域,

00:05:20 - 00:05:21
交給裡面專業的立法委員

00:05:22 - 00:05:22
來進行討論。

00:05:24 - 00:05:24
有些立法委員

00:05:25 - 00:05:26
他當然非常專業，

00:05:26 - 00:05:27
有些立法委員可能還好。

00:05:27 - 00:05:27
那,

00:05:29 - 00:05:29
討論最重要的事情就是,

00:05:30 - 00:05:33
我們在討論的過程當中要決定某一個版本要送出委員會,

00:05:34 - 00:05:35
也就是說什麼？

00:05:35 - 00:05:36
你看我舉個例子喔,

00:05:37 - 00:05:40
假設我今天針對A某個A法案好了

00:05:40 - 00:05:41
好

00:05:42 - 00:05:42
好

00:05:42 - 00:05:42
換個方式講

00:05:43 - 00:05:44
某個A議題好了

00:05:44 - 00:05:46
你覺得立法院會有幾個法案？

00:05:47 - 00:05:48
幾個版本的法案會討論？

00:05:49 - 00:05:49
你覺得？

00:05:50 - 00:05:51
答案叫做不一定。

00:05:52 - 00:05:52
為什麼？

00:05:53 - 00:05:53
因為大家看大家都比三嘛,

00:05:54 - 00:05:54
你會覺得民進黨一個,

00:05:55 - 00:05:55
國民黨一個,

00:05:55 - 00:05:56
民眾黨一個,

00:05:56 - 00:05:56
錯。

00:05:57 - 00:05:58
不一定這個樣子。

00:05:58 - 00:05:59
某個議題，

00:05:59 - 00:06:00
通常

00:06:00 - 00:06:02
通常會提出法案的，通常是行政院。

00:06:03 - 00:06:04
所以行政院會有一個版本。

00:06:05 - 00:06:13
然後行政院有個版本之後，通常會發生的事情叫行政院版本送來之後，各個政黨的立法委員們會喜歡做一件事情，叫做把它的版本抄下來之後再怎麼樣，動一些手腳。

00:06:18 - 00:06:20
然後會宣稱我做的比你更好，這很正常發生，是很正常發生的事情。

00:06:22 - 00:06:25
這個沒有，基本上很多政黨都會這樣做。

00:06:25 - 00:06:27
所以通常行政院會有個版本。

00:06:28 - 00:06:32
各個政黨可能會推出政黨的版本。

00:06:32 - 00:06:35
也有可能各個立法委員會推出個人的版本。

00:06:36 - 00:06:37
這都會有。

00:06:37 - 00:06:39
所以會有幾個版本，答案叫做不一定。

00:06:40 - 00:06:41
通常都可能會。

00:06:42 - 00:06:44
如果是大家關注的議題，那可能會非常非常多。

00:06:45 - 00:06:50
我這邊舉個例子，他比如說，我們以這個不在籍投票好了。

00:06:50 - 00:06:54
不在籍投票，那時候國民黨想推，是國民黨內部就自己有三個版本。

00:06:54 - 00:06:55
類似會有這樣的狀況。

00:06:56 - 00:06:57
那這時候怎麼來？

00:06:57 - 00:07:00
那我們討論，我們今天這個送到立法院之後。

00:07:00 - 00:07:02
立法院就要人家做整理嘛。

00:07:02 - 00:07:04
整理說，你看喔，今天有七個版本。

00:07:04 - 00:07:09
這個七個版本呢，裡面可能第37條，大家規範的不一樣。

00:07:09 - 00:07:11
所以我們就要做一件事情。

00:07:11 - 00:07:16
在委員會裡面討論說，為什麼A版本規定是那個樣子，B版本規定是那個樣子。

00:07:16 - 00:07:17
為什麼你這邊用「得」，他的版本用「因」。

00:07:18 - 00:07:19
好，這個要幹嘛？

00:07:19 - 00:07:20
要討論嗎？要辯論嗎？

00:07:20 - 00:07:24
所以這時候召開委員會的時候，就會找各個專業的人來進行發言、遞資料。

00:07:24 - 00:07:26
來討論說哪個版本好，哪個版本不好。

00:07:27 - 00:07:28
來進行這個討論。

00:07:28 - 00:07:32
最後重點來了，送出委員會之後這個版本才會進到院會。

00:07:32 - 00:07:34
來進行二讀的一個表決。

00:07:34 - 00:07:36
也就是說最後大家討論出來說好。

00:07:36 - 00:07:38
那我們現在委員會已經討論完了嘛，對不對。

00:07:38 - 00:07:40
所以決定之後好，我們送出什麼版本。

00:07:41 - 00:07:44
可能有A版本，可能有B版本，那我們就A版本跟B版本來進行表決。

00:07:45 - 00:07:46
基本上是會長這個樣子。

00:07:47 - 00:07:47
好。

00:07:47 - 00:07:48
那。

00:07:48 - 00:07:50
問題來了，因為這次在立法院有個狀況。

00:07:50 - 00:07:51
就是送出委員會的版本之後。

00:07:51 - 00:07:53
我不知道大家有沒有看到，有立法委員說，現在送出委員會之後的版本。

00:07:58 - 00:07:59
我們要抽換。

00:08:00 - 00:08:03
要把它增添另外一個不同的條文在裡面。

00:08:03 - 00:08:05
然後就有立法委員說這叫最高機密。

00:08:05 - 00:08:05
好,

00:08:06 - 00:08:07
那這邊就會有小小的問題喔,

00:08:07 - 00:08:07
為什麼?

00:08:08 - 00:08:11
理論上一個版本送出委員會之後,

00:08:11 - 00:08:14
他應該是我們版本，應該是大家都會看得到，

00:08:14 - 00:08:15
我們才可以討論說，

00:08:15 - 00:08:16
這版本好或不好，

00:08:16 - 00:08:16
大家才可以罵。

00:08:17 - 00:08:18
可是現在一個狀況是，

00:08:18 - 00:08:19
他送出委員會

00:08:20 - 00:08:23
他會拿出另外一個法案的版本覆蓋上去。

00:08:24 - 00:08:26
這就會開始出現弔詭的一個狀況喔

00:08:26 - 00:08:29
所以這就是這一次為什麼13年憲法第九號判決

00:08:30 - 00:08:31
需要討論這件事情的原因

00:08:31 - 00:08:34
就會是這樣子一個對的行為嗎？

00:08:34 - 00:08:35
好,

00:08:35 - 00:08:35
我們來看一下。

00:08:36 - 00:08:36
來,

00:08:36 - 00:08:39
因為這個判決很長,

00:08:39 - 00:08:40
所以我透過摘要的方式來跟大家講，

00:08:41 - 00:08:43
來，我們看一下這個第10頁下面的部分。

00:08:46 - 00:08:46
好，來，

00:08:47 - 00:08:48
我們看一下憲法法庭採前審查原則，

00:08:48 - 00:08:49
他說來，

00:08:49 - 00:08:49
第二條

00:08:50 - 00:08:50
來，第一個

00:08:51 - 00:08:52
依據憲法第二條國民主權原則

00:08:52 - 00:08:53
因為國家的權力是來自人民

00:08:53 - 00:08:57
所以立法院必須要具備民主正當性。

00:08:58 - 00:08:59
那在具備民主正當性中，

00:08:59 - 00:09:00
有兩件事情非常重要，

00:09:00 - 00:09:01
第一，公開透明原則，

00:09:01 - 00:09:02
第二是討論原則。

00:09:03 - 00:09:03
公開透明原則，

00:09:04 - 00:09:04
也就是什麼,

00:09:05 - 00:09:06
整個立法的過程,

00:09:06 - 00:09:07
發生什麼事情,

00:09:07 - 00:09:09
應該要讓人民可以看到。

00:09:10 - 00:09:11
所以我舉個例子喔,

00:09:11 - 00:09:12
來打開電視

00:09:12 - 00:09:14
請問你看你看得到立法院轉播？

00:09:15 - 00:09:15
看不看得到？

00:09:16 - 00:09:17
其實是看得到的喔。

00:09:17 - 00:09:18
你轉到後面幾臺

00:09:18 - 00:09:19
我忘記100多臺是看得到的喔,

00:09:20 - 00:09:20
那有沒有人會看？

00:09:21 - 00:09:21
好不好看？

00:09:22 - 00:09:23
幹，超無聊的。

00:09:24 - 00:09:27
立法院99%的狀況都是很無聊的。

00:09:28 - 00:09:30
但是新聞就會報那1%。

00:09:31 - 00:09:33
就會報那一整天的質詢。

00:09:34 - 00:09:35
我舉個例子喔,

00:09:35 - 00:09:35
我分享一個經驗。

00:09:36 - 00:09:37
在我大學的時候,

00:09:38 - 00:09:39
我對立法院的印象叫做立法院都很亂

00:09:39 - 00:09:40
立法院都在打架

00:09:40 - 00:09:41
立法院都在吵架

00:09:41 - 00:09:42
所以我就做一件事情

00:09:43 - 00:09:46
就是你真的要去知道大家是不是都在吵架這件事情

00:09:47 - 00:09:47
好,

00:09:47 - 00:09:48
所以我就決定參加一個活動,

00:09:48 - 00:09:49
就是公民監督聯盟,

00:09:50 - 00:09:51
公民國會監督聯盟的活動,

00:09:51 - 00:09:52
然後我就去。

00:09:53 - 00:09:53
然後去參與的時候，

00:09:54 - 00:09:54
你要做一件事情，

00:09:54 - 00:09:56
就是你要幫立法委員的質詢打分數。

00:09:57 - 00:09:58
要做這件事情。

00:09:58 - 00:10:00
然後大家就要藍的挑一個。

00:10:00 - 00:10:01
綠的挑一個,

00:10:01 - 00:10:04
好,那我記得那時候我會分配到的,藍的是誰,我又忘記了,

00:10:04 - 00:10:05
綠的我會分配到邱議瑩。

00:10:06 - 00:10:09
然後那時候我對邱議瑩的印象就是,她是一個很潑辣的人,

00:10:10 - 00:10:11
她會大罵官員,

00:10:12 - 00:10:17
然後我印象最深刻就是他那時候跟法務部長意見不合，然後他衝去找那個法務部部長。

00:10:17 - 00:10:20
他把他，他把他的辦公室的門用他的高跟鞋把它踹破。

00:10:21 - 00:10:22
我對他印象就是這樣子。

00:10:22 - 00:10:24
我幹！真的很猛，好。

00:10:24 - 00:10:26
好，我今天做一件事情，好，我就來看他質詢。

00:10:26 - 00:10:27
然後越看,

00:10:27 - 00:10:29
我就發現越不對勁。

00:10:30 - 00:10:33
他從頭到尾,在那一場質詢裡,我看了他幾個質詢,

00:10:33 - 00:10:34
你就發現,

00:10:34 - 00:10:40
我一直在期待,他應該要跟踹立法院人,呃,法務部長門是一樣的行為,

00:10:40 - 00:10:42
我就發現從頭到尾他都非常冷靜的質詢,

00:10:42 - 00:10:44
而且講出來的話，幹，有料！

00:10:44 - 00:10:46
那時候我預設一件事情，這個人絕對沒料，

00:10:46 - 00:10:48
但我發現，幹，他好懂喔。

00:10:48 - 00:10:54
然後，後來，我們那次他那個活動的時候，其實基本上就很多大學生參加一般公民。

00:10:54 - 00:10:56
然後參加完之後,大家開始做統整,

00:10:56 - 00:10:57
然後就發現一件事情,

00:10:58 - 00:11:02
其實,立法委員質詢這件事情跟大家想像不太一樣。

00:11:03 - 00:11:06
大部分大家會覺得精彩的都是發生在早上九點的時候。

00:11:06 - 00:11:09
因為早上九點的質詢會有記者來,

00:11:09 - 00:11:15
所以有記者來的時候，所有的立法委員為了要被記者看到他經典的質詢的樣子，

00:11:16 - 00:11:17
所以他就會做什麼事情？

00:11:18 - 00:11:19
他就會表演得很誇張，

00:11:19 - 00:11:20
他就會變得很辱罵，

00:11:20 - 00:11:24
然後他想要展現出讓全國人民知道說，我有在做事。

00:11:25 - 00:11:28
所以一旦到下午的質詢的時候,

00:11:28 - 00:11:29
記者沒來的時候,

00:11:30 - 00:11:33
所有的立法委員的質詢都會變得非常的正常。

00:11:34 - 00:11:38
我就瞬間在我記得那時候我大三的時候,我瞬間領悟到這件事情,

00:11:38 - 00:11:41
我才發現,啊,原來這個世界跟我想像不太一樣。

00:11:41 - 00:11:45
然後我才發現原來大部分的立法委員質詢其實都還蠻無聊，而且都還蠻正常的。

00:11:46 - 00:11:48
我們，我問大家113個立法委員，

00:11:48 - 00:11:49
請問你，

00:11:49 - 00:11:52
叫得出質詢畫面，看過他質詢畫面的立法委員，

00:11:53 - 00:11:56
你叫得出名字的，你可以，你你你覺得講出幾個？

00:11:57 - 00:11:58
黃國昌先去掉。

00:11:59 - 00:11:59
你們

00:12:00 - 00:12:02
如果把黃國昌拿掉，看你講得出幾個？

00:12:02 - 00:12:03
對吧，你懂我意思嗎？

00:12:04 - 00:12:07
所以我後來在我成長過程當中，我就發現一件事情，就是很多人講說，

00:12:08 - 00:12:10
立法委員都沒在做事,

00:12:11 - 00:12:13
我才意識到這句話有多蠢。

00:12:14 - 00:12:16
因為不是人家沒在做事，是你沒看到而已。

00:12:17 - 00:12:18
就是你真的沒看到而已。

00:12:18 - 00:12:19
我舉個例子喔,

00:12:20 - 00:12:26
在幾年前有一個立法委員，他非常致力於推動臺灣同性婚姻的立法委員叫尤美女。

00:12:27 - 00:12:29
她就是一個非常溫柔的人，

00:12:29 - 00:12:30
她就不兇。

00:12:31 - 00:12:35
我記得有一次我到她的辦公室，然後找我的朋友在裡面工作。

00:12:36 - 00:12:37
喔，

00:12:37 - 00:12:37
不是喔,

00:12:37 - 00:12:41
我是要到另外一個辦公室找我朋友,但是因為我提早到半小時,

00:12:41 - 00:12:43
然後我碰到他的辦公室有另外一個朋友,

00:12:44 - 00:12:46
然後辦公室那個朋友請我進去坐。

00:12:47 - 00:12:47
然後我就覺得幹,超尷尬的。

00:12:48 - 00:12:49
然後尤美女看到我，

00:12:49 - 00:12:52
然後還自己主動跟我自我介紹，想說她是尤美女委員，

00:12:53 - 00:12:54
我想說幹，我在你辦公室我當然知道啊，

00:12:54 - 00:12:55
對不對？

00:12:55 - 00:12:57
然後她隨後就請了我一塊蛋糕。

00:12:58 - 00:12:59
我想說哇，我有吃又有拿欸。

00:13:00 - 00:13:01
本來只是路過而已，

00:13:01 - 00:13:02
好吧，我印象就是這個，

00:13:03 - 00:13:04
他就不是一個傳統的政治人物，

00:13:05 - 00:13:09
他就是，他就是比較，因為他是律師嘛，所以他就是一個比較不會作秀的人。

00:13:10 - 00:13:11
那你就在想一件事情喔,

00:13:11 - 00:13:14
如果我今天沒有深入的Google跟了解他,

00:13:15 - 00:13:18
我可能讓他當八年立法委員，我會完全不知道他做什麼事情。

00:13:19 - 00:13:22
你完全不知道他做什麼事情，等於他沒有做事嗎？

00:13:22 - 00:13:23
好像也不是吧。

00:13:23 - 00:13:24
好,

00:13:24 - 00:13:27
所以我後來看待立法委員的這件事情,

00:13:27 - 00:13:32
我就會開始比較喜歡去關注那些大家比較不認識的立法委員。

00:13:33 - 00:13:35
我就會覺得那他都在做些什麼事情,

00:13:35 - 00:13:38
後來我就會覺得我比較喜歡從這個角度來看。

00:13:38 - 00:13:42
所以我覺得或許大家也可以注意一件事情，就是那些你沒看過的113個立法委員，

00:13:43 - 00:13:44
你叫得出來的名字可能就那幾個。

00:13:45 - 00:13:47
你可能叫得出來王鴻薇，你叫得出來徐巧芯、傅崐萁、

00:13:48 - 00:13:51
黃國昌、沈伯洋、吳思瑤、柯建銘。

00:13:51 - 00:13:53
對，你可能叫出來的名字就不超過20個。

00:13:53 - 00:13:56
那剩下80個都是死人是不是?

00:13:56 - 00:13:57
其實不是。

00:13:57 - 00:13:59
所以你或許可以換個角度想，

00:13:59 - 00:13:59
是

00:14:00 - 00:14:02
是不是有一些立法委員他其實做得很好

00:14:03 - 00:14:04
但就是因為他做得好

00:14:05 - 00:14:07
所以不值得被報導

00:14:08 - 00:14:08
對不對

00:14:08 - 00:14:10
你看我假設我今天是個就事論事的人

00:14:11 - 00:14:13
我在質詢的時候我覺得我們要改善

00:14:13 - 00:14:15
你覺得這東西會上新聞嗎

00:14:15 - 00:14:16
不會嘛

00:14:16 - 00:14:18
但如果我今天的質詢是

00:14:19 - 00:14:21
我在質詢過程當中我摔東西我大罵

00:14:22 - 00:14:23
這會不會上新聞會嘛

00:14:23 - 00:14:24
因為這才有流量

00:14:24 - 00:14:28
所以有時候不得不說其實新聞也會決定你看到什麼樣的事情

00:14:28 - 00:14:28
這也是一個事實

00:14:29 - 00:14:29
好

00:14:30 - 00:14:31
那我們回到這個東西

00:14:31 - 00:14:32
就是說

00:14:32 - 00:14:34
其實那時候就發現這種狀況

00:14:34 - 00:14:35
所以憲法

00:14:36 - 00:14:40
呃大法官的闡釋的時候就說我們要公開透明原則跟討論原則

00:14:40 - 00:14:40
齁

00:14:40 - 00:14:44
那公開透明原則就像我剛才講的，你基本上打開電視你都看得到立法委員怎麼質詢

00:14:44 - 00:14:46
你完全都看得到

00:14:46 - 00:14:49
我先跟大家講，真的非常的無聊，非常的不有趣齁

00:14:50 - 00:14:50
好

00:14:50 - 00:14:50
那

00:14:52 - 00:14:55
可是有不有趣根本不是重點

00:14:56 - 00:15:00
因為你得留下記錄讓大家知道這個過程當中發生什麼事情

00:15:00 - 00:15:00
情

00:15:01 - 00:15:01
對吧

00:15:01 - 00:15:02
我舉例子喔

00:15:02 - 00:15:05
一讀的版本請問你在立法院找不找得到

00:15:05 - 00:15:06
全部找得到

00:15:06 - 00:15:11
全部你Google就找得到，進去一個綠的，他這個他是一個那個網站比較偏藍綠色

00:15:12 - 00:15:13
那個網站

00:15:13 - 00:15:17
你會完全看得到這些他這個議題一讀的版本有哪一些

00:15:17 - 00:15:18
你就可以自己去比較

00:15:18 - 00:15:20
我覺得其實蠻有趣的你可以自己去比較

00:15:21 - 00:15:25
那討論原則就是你要保障不同意見有討論空間避免多數暴力

00:15:25 - 00:15:25
為什麼

00:15:26 - 00:15:27
因為要留下記錄

00:15:28 - 00:15:30
這個社會民主社會很

00:15:30 - 00:15:31
重要的事情是要留下記錄

00:15:31 - 00:15:33
我問大家不同意見書

00:15:33 - 00:15:35
他這個大法官解釋或判決不同意見書有沒有效力

00:15:37 - 00:15:37
有沒有效力

00:15:38 - 00:15:39
沒有效力啊

00:15:39 - 00:15:40
是完全沒有效力的啊

00:15:41 - 00:15:44
是判決本身有效力，不同意見書根本沒有效力啊。

00:15:44 - 00:15:47
那你會說不同意見書沒有效力，寫了沒屁用嗎？

00:15:47 - 00:15:49
不會嘛，他得留下什麼嘛。

00:15:49 - 00:15:49
對不對？

00:15:49 - 00:15:55
回頭20年，假設我是個大法官，我寫了個不同意見書，過了20年後發現，幹！我講的是對的吧？

00:15:55 - 00:15:57
所以你得讓它有這個機會證明自己

00:15:57 - 00:15:59
他才會努力地去想說我得為這個

00:16:00 - 00:16:01
什麼東西嘛，對不對？

00:16:02 - 00:16:06
我相信有些大法官，他一定是20年後一定會覺得怎麼樣，哈哈，當初不聽我的，他內心一定這樣想，我實在許宗力內心一定會這樣想。

00:16:09 - 00:16:12
一定有些大法官解釋他內心裡覺得，你看當初不聽我的對不對，好。

00:16:13 - 00:16:16
所以在憲法的架構底下會有這樣，所以我們在立法院也必須要保障不同的意見有討論空間，去避免多數暴力。

00:16:21 - 00:16:24
所以重點來了。

00:16:24 - 00:16:24
法庭定位的角色是什麼？

00:16:24 - 00:16:30
大法官就認為說，除非修法的過程當中

00:16:30 - 00:16:32
什麼情況底下會違憲？

00:16:32 - 00:16:34
明顯重大的瑕疵，

00:16:34 - 00:16:37
否則不會主動介入程序的內部爭議，我舉個例子。

00:16:39 - 00:16:43
好比說，一個法律必須要三讀通過嘛。

00:16:43 - 00:16:45
二讀我就給他通過了。

00:16:45 - 00:16:46
這是不是明顯重大瑕疵？

00:16:46 - 00:16:46
是。

00:16:47 - 00:16:48
這就是明顯重大的瑕疵，對不對？

00:16:49 - 00:16:52
或者我跳過二讀，直接一讀飛越三讀，

00:16:52 - 00:16:53
這就明顯是重大瑕疵。

00:16:53 - 00:16:56
這種狀況底下，大法官說這種狀況，

00:16:56 - 00:16:58
我們才會說它是明顯重大的瑕疵。

00:16:59 - 00:17:03
如果只要不是這種狀況，我們不會輕易地介入立法程序。

00:17:03 - 00:17:03
OK，

00:17:03 - 00:17:04
好。

00:17:04 - 00:17:05
那重點就來了。

00:17:05 - 00:17:12
你看，在本案的當中會有一個狀況，在去年討論所謂的國會調查權的國會擴權法案的時候，

00:17:13 - 00:17:17
立法院的委員會階段曾有聽取報告、公聽會等一定討論，

00:17:17 - 00:17:19
且大法官認為說並非全然不公開。

00:17:19 - 00:17:21
二讀的時候又有開放廣泛討論跟逐條討論。

00:17:22 - 00:17:25
但實際上，其實登記發言的人沒有那麼多。

00:17:25 - 00:17:29
而且國民黨黨團頻繁地提出停止討論進行表決的動議。

00:17:30 - 00:17:35
就導致整個討論過程當中，確實是討論時間很短，並且一場很混亂的狀況，這都是事實。

00:17:36 - 00:17:37
然後後來呢，

00:17:38 - 00:17:43
到三讀的時候，原本以前表決都是按那個燈，但後來變成舉手錶決。

00:17:44 - 00:17:46
那不管怎麼樣，大法官都認為說，

00:17:47 - 00:17:49
這整件事情雖有瑕疵，

00:17:50 - 00:17:50
但，

00:17:50 - 00:17:55
但尚未完全背離憲法公開透明原則與討論原則，所以立法程序

00:17:56 - 00:17:57
並不構成違憲。

00:17:58 - 00:17:58
OK，

00:17:58 - 00:17:59
好。

00:17:59 - 00:18:00
這個點

00:18:00 - 00:18:01
其實就蠻大的爭議的。

00:18:01 - 00:18:03
像我跟我的夥伴在討論的時候，

00:18:03 - 00:18:05
我們就覺得我們對此的意見就完全不一樣。

00:18:06 - 00:18:09
我的夥伴就會覺得，這就是違憲，這根本沒有好好討論。

00:18:10 - 00:18:16
可是我就會覺得，如果憲法法庭要介入這麼多，會不會是一個憲法獨裁的一個狀況？

00:18:16 - 00:18:17
這會，這也會是一個風險。

00:18:18 - 00:18:20
因為畢竟領導這個國家並不是只有大法官。

00:18:20 - 00:18:22
大家可以想一件事情喔！

00:18:22 - 00:18:26
像這一年來國會跟行政跟立法有非常非常多的爭議。

00:18:26 - 00:18:31
這些爭議如果每一次發現爭議都是送到憲法法庭來做解決，

00:18:31 - 00:18:33
你請問你覺得這對國家來講是不是一件好事？

00:18:33 - 00:18:34
其實真的不是一件好事。

00:18:35 - 00:18:39
最理想的一個狀態是大法官不會決定每一件事情。

00:18:39 - 00:18:42
最理想的狀態應該是政治場域來解決事情，其實是最好的。

00:18:42 - 00:18:45
我舉個例子，同性婚姻通過最好的方式是什麼？

00:18:45 - 00:18:46
立法院啊。

00:18:47 - 00:18:49
憲法法庭通過是次好的版本。

00:18:49 - 00:18:52
為什麼？因為它必然一定代表是比較精英階級的想法。

00:18:53 - 00:18:56
我覺得這會是一個狀況，就是在座各位都是法律人。

00:18:57 - 00:19:00
讀了法律，讀了法律四年、五年之後，

00:19:01 - 00:19:04
你說你是不是會變成社會上比較菁英的人？

00:19:04 - 00:19:05
一定是。

00:19:05 - 00:19:07
我覺得絕對是，你一定比一般人更懂。

00:19:08 - 00:19:13
那你在比一般更懂的狀況底下，你會不會跟一般社會大眾的想法出現，開始出現不太一樣跟衝突？

00:19:14 - 00:19:14
一定會。

00:19:14 - 00:19:16
這是一定會的一件事情。

00:19:16 - 00:19:19
所以這就是為什麼憲法法庭來決定每一件事情會有它的風險。

00:19:20 - 00:19:21
因為它會跟很多的人會差。

00:19:22 - 00:19:23
我舉個例子來講好了。

00:19:24 - 00:19:26
他們說以748來講，他讓同性婚姻通過，

00:19:26 - 00:19:28
他讓同性婚姻合法，好事嗎？

00:19:29 - 00:19:30
很好啊。

00:19:30 - 00:19:32
但其實誰最不開心，大家知道嗎？

00:19:33 - 00:19:34
民進黨的支持者其實非常不開心，為什麼？

00:19:35 - 00:19:42
因為民進黨非常多中南部的支持者會覺得，怎麼民進黨自己提名的大法官，雖然748裡面有八個是馬英九提名的，

00:19:42 - 00:19:45
讓同性婚姻這種可怕的東西通通過。

00:19:45 - 00:19:46
那這時候怎麼辦？

00:19:48 - 00:19:55
你要去跟那些老人家講說，這是憲法所保障憲法第22條的概括基本權當中的婚姻自由，你要這樣跟他講嗎？

00:19:55 - 00:19:56
幹他誰聽得懂。

00:19:57 - 00:19:58
他在乎的事情是什麼，你知道嗎？

00:19:59 - 00:20:00
他在乎的是

00:20:00 - 00:20:02
形式，我的孫子以後還會不會生小孩？

00:20:03 - 00:20:05
當然這女生你就覺得幹這什麼關係，對。

00:20:05 - 00:20:07
沒錯，你就是要跟這樣子的人溝通。

00:20:08 - 00:20:10
你就是要跟這樣子的人溝通，跟他說，阿媽，不用擔心。

00:20:11 - 00:20:13
同性婚姻通過之後。

00:20:13 - 00:20:14
其實不影響。

00:20:14 - 00:20:17
他說，我同性婚姻通過之後，我的孫子怎麼就不結婚了。

00:20:17 - 00:20:19
那可能他本來就是gay嘛，對不對，你可能不知道而已，對。

00:20:20 - 00:20:21
好，所以我講的事情是。

00:20:23 - 00:20:27
是這個東西其實如果什麼事情都丟給憲法法庭來解決，其實對國家來講，我覺得是一個災難。

00:20:28 - 00:20:29
那真的是會是一個災難。

00:20:29 - 00:20:34
那表示我們的行政跟立法是有點失能的一個狀態，會無限對立的狀況。

00:20:34 - 00:20:36
臺灣其實過去也經歷過這樣的事情。

00:20:36 - 00:20:40
2000年到2008年的時候也是我們的行政跟立法的政黨是不一樣。

00:20:40 - 00:20:42
所以有非常多的衝突一直發生。

00:20:43 - 00:20:46
但這一年我覺得比過去那八年更為劇烈。

00:20:47 - 00:20:48
更為劇烈這樣子。

00:20:48 - 00:20:48
好。

00:20:49 - 00:20:51
那所以重點來了喔，我們快速brief一下。

00:20:52 - 00:20:54
所以什麼東西可以成為釋憲客體？

00:20:54 - 00:20:55
憲法可不可以？

00:20:56 - 00:20:56
法律可不可以？

00:20:57 - 00:20:57
判例可不可以？

00:20:58 - 00:20:58
決議可不可以？

00:20:58 - 00:20:59
命令可不可以？

00:21:01 - 00:21:02
判決可不可以？

00:21:03 - 00:21:04
立法程序可不可以？

00:21:04 - 00:21:04
通通都可以。

00:21:04 - 00:21:05
但只是申請人有差。

00:21:07 - 00:21:07
對不對？

00:21:07 - 00:21:07
來，複習一下。

00:21:09 - 00:21:10
請問法官可不可以針對命令申請決議？

00:21:11 - 00:21:13
可不可以針對命令申請釋憲可不可以？

00:21:14 - 00:21:14
不行，非常好。

00:21:14 - 00:21:15
為什麼？因為他自己可以怎麼樣？

00:21:19 - 00:21:20
個案的宣告違憲。

00:21:21 - 00:21:21
啊。

00:21:21 - 00:21:22
我再複習一下喔。

00:21:22 - 00:21:24
他在個案當中宣告違憲的效力是什麼？

00:21:26 - 00:21:26
不是我這個法官。

00:21:26 - 00:21:28
我是臺北地方法院法官，我宣告某個個案裡面的命令是違憲的。

00:21:31 - 00:21:31
這個效力是什麼？

00:21:34 - 00:21:35
什麼是效力？

00:21:35 - 00:21:36
就我宣告它違憲嘛，對不對？

00:21:36 - 00:21:37
可是效力是它怎麼影響到大家，來複習一下。

00:21:39 - 00:21:44
如果我是臺北地方法院的法官，我可以針對命令宣告違憲。

00:21:44 - 00:21:46
但這個效力就只停在我的判決裡面。

00:21:47 - 00:21:48
他上訴到二審，那個命令還存在。

00:21:50 - 00:21:55
那誰可以把行政命令宣告絕對違憲，然後絕對沒有效力的是誰？

00:21:56 - 00:21:57
還是大法官。

00:21:57 - 00:21:58
這樣可以理解嗎？

00:21:58 - 00:22:00
大法官對命令。

00:22:00 - 00:22:01
就可以宣告它絕對違憲

00:22:01 - 00:22:05
但是法官可以對命令宣告個案違憲而不予適用

00:22:06 - 00:22:07
會有這兩個差別

00:22:07 - 00:22:07
好

00:22:08 - 00:22:12
那我們翻到第13頁，我們就可以進到人民的部分了。

00:22:16 - 00:22:16
好,

00:22:17 - 00:22:19
來第13頁,我們看人民的部分,

00:22:19 - 00:22:20
好,人民的部分,

00:22:21 - 00:22:25
來我們看一下憲法第59條,憲法第59條講說什麼,人民對其憲法上所保障的權利,

00:22:26 - 00:22:29
遭到不法侵害,經依法定用盡審級程序

00:22:30 - 00:22:33
然後對於受不確定的終局裁判,

00:22:34 - 00:22:40
或該裁判及所適用的法規範認為抵觸憲法者,得申請憲法法庭為違憲宣告之判決,OK,

00:22:40 - 00:22:44
那我上次有講了嘛,憲法訴訟的核心是第59條哪三個字?

00:22:45 - 00:22:46
該裁判,

00:22:46 - 00:22:48
對,該裁判,為什麼?

00:22:48 - 00:22:55
因為憲法訴訟最主要原因是什麼，我們大法官終於可以宣告什麼東西違憲？判決違憲。

00:22:55 - 00:23:07
所以該裁判是

00:23:07 - 00:23:32
整個憲法訴訟法的一個核心，

00:23:32 - 00:23:40
三個字。

00:23:40 - 00:23:40
好,

00:23:41 - 00:23:44
來，我們看一下，那到底誰可以申請釋憲？

00:23:44 - 00:23:46
誰可以來申請釋憲？

00:23:46 - 00:23:47
好,

00:23:47 - 00:23:49
來，第59條是誰可以申請釋憲？

00:23:49 - 00:23:50
人民嘛，

00:23:51 - 00:23:51
對不對？

00:23:52 - 00:23:53
那重點是來啊，誰可以是人民？

00:23:54 - 00:23:55
誰可以是人民？

00:23:56 - 00:24:00
來，你這樣，如果你一直在記誰可以是人民，你這就是死記。

00:24:00 - 00:24:02
對不對？好，很很很，這重點對不對？

00:24:03 - 00:24:04
判決對人民不利，

00:24:05 - 00:24:07
他很不爽，所以他最後申請釋憲。

00:24:07 - 00:24:09
好，我們把它講更細緻一點，可能是判決對他不利，

00:24:10 - 00:24:13
或者是判決裡面所適用的法規範對他不利，

00:24:13 - 00:24:17
但不管怎麼樣，就算是判決裡面所適用的法規範對他不利，判決那個本身也對他不利，OK。

00:24:18 - 00:24:19
好，那重點來了。

00:24:20 - 00:24:22
對他，他很不爽，他對他不利。

00:24:22 - 00:24:24
所以他什麼東西受到侵害？

00:24:25 - 00:24:26
非常好，權利，

00:24:26 - 00:24:28
我們講更精確一點叫什麼？基本權。

00:24:29 - 00:24:30
因為這邊有個小小的問題了，

00:24:30 - 00:24:32
其實權利分兩種，一個是憲法給予的基本權。

00:24:33 - 00:24:34
另外是法律給予的權利,

00:24:35 - 00:24:36
這有兩個不太一樣的事情,

00:24:36 - 00:24:38
這差在哪裡大家知道嗎?

00:24:39 - 00:24:41
憲法權利就是憲法有講的權利,

00:24:42 - 00:24:44
憲法說有言論自由，所以言論自由是憲法上的權利。

00:24:44 - 00:24:45
什麼是法律給予的權利？

00:24:46 - 00:24:49
就是憲法沒有講，但法律有講的東西，

00:24:50 - 00:24:52
這就是法律給予的權利。

00:24:52 - 00:24:55
所以法律可以創設出憲法沒有講的權利，是可以的喔。

00:24:56 - 00:24:56
我舉個例子。

00:24:57 - 00:25:17
在我們這個行政訴訟法裡面

00:25:17 - 00:25:28
第八條裡面規定

00:25:28 - 00:25:40
所謂公益訴訟。

00:25:40 - 00:25:41
公益訴訟說什麼？

00:25:41 - 00:25:44
公益訴訟說這件事情跟你沒關係，可是基於公益你也可以提出訴訟。

00:25:45 - 00:25:51
那你這時候可以主張公益訴訟，我可以去公益訴訟，因為憲法賦予我的這訴訟權嗎？其實不是，這是法律給你的。

00:25:52 - 00:25:54
所以我會分成法律上的權利跟憲法上的權利。

00:25:55 - 00:25:56
來，上過行政法嗎？

00:25:57 - 00:25:57
上過。

00:25:58 - 00:25:59
行政法裡面我們講過反射利益。

00:26:00 - 00:26:01
所以如果法官發現，

00:26:02 - 00:26:03
權益受損啊！

00:26:04 - 00:26:06
那你就怎樣，你就不能訴訟。

00:26:07 - 00:26:07
那我舉個例子，

00:26:08 - 00:26:10
A被B欠錢，

00:26:12 - 00:26:14
所以A很不爽，因為B欠他錢不還，

00:26:14 - 00:26:16
請問誰可以去訴訟？

00:26:18 - 00:26:20
你會覺得我在問什麼廢話，不就是A嗎？

00:26:20 - 00:26:21
對，所以問題來了，

00:26:22 - 00:26:23
C可不可以幫A去訴訟？

00:26:24 - 00:26:25
C可以幫A訴訟？

00:26:26 - 00:26:29
不行啊，為什麼？又不是C的權利受損。

00:26:29 - 00:26:30
對不對？

00:26:30 - 00:26:34
所以這會在，比如說在民事訴訟法上就會有什麼問題，當事人適格的問題嘛。

00:26:35 - 00:26:36
那他回到一件事情還是權利保護必要嘛。

00:26:37 - 00:26:39
所以回到憲法訴訟，那邏輯也一樣。

00:26:39 - 00:26:41
為什麼人民可以申請釋憲？

00:26:41 - 00:26:42
最主要的原因是什麼？

00:26:43 - 00:26:45
從不爽去推論，我們接下來知道結論是什麼？

00:26:46 - 00:26:47
因為權利受損。

00:26:47 - 00:26:49
因為權利受損，所以我允許你找大法官。

00:26:49 - 00:26:51
所以重點又來了，那誰是人民？

00:26:52 - 00:26:53
誰是人民？

00:26:54 - 00:26:58
就是可以主張權力受損的主體，就是人民。

00:26:58 - 00:26:59
所以我們要問一個問題，

00:27:00 - 00:27:01
誰是憲法上的主體？

00:27:03 - 00:27:07
或者是誰是主體，誰是可以在憲法上主張他有憲法上權利的主體？

00:27:08 - 00:27:10
來，你可以想說不就是人嗎？

00:27:10 - 00:27:12
對啊，人也會分成各種人啊。

00:27:12 - 00:27:14
來，我們現在，我們現在會有什麼人？

00:27:15 - 00:27:16
自然人，

00:27:17 - 00:27:18
法人，

00:27:18 - 00:27:20
很好，那我們來思考一下喔。

00:27:20 - 00:27:22
自然人跟法人，好。

00:27:22 - 00:27:24
重點又來了，法人。

00:27:25 - 00:27:30
自然人大家比較可以想像嘛，我們每一個人都是自然人，都是自然人一個單位，所以我們可以用憲法上各種權利。

00:27:31 - 00:27:32
但法人是什麼人？

00:27:32 - 00:27:33
法人是真的的人嗎？

00:27:34 - 00:27:37
不會有一個法人出現在你面前說，我是法人嗎？

00:27:37 - 00:27:38
幹不會嘛。

00:27:38 - 00:27:40
幹這根本不對，好。

00:27:40 - 00:27:41
所以重點來了。

00:27:41 - 00:27:41
法人是什麼？

00:27:42 - 00:27:46
法人就是我們法律所創造跟擬制的某一種人格。

00:27:47 - 00:27:49
例如我們大家，保成是不是一個法人？

00:27:49 - 00:27:55
不是，他們是志光，他們是志光，他們的總公司叫志光，他們志光就是一個法人。

00:27:55 - 00:27:57
對不對？好，那問題又來了。

00:27:57 - 00:27:59
志光能不能主張釋憲

00:28:00 - 00:28:01
主張什麼基本權？

00:28:01 - 00:28:02
可不可以？

00:28:04 - 00:28:04
答案一定是可以啊，

00:28:04 - 00:28:05
為什麼？

00:28:05 - 00:28:06
因為他是法人嘛,

00:28:06 - 00:28:06
所以他可以,

00:28:06 - 00:28:07
他可以釋憲嘛。

00:28:07 - 00:28:08
可問題就來啦,

00:28:08 - 00:28:09
他可以主張什麼基本權？

00:28:10 - 00:28:13
他能主張基本權跟我主張基本權會一樣嗎？

00:28:15 - 00:28:16
好,

00:28:16 - 00:28:16
他可以主張產權,

00:28:16 - 00:28:17
為什麼？

00:28:17 - 00:28:17
來,

00:28:17 - 00:28:17
想想看。

00:28:25 - 00:28:26
你講一下，

00:28:26 - 00:28:27
我喝個水。

00:28:41 - 00:28:41
OK，

00:28:41 - 00:28:42
基本上講得很好。

00:28:43 - 00:28:44
就是我把它講得更白話一點，

00:28:44 - 00:28:46
就是法人也會擁有財產啊。

00:28:46 - 00:28:46
對，

00:28:46 - 00:28:48
法人也會擁有財產，

00:28:48 - 00:28:48
因為公司會賺錢嘛。

00:28:49 - 00:28:51
所以國家的政策或法律的條文改變,

00:28:51 - 00:28:53
可能會影響到公司的錢,

00:28:54 - 00:28:55
他當然就會有權利受損的可能性。

00:28:56 - 00:28:57
既然還有權利受損的可能性,

00:28:57 - 00:28:58
那它當然就可以怎麼樣?

00:28:59 - 00:28:59
申請釋憲嘛,

00:28:59 - 00:29:00
對不對？

00:29:00 - 00:29:01
好,

00:29:01 - 00:29:02
剛剛講稍微,

00:29:02 - 00:29:03
我覺得你講大方向都對的。

00:29:03 - 00:29:04
稍微複雜，

00:29:04 - 00:29:04
我們講更簡單一點。

00:29:06 - 00:29:07
保成會不會被國家處罰？

00:29:08 - 00:29:09
有沒有可能會？

00:29:10 - 00:29:10
他們說，

00:29:11 - 00:29:11
幹,

00:29:12 - 00:29:13
消防消防的那個,

00:29:13 - 00:29:14
那個堆東西,

00:29:14 - 00:29:16
堆了一堆學生的講義,

00:29:17 - 00:29:19
那他就會違反建築法跟消防法

00:29:19 - 00:29:21
可不可以對他進行行政處分，進行行政裁罰？

00:29:21 - 00:29:22
會啊。

00:29:22 - 00:29:27
那這是不是對志光造成他憲法財產權上的損害？

00:29:27 - 00:29:27
會。

00:29:27 - 00:29:29
那他是不是就可以申請憲法訴訟？

00:29:29 - 00:29:29
對不對？

00:29:29 - 00:29:30
好。

00:29:31 - 00:29:31
再來呢？

00:29:31 - 00:29:32
我們多想一點。

00:29:33 - 00:29:34
財產權很直觀。

00:29:34 - 00:29:36
他還能主張什麼權利？

00:29:37 - 00:29:37
什麼？

00:29:38 - 00:29:38
名譽。

00:29:39 - 00:29:39
好，

00:29:39 - 00:29:40
我們思考一下。

00:29:40 - 00:29:42
他能不能主張這個名譽權？

00:29:44 - 00:29:46
因為你會覺得志光的聲譽會受損嘛，

00:29:46 - 00:29:46
對不對？

00:29:47 - 00:29:49
可是我們好像比較會說那是叫什麼？

00:29:50 - 00:29:51
他的商譽。

00:29:52 - 00:29:52
對,

00:29:52 - 00:29:55
所以可能跟我們憲法上所講的名譽是完全保障自然人,

00:29:55 - 00:29:57
可能會有一個點,

00:29:58 - 00:29:58
呃,

00:29:58 - 00:29:59
可能會有一點點

00:30:00 - 00:30:00
不太一樣,

00:30:01 - 00:30:03
但是我覺得這個版本可以去做細緻的討論,

00:30:03 - 00:30:05
我覺得也有名譽主張的空間在。

00:30:05 - 00:30:05
好。

00:30:07 - 00:30:07
平等,

00:30:08 - 00:30:08
平等必然，

00:30:09 - 00:30:11
因為所有的主體都可以主張平等權，

00:30:11 - 00:30:12
對不對？

00:30:12 - 00:30:12
好，

00:30:13 - 00:30:13
因為一定有。

00:30:13 - 00:30:14
他比如說假設我,

00:30:14 - 00:30:18
假設我今天規範說，高點怎麼樣，

00:30:18 - 00:30:19
保成怎麼樣，

00:30:19 - 00:30:22
他可能就有平等的，這個平等的問題這樣子。

00:30:22 - 00:30:22
好。

00:30:23 - 00:30:23
好,

00:30:24 - 00:30:24
然後,

00:30:25 - 00:30:27
我問大家，志光能不能下廣告？

00:30:29 - 00:30:30
他可不可以下廣告？

00:30:30 - 00:30:32
那他會涉及到什麼權利？

00:30:34 - 00:30:36
廣告是什麼權利？

00:30:37 - 00:30:39
媒體不太算是一個權利，

00:30:39 - 00:30:41
但是有一個權利叫媒體接近使用權，

00:30:41 - 00:30:43
不過那之後我們會講。

00:30:43 - 00:30:44
很簡單很簡單。

00:30:44 - 00:30:46
下廣告你需要做什麼事情？

00:30:47 - 00:30:47
啊？

00:30:48 - 00:30:49
下廣告做什麼事情？

00:30:51 - 00:30:52
工作權？

00:30:52 - 00:30:52
好。

00:30:52 - 00:30:53
工作權有一點疑慮，

00:30:53 - 00:30:57
因為我們目前憲法所定調的工作權比較是以人為主，

00:30:58 - 00:30:59
所以他可能，

00:30:59 - 00:31:01
但是有一個工作權隱身出來的概念叫營業自由，

00:31:01 - 00:31:02
所以有營業自由的可能。

00:31:03 - 00:31:06
但我們多半在憲法上講到廣告都會被評價為什麼？

00:31:07 - 00:31:08
言論自由。

00:31:09 - 00:31:10
其實就言論自由。

00:31:10 - 00:31:12
所以其實，你看喔，

00:31:12 - 00:31:13
我們可以看到，

00:31:13 - 00:31:14
法人可以主張很多權利,

00:31:14 - 00:31:16
所以他為什麼，這是為什麼他可以釋憲的原因。

00:31:16 - 00:31:20
但問大家，法人能主張的權利跟自然人能主張的權利還是有一點不太一樣,

00:31:21 - 00:31:21
對吧?

00:31:22 - 00:31:24
我舉個例子，法人會被關嗎?

00:31:25 - 00:31:27
你要關人一定只能關誰？

00:31:27 - 00:31:28
自然人嘛。

00:31:29 - 00:31:30
所以法人不會被關。

00:31:30 - 00:31:33
所以志光能不能主張還有憲法上第八條的人身自由？

00:31:33 - 00:31:34
就沒辦法。

00:31:35 - 00:31:38
志光能不能主張還有憲法上第18條的應考試服公職的權利？

00:31:39 - 00:31:40
也沒辦法。

00:31:40 - 00:31:42
志光能不能主張憲法第12條的秘密通訊自由？

00:31:43 - 00:31:45
他也沒辦法，這都是跟屬於自然人的。

00:31:45 - 00:31:46
所以你會發現，

00:31:47 - 00:31:48
法人是可以釋憲的,

00:31:48 - 00:31:50
法人是擁有權利的,

00:31:50 - 00:31:52
只是法人擁有的權利是依照其性質可以擁有的權利,

00:31:52 - 00:31:54
這跟人民不太一樣，跟人不太一樣。

00:31:54 - 00:31:56
好，那我問大家一件事情喔,

00:31:56 - 00:31:58
狗可不可以？

00:31:59 - 00:31:59
狗？

00:32:00 - 00:32:01
我可以試試？

00:32:01 - 00:32:03
你說我家狗很聰明啊，說我家狗比你還聰明，很多人這樣講，這樣講，牠可不可以？

00:32:09 - 00:32:10
你覺得可不可以？

00:32:11 - 00:32:16
這還是回到一個本質，就是我們國家的法律預設誰是人這件事情。

00:32:17 - 00:32:18
在我們國家狗是人嗎？

00:32:20 - 00:32:21
不是。

00:32:21 - 00:32:22
動物都不是人，所以動物在我們國家，我們舉例子，我殺了你家的狗。

00:32:26 - 00:32:27
我會犯殺人罪嗎？不會。

00:32:27 - 00:32:28
是什麼罪？

00:32:29 - 00:32:29
毀損嗎？

00:32:29 - 00:32:32
或是說可能有其他的，像動物相關的條文，所以他就並，他就，所以有人說，以這個角度來講，動物能不能主張還有權利？

00:32:38 - 00:32:39
沒辦法。

00:32:39 - 00:32:42
動物沒辦法被當做是有權利的對象，OK，好。

00:32:43 - 00:32:44
但覺得這樣合不合理？

00:32:46 - 00:32:47
你覺得合不合理？

00:32:48 - 00:32:50
人跟非人真的有差這麼多嗎？

00:32:50 - 00:32:51
大家可以去思考這件事情。

00:32:51 - 00:32:53
人跟非人真的有差這麼多，你覺得人為什麼是人？

00:32:55 - 00:32:57
好，大家走錯棚，你看哲學課來了喔。

00:32:58 - 00:33:00
好，早上你在那邊上什麼哲學課？

00:33:00 - 00:33:03
沒有，這其實很重要，我們得思考這件事情啊，對不對？

00:33:03 - 00:33:05
因為這在教人民嘛，你得先定義人嘛，那你要定義好人，很重要的關鍵是什麼？

00:33:07 - 00:33:09
你要定義什麼不是人嘛？

00:33:09 - 00:33:10
對不對？

00:33:10 - 00:33:11
你要定義，我跟你講。

00:33:11 - 00:33:13
比如說定義它好玩的地方是這樣子，就是你對某件事情，它可能概念大概是這樣子。

00:33:16 - 00:33:17
然後你要定義的時候，如果你正面定義的話，它會長的這個樣子。

00:33:21 - 00:33:24
正面定義的話，就好像是你在這邊畫了一個圈，說這個東西，你畫了一個很模糊的線說，某一個東西是應該是在這邊，它是某一件事情。

00:33:30 - 00:33:33
那這個時候問說，這個東西是不是這個東西，可能就會變成比較不一定的狀況。

00:33:35 - 00:33:36
所以最簡單的定義就是定義什麼東西是什麼，什麼東西不是什麼。

00:33:38 - 00:33:40
就會是一刀兩斷這樣畫下去，就會比較清楚。

00:33:42 - 00:33:44
所以把它討論一個東西是什麼跟不是什麼，其實是最重要的，通常定義好不是什麼，是什麼就越來越，就，就會比較清楚。

00:33:49 - 00:33:52
那問大家，你覺得人跟非人之間的關鍵是什麼？

00:33:54 - 00:33:55
你覺得。

00:33:55 - 00:33:57
你說，人會思考。

00:33:57 - 00:33:58
動物不會思考嗎？

00:33:59 - 00:34:00
你什麼證據證明？

00:34:00 - 00:34:01
動物不會思考？動物其實證明有會思考的，猩猩會不會思考？

00:34:04 - 00:34:04
會啊，猩猩透過教育，牠會不會算數？

00:34:07 - 00:34:08
也會啊，對啊，牠只是比較笨一點，但是牠相較於人比較笨一點，但相較於其他動物牠很聰明啊。

00:34:14 - 00:34:16
那牠，牠，那牠不是人嗎？

00:34:17 - 00:34:19
而且我們長得跟猩猩又蠻像的嘛。

00:34:20 - 00:34:20
對不對？

00:34:20 - 00:34:23
好，其實這個，臺灣這個沒有答案。

00:34:23 - 00:34:27
因為人跟非人其實比大家想像還難去界定。

00:34:28 - 00:34:35
好，其實有人會說，其實人跟非人最主要的界限其實並不是智力的問題，是有沒有自我意識的問題。

00:34:36 - 00:34:37
就我知道我是誰。

00:34:38 - 00:34:41
動物，他們說，我很常喜歡看狗在看鏡子的樣子。

00:34:41 - 00:34:44
我都跟他說，你知道他是你，知道嗎？

00:34:44 - 00:34:47
這樣子，就叫狗的名字說，你知道那個鏡子裡面那是你嗎？

00:34:47 - 00:34:49
然後那狗都不會回我嘛。

00:34:49 - 00:34:51
很明顯，它可能不知道那是它的樣子，

00:34:51 - 00:34:52
對不對？

00:34:52 - 00:34:53
好，

00:34:53 - 00:34:54
那我不確定，

00:34:54 - 00:34:59
因為經過科學研究會發現，動物界其實有自我意識的大概有七種動物，

00:35:00 - 00:35:04
某一種狗，某一種鳥，然後海豚，某一種猩猩，

00:35:04 - 00:35:04
然後，

00:35:05 - 00:35:07
他們都是有自我意識的，

00:35:07 - 00:35:11
就他知道，透過各種東西他照鏡子，他會知道他是，他是他，

00:35:11 - 00:35:15
那我們跟著他，那個有自我意識動物比起來，我們真的有這麼特別嗎？

00:35:16 - 00:35:17
好，那自然很難講，

00:35:17 - 00:35:21
只是目前我們所有人類看到的事情都是由人類打造出來，所以我們當然以人類討論作為基底。

00:35:21 - 00:35:24
只是大家可以去思考，人類真的有這麼偉大，動物真的跟我們差這麼多嗎？

00:35:24 - 00:35:24
好，好，

00:35:27 - 00:35:29
那不管怎麼樣，這就講遠了，

00:35:29 - 00:35:29
好，所以說，

00:35:30 - 00:35:32
考試有想說狗可以釋憲嗎？

00:35:32 - 00:35:33
你不要想那麼多，

00:35:33 - 00:35:33
不太可能出這種題目，

00:35:33 - 00:35:34
就絕對不行，

00:35:34 - 00:35:35
還是以人為主，所以人，

00:35:36 - 00:35:38
跟法人都可以釋憲，好。

00:35:38 - 00:35:39
你以為這樣就結束了嗎？

00:35:39 - 00:35:40
你以為，

00:35:40 - 00:35:42
好，你會覺得法人你現在這樣理解了，

00:35:43 - 00:35:45
可是問題是自然人還有什麼人？

00:35:46 - 00:35:49
自然人會不會分成不同種的人？

00:35:49 - 00:35:50
那，

00:35:50 - 00:35:51
會分什麼樣的人？

00:35:52 - 00:35:55
好，限制行為人，他，他固然是一種人，

00:35:55 - 00:35:56
對不對？

00:35:56 - 00:35:56
他固然，他固然也是一種人。

00:35:56 - 00:35:59
但是，呃，確實因為限制行為他做很多事情，

00:36:00 - 00:36:02
想說他可能需要別人的幫忙

00:36:02 - 00:36:04
對,但他比較不是我想要問的人

00:36:04 - 00:36:06
我們要問一個本質上有什麼差異了,因為限制行為人你可能會變得很完整嘛

00:36:08 - 00:36:09
對不對

00:36:09 - 00:36:09
好,所以

00:36:10 - 00:36:12
你可能會變成完全行為能力人,所以他可能是一個暫時性的

00:36:14 - 00:36:19
有沒有一種人是他比較不會有暫時性的區分,他就是永久會不太一樣的

00:36:21 - 00:36:23
非常好,本國人跟外國人

00:36:23 - 00:36:25
你看我們都是臺灣人嘛

00:36:25 - 00:36:27
對不對，臺灣人擁有的權力跟外國人擁有的權力一不一樣？

00:36:28 - 00:36:31
那外國人在我們國家有什麼權力沒辦法擁有的？

00:36:33 - 00:36:36
非常好，星期六要做什麼事情？罷免要投票。

00:36:36 - 00:36:41
這是我們憲法第17條所規定的，選舉、創制、複決、罷免。

00:36:42 - 00:36:44
所以這是我們憲法第17條規定參政權，外國人就不能擁有。

00:36:45 - 00:36:49
外國人沒辦法來臺灣說，我想要，我覺得你們民主還不錯，我想要投票

00:36:49 - 00:36:50
這幹屁事嘛

00:36:50 - 00:36:50
對不對

00:36:51 - 00:36:52
所以外國人是不要擁有參政權的

00:36:52 - 00:36:56
所以如果外國人在臺灣，他想要申請釋憲說，他也想要申請投票

00:36:57 - 00:36:59
其實他不能，他沒有不能實現啦，對不對

00:36:59 - 00:37:03
因為你最終還是要讓大法官去決定這件事情，基本上機率不高

00:37:04 - 00:37:05
只是至少我們要知道一件事情

00:37:05 - 00:37:09
本國人跟外國人在權利的判斷上會不會不一樣

00:37:09 - 00:37:09
會

00:37:10 - 00:37:12
之後我們會教基本權的地方會教更細緻，好

00:37:13 - 00:37:14
好，重點來了

00:37:15 - 00:37:17
我們國家只有本國人跟外國人兩種人嗎

00:37:18 - 00:37:18
非常好

00:37:18 - 00:37:20
我們國家還有一種人叫中國人

00:37:21 - 00:37:23
好，你就覺得老師你要講政治

00:37:24 - 00:37:24
你以為我想？

00:37:25 - 00:37:27
我是蠻想的啦，講政治還是比較好玩，但是我要講的事情是

00:37:27 - 00:37:30
這個是，這個是，我國家有中國人是誰講的，大家知道嗎？

00:37:32 - 00:37:33
是我講的嗎？

00:37:33 - 00:37:36
不是啊，你仔細去看憲法增修條文第11條什麼規定的

00:37:37 - 00:37:44
憲法增修條文第11條特別的規定說，大陸地區的人民，我們國家立法，立法院可以怎麼樣，特別的規範

00:37:44 - 00:37:45
這是誰講的

00:37:45 - 00:37:49
憲法增修條文第11條，他特別把大陸地區人民怎麼樣，抓出來說

00:37:49 - 00:37:53
我們國家其實分本國人、外國人跟中國人

00:37:53 - 00:37:57
所以你要說中國人的權益在我們國家是可以特別的對待

00:37:57 - 00:37:59
那特別對待是對他比較好還是對他比較不好

00:38:00 - 00:38:02
他沒有講，交給立法院進行判斷

00:38:02 - 00:38:03
OK

00:38:03 - 00:38:04
所以，來

00:38:05 - 00:38:08
我現在講的都很重要，為什麼？因為考試很常會考你什麼樣。

00:38:08 - 00:38:09
我舉個例子，

00:38:09 - 00:38:10
某一年臺大轉學考就考你，

00:38:11 - 00:38:16
他講出某一個事件，然後最後問你，那個事件裡面的主角A能不能申請釋憲。

00:38:16 - 00:38:18
然後那故事是怎麼樣，那個A是外國人。

00:38:18 - 00:38:22
他在臺灣參加這個集會遊行，然後問你可不可以，

00:38:22 - 00:38:26
所以你這時候就會想一件事情啊，臺灣人在臺灣參加集會遊行沒什麼太大問題，

00:38:26 - 00:38:28
但外國人可不可以，可能就要打上問號，

00:38:28 - 00:38:29
好，

00:38:29 - 00:38:36
來，所以第一個問題，人包含法人跟人，他都是人民。

00:38:36 - 00:38:44
所以能在憲法上主張你有基本權受損的主體，基本上都是人。

00:38:44 - 00:38:46
好，那最後來了，

00:38:46 - 00:38:47
政黨是人嗎？

00:38:49 - 00:38:50
政黨是憲法上的人民嗎？

00:38:53 - 00:38:54
政黨是憲法上的人民嗎？

00:38:55 - 00:38:57
基本上是

00:38:57 - 00:38:58
為什麼？

00:38:58 - 00:38:59
因為政黨

00:39:40 - 00:39:43
你要想到政黨，不要馬上想到民進黨

00:39:43 - 00:39:44
為什麼？

00:39:44 - 00:39:52
因為民進黨是現在擁有取得執政，擁有公權力的政黨，所以它在整個憲政體制上的地位真的會跟其他政黨可能會有一點不太一樣。

00:39:52 - 00:39:55
但是大部分的政黨都是沒有取得公權力的，

00:39:56 - 00:39:56
對不對？

00:39:56 - 00:39:59
那我們想一下，在臺灣有取得公權力的政黨其實很少啊，

00:40:00 - 00:40:03
因為他不滿意憲法增修條文的規定。

00:40:03 - 00:40:09
他認為增修條文改成單一選區兩票制並立制，導致5%的門檻條款，導致他選不上

00:40:09 - 00:40:10
他最後申請釋憲

00:40:11 - 00:40:11
誰去申請釋憲的

00:40:12 - 00:40:13
我說綠黨跟制憲聯盟

00:40:14 - 00:40:16
制憲聯盟已經不存在了

00:40:16 - 00:40:16
綠黨還在

00:40:16 - 00:40:17
我們先把綠黨放在上面

00:40:17 - 00:40:21
所以政黨會不會有基本權受損的狀況

00:40:22 - 00:40:22
會啊

00:40:23 - 00:40:25
政黨通常會有什麼權利受損

00:40:25 - 00:40:25
哪一個權

00:40:26 - 00:40:26
參政權

00:40:27 - 00:40:28
所以政黨也是人民

00:40:29 - 00:40:29
所以跟大家講

00:40:30 - 00:40:32
在以前我們司法院大法官審理案件法

00:40:32 - 00:40:34
第五條第一項第二款是說

00:40:34 - 00:40:36
人民、法人、政黨可以申請釋憲

00:40:36 - 00:40:39
可進到憲法訴訟法第59條說我們把法人跟政黨刪掉了

00:40:39 - 00:40:40
為什麼

00:40:40 - 00:40:42
因為法人跟政黨本來又是人民的[redacted]種

00:40:42 - 00:40:44
不用特別放進去

00:40:44 - 00:40:44
好

00:40:44 - 00:40:44
就這樣

00:40:45 - 00:40:48
好,所以這就是講完人民的什麼是人民的部分

00:40:48 - 00:40:52
接下來講一些稍稍比較無聊的部分

00:40:56 - 00:40:56
好

00:40:56 - 00:40:57
那我們看第13頁

00:40:58 - 00:40:59
那你幫我看釋憲的方式

00:41:00 - 00:41:02
用盡審級救濟途徑是什麼意思

00:41:03 - 00:41:03
那你看看

00:41:03 - 00:41:04
我看第三頁

00:41:04 - 00:41:06
憲法訴訟法第59條是規定

00:41:07 - 00:41:07
人民嘛

00:41:08 - 00:41:09
權利受損

00:41:09 - 00:41:12
用盡法定程序的審級救濟程序

00:41:12 - 00:41:17
對於所受不利確定終局裁判或該裁判所適用的規範，他申請釋憲

00:41:17 - 00:41:19
所以要件基本上有這幾個嘛

00:41:19 - 00:41:20
人民嘛

00:41:20 - 00:41:21
權利受損

00:41:21 - 00:41:22
基本上這大家應該可以理解

00:41:23 - 00:41:25
第三個就是要講到用盡審級救濟途徑

00:41:25 - 00:41:26
這到底是什麼意思

00:41:27 - 00:41:28
正如我講的

00:41:29 - 00:41:32
說了釋憲都必須是要在不得已的狀況

00:41:32 - 00:41:36
所以人民如果發生不好的事情，基本上他應該要先去進行訴訟

00:41:36 - 00:41:38
除非訴訟到了句點暫時無藥可救了

00:41:38 - 00:41:41
在制度上我們才讓你進行憲法訴訟

00:41:42 - 00:41:44
所以我們我們要理解的事情是

00:41:44 - 00:41:48
什麼情況底下他有畫上句點

00:41:48 - 00:41:49
這才是我們要去學習

00:41:50 - 00:41:52
要要去判斷

00:41:52 - 00:41:52
好

00:41:52 - 00:41:54
好,所以我們先看一般的狀況

00:41:55 - 00:41:56
來,一般正常的狀態就是

00:41:57 - 00:41:59
你能打到第幾審

00:41:59 - 00:42:00
你就要定讞在

00:42:00 - 00:42:00
來那一審,

00:42:01 - 00:42:01
基本上,

00:42:02 - 00:42:03
這就是一般正常狀態嘛,

00:42:03 - 00:42:04
你能打到第三審,

00:42:04 - 00:42:07
你就是定讞在最高法院的終局定讞的終局裁判。

00:42:08 - 00:42:11
你說我要拿這個裁判跟大法官講說,

00:42:12 - 00:42:12
大法官,

00:42:13 - 00:42:16
這個判決裡面的那個A條文違憲,

00:42:17 - 00:42:18
你來宣告他違憲一下好不好,

00:42:19 - 00:42:20
這最一般的程序。

00:42:20 - 00:42:20
好,

00:42:20 - 00:42:21
可是問大家,

00:42:21 - 00:42:25
所有的定讞都一定是定讞在終局的規定嗎?

00:42:25 - 00:42:28
你幫我翻到第12、第14頁的地方。

00:42:31 - 00:42:33
我跟大家講，這邊講義製作有一個小小出現問題，

00:42:33 - 00:42:34
因為全部都變成粗體字，

00:42:34 - 00:42:37
但其實我記得我原本不是弄成這個樣子，但現在就突然變這樣子，

00:42:37 - 00:42:39
好，那大家忍耐一下。

00:42:40 - 00:42:40
好。

00:42:40 - 00:42:41
來,

00:42:41 - 00:42:43
你幫我看第14頁上面,

00:42:43 - 00:42:46
上述不合法被駁回，定讞在非終局裁判。

00:42:46 - 00:42:47
這可不可以申請釋憲?

00:42:48 - 00:42:48
可以。

00:42:48 - 00:42:49
白話翻譯叫做什麼？

00:42:50 - 00:42:52
假設今天這個案件它可以上訴到最高法院，

00:42:53 - 00:42:56
所以他上訴了，他也提上訴了，

00:42:56 - 00:42:58
但是上訴之後被駁回，

00:42:58 - 00:43:01
所以被駁回的狀況就代表說什麼？

00:43:02 - 00:43:04
他最後定讞在非終局裁判。

00:43:05 - 00:43:05
好。

00:43:06 - 00:43:07
來我問大家,

00:43:08 - 00:43:12
我們再講一次,用盡審級救濟途徑最主要的關鍵理由叫做什麼?

00:43:12 - 00:43:15
我們要判斷這個人民申請釋憲有沒有怎麼樣?

00:43:16 - 00:43:17
努力嘛,

00:43:17 - 00:43:21
就關鍵是努力，你有沒有努力申請，你有沒有努力做這件事情。

00:43:21 - 00:43:22
對不對？

00:43:22 - 00:43:26
你總不能說，大法官像敲門一樣說，幹我直接來找你這樣子，

00:43:26 - 00:43:27
不行。

00:43:27 - 00:43:29
你要得先在既有體制那樣努力,

00:43:29 - 00:43:31
你努力失敗完之後,我才讓你申請釋憲。

00:43:32 - 00:43:32
對不對?

00:43:32 - 00:43:35
所以我們在,這重點要判準在什麼?他有沒有好好努力。

00:43:36 - 00:43:37
所以關鍵就是說什麼?

00:43:37 - 00:43:38
來，這個案件要打到第三審。

00:43:39 - 00:43:41
他打到第三審結束，你有努力過，我讓你申請釋憲。

00:43:42 - 00:43:44
這個案件你要打到第三審，可是你打，

00:43:44 - 00:43:46
為什麼你最後定讞在第二審？

00:43:46 - 00:43:50
是因為你上訴第三審的時候被裁定駁回，只好定讞在第二審。

00:43:51 - 00:43:53
這個狀態底下,我認為你算是盡力了,

00:43:54 - 00:43:56
所以大法官認為說什麼?

00:43:56 - 00:43:58
這種狀況我讓你申請釋憲。

00:43:58 - 00:44:00
我們來看一下大法官是。

00:44:00 - 00:44:02
你幫我看第14頁最下面註解的地方。

00:44:03 - 00:44:06
來幫我看釋字745的理由書的話，我畫出粗體字的地方。

00:44:06 - 00:44:06
他說

00:44:08 - 00:44:13
以其未具體指摘原判決違背法令，上訴不合法為由予以駁回，是本件申請應以上開臺北高等行政法院判決為終局裁判。

00:44:20 - 00:44:21
所以大法官意思說什麼？

00:44:21 - 00:44:27
他沒有多講，但大法官意思就是因為你有上訴，但上訴不合法

00:44:27 - 00:44:33
被駁回了，所以導致你的案件沒有辦法定讞在最終局的裁判。

00:44:33 - 00:44:37
但是你有沒有努力的用盡審級？

00:44:37 - 00:44:37
是有的。

00:44:38 - 00:44:39
所以我要不要讓你申請再審？

00:44:40 - 00:44:40
要。

00:44:40 - 00:44:42
我可以讓你申請釋憲。

00:44:43 - 00:44:43
好。

00:44:45 - 00:44:49
所以你幫我看這邊，我們舉一個深入淺出案例。

00:44:49 - 00:44:50
所以你就說什麼？

00:44:50 - 00:44:54
過我的案件定讞在第三審，我可以申請釋憲沒錯。

00:44:55 - 00:44:57
但是如果我的案件定讞在第二審，

00:44:58 - 00:44:58
我我先來

00:44:58 - 00:45:00
他有個假設前提，

00:45:01 - 00:45:03
我這邊案例有假設前提是這個案件是能

00:45:05 - 00:45:08
能上最高的案件，因為很多的案件其實怎麼樣？

00:45:08 - 00:45:11
都不能上最高法院，很沒有辦法上最高法院，因為金額小啊，

00:45:14 - 00:45:19
刑度低啊，所以在民事訴訟法跟刑事訴訟法都有說只能上訴到二審法院了。

00:45:19 - 00:45:19
好。

00:45:21 - 00:45:25
來，所以這邊來重點來喔，剛剛第一講案例是上訴到最高法院，定讞在最高法院，那你可以申請釋憲。

00:45:26 - 00:45:28
但如果定讞在二審法院，

00:45:28 - 00:45:30
是不是代表他一定不能申請釋憲？

00:45:31 - 00:45:31
答案不一定，為什麼？

00:45:31 - 00:45:36
我剛才講了嘛，如果他有上去，但是被打槍，

00:45:37 - 00:45:39
這種狀況你可以申請釋憲。

00:45:39 - 00:45:39
問題就來了喔。

00:45:40 - 00:45:43
假設我今天打到第二審，我沒上訴的話呢？

00:45:45 - 00:45:47
我沒上訴的時候定讞了，那我可不可以申請釋憲？

00:45:48 - 00:45:50
這整件事情我講的核心如果聚焦是什麼？

00:45:50 - 00:45:53
能不能申請釋憲最主要關鍵在說什麼？

00:45:53 - 00:45:54
你有沒有怎麼樣？

00:45:54 - 00:45:55
努力。

00:45:55 - 00:45:55
你有沒有努力？

00:45:56 - 00:45:57
你有沒有努力奮鬥？

00:45:58 - 00:45:59
我們看人民是不是有努力奮鬥，你有沒有努力？

00:46:00 - 00:46:01
救濟，對不對？

00:46:01 - 00:46:01
好，你幫我看一下，

00:46:02 - 00:46:06
第14頁的第二個，那個沒有用盡審級救濟的狀況有哪些？

00:46:06 - 00:46:08
第一個，可以上訴抗告但他沒有，

00:46:09 - 00:46:10
所以這可不可以申請釋憲？不行，

00:46:11 - 00:46:12
為什麼？因為他怎麼樣？

00:46:12 - 00:46:13
他沒努力啊。

00:46:13 - 00:46:14
就這麼簡單，他沒努力，

00:46:14 - 00:46:15
對不對？

00:46:15 - 00:46:18
你看喔，其實這兩種狀況都定讞在第二審，

00:46:18 - 00:46:23
但一個是有上訴被撤銷發回，喔不，一個是有上訴被裁定駁回。

00:46:23 - 00:46:24
所以定讞在二審

00:46:24 - 00:46:25
一個是沒有

00:46:25 - 00:46:28
兩個都定讞在二審，但是這個有努力，所以你可以申請釋憲。

00:46:28 - 00:46:28
OK?

00:46:29 - 00:46:33
好，包括第二點，因為上訴逾期而未依法上訴。

00:46:34 - 00:46:36
這是什麼？這一個就是你，你忘了？

00:46:37 - 00:46:40
你超過時間，那抱歉也不行，就遲交嘛。

00:46:41 - 00:46:43
所以我跟大家講，什麼誰很重要？

00:46:45 - 00:46:46
律師很重要。

00:46:46 - 00:46:48
律師真的很重要。

00:46:49 - 00:46:51
我跟你講很多當事人會有的問題就是,

00:46:54 - 00:46:55
隨便一個，隨便舉個例子，

00:46:55 - 00:46:56
好，上訴20天好了。

00:46:58 - 00:46:59
他第15天來找你。

00:47:01 - 00:47:02
你會覺得怎麼樣？

00:47:02 - 00:47:03
你就覺得靠北。

00:47:03 - 00:47:04
對不對？

00:47:04 - 00:47:09
因為你就瞬間就是，你就是原本，原本的狀況是我可以要20天可以考慮，

00:47:09 - 00:47:12
你現在剩五天，你要我立刻，好，你要上訴，

00:47:12 - 00:47:14
我立刻就要幫你趕狀。

00:47:14 - 00:47:16
五天可能都還OK，剩三天怎麼辦？

00:47:17 - 00:47:19
所以我跟大家講，這個時候要做什麼事情？

00:47:20 - 00:47:20
加錢。

00:47:22 - 00:47:23
就就就這樣，成年人世界就這樣嘛。

00:47:24 - 00:47:25
對不對？我不是不願意幫你趕。

00:47:25 - 00:47:27
但我要付出的代價就是我現在要幫你趕。

00:47:28 - 00:47:29
那你就得加錢，

00:47:29 - 00:47:32
我就覺得說這是很合理的一個狀況。

00:47:32 - 00:47:36
所以我覺得臺灣人其實會有一個不好的習慣，就是我覺得臺灣人還是不習慣去找律師。

00:47:37 - 00:47:39
臺灣人很不習慣找律師這件事情。

00:47:40 - 00:47:42
就大家覺得凡事都好像覺得

00:47:43 - 00:47:44
我舉個例子喔，像我媽

00:47:45 - 00:47:46
我就覺得有點不太開心

00:47:46 - 00:47:54
就是他之前有一次碰到一個案件，那時候我才剛考上律師一兩個月，所以我根本還不算是一個律師

00:47:54 - 00:47:58
而且他碰到一個證交法的案件

00:47:58 - 00:47:58
對。

00:47:59 - 00:47:59
對吧，然後，

00:48:00 - 00:48:02
然後他就問我，他就說他要去法院找法扶律師。

00:48:03 - 00:48:06
那我就心想，幹，我家沒錢是不是？

00:48:07 - 00:48:12
對，就是法院的法扶律師是坦白講，還是說法扶的系統，我們講法院會有法扶律師，或者說我們國家會法扶系統。

00:48:15 - 00:48:17
他其實是給經濟上有問題的人。

00:48:17 - 00:48:19
那也很合理嘛。

00:48:19 - 00:48:23
我舉個例子，你今天假設，假設你今天去法律諮詢。

00:48:24 - 00:48:27
你給那個律師，算貴一點的，給他7000。

00:48:28 - 00:48:32
這一個小時跟你去免費的法律諮詢，你覺得律師態度會不會有差？

00:48:32 - 00:48:35
一定會，我不是說免費的律師態度就擺爛，不會。

00:48:35 - 00:48:39
但是我覺得那個積極的程度一定會有差，一定會有差，這很正常。

00:48:40 - 00:48:42
人有沒有付出代價去做一些，這非常非常正常。

00:48:42 - 00:48:46
我要再三強調，我不會說法扶律師他們都不認真，不是。

00:48:47 - 00:48:49
而是說那個認真積極程度一定會有差。

00:48:49 - 00:48:53
對不對，假設我是免費的做法律扶助，大家會說，這個可能怎麼樣怎麼樣。

00:48:53 - 00:48:55
我建議你怎麼樣怎麼樣。

00:48:55 - 00:49:00
但如果我是拿錢的，我就會立刻幫你，好比說假設我現在你要去做法律諮詢。

00:49:01 - 00:49:05
然後你已經就約在下禮拜二，然後你已經就是跟他約好，給他7000塊。

00:49:05 - 00:49:07
然後你跟他說本案的狀況怎麼樣。

00:49:08 - 00:49:10
你下次一去，他隨便就已經準備好了，一定要給你法律意見。

00:49:11 - 00:49:11
那就會有差嘛。

00:49:12 - 00:49:17
對，所以我就覺得大家都很不喜歡尊重律師這個專業，有時候是這樣子。

00:49:17 - 00:49:17
就就是，欸。

00:49:18 - 00:49:19
你懂法律，不然你講一下。

00:49:20 - 00:49:22
欸，請問如果我是廚師，你會說欸。

00:49:22 - 00:49:24
你煮碗麵給我吃啊。

00:49:24 - 00:49:25
你你你這樣講嗎？

00:49:26 - 00:49:29
不會吧，你會不會說，你看到親戚，你律師，你廚師，你現在煮碗麵給我吃啊。

00:49:30 - 00:49:32
幹，煮麵不用錢嗎？

00:49:32 - 00:49:33
煮麵不用成本嗎？

00:49:33 - 00:49:35
律師也是一樣啊，對不對，你問我一個法律問題。

00:49:35 - 00:49:39
大部分其實都沒辦法好好回答，因為每個個案都不太一樣。

00:49:39 - 00:49:41
你都得search，坦白說你就是都得至少花一個小時。

00:49:45 - 00:49:46
至少一個小時，把。

00:49:46 - 00:49:51
他所碰到的事情可能會涉及的法律先列清楚。

00:49:51 - 00:49:57
然後再去查相關的判決，過往的判決針對碰到這些問題，大致上會怎麼判。

00:49:57 - 00:49:59
因此你的案件可能有可能會怎麼樣，這都要花時間。

00:50:00 - 00:50:00
時間的。

00:50:01 - 00:50:03
那我覺得很多人就會覺得，你讀法律你就懂啊。

00:50:03 - 00:50:04
大家有這個經驗吧。

00:50:05 - 00:50:06
我記得我大一就這樣啊。

00:50:06 - 00:50:09
我大一讀一學期回去，親戚就說那你懂法律，你解釋一下。

00:50:09 - 00:50:12
然後我不會，他就一副覺得，幹，我好像沒在唸法律。

00:50:12 - 00:50:13
你他媽的咧。

00:50:13 - 00:50:15
大一一個學期我是會什麼？

00:50:16 - 00:50:16
大一上欸。

00:50:17 - 00:50:19
大一上我最好是會認真讀書啦。

00:50:19 - 00:50:19
對不對？

00:50:20 - 00:50:22
媽的，越想越不爽，你知道嗎？

00:50:22 - 00:50:24
他那一副，一副我是白痴的樣子。

00:50:25 - 00:50:27
我現在想到那張臉就很不爽，很想揍他。

00:50:27 - 00:50:28
好。

00:50:30 - 00:50:30
對不對，這很奇怪。

00:50:31 - 00:50:34
你戲劇系的人家說，你戲劇系，那你現在跳一段舞來。

00:50:35 - 00:50:37
幹每個戲劇的專業也不太一樣啊。

00:50:38 - 00:50:39
對不對，那講數學系，你現在解個公式。

00:50:40 - 00:50:41
幹解你看得懂嗎？

00:50:41 - 00:50:45
臺灣人，臺灣有些長輩就是，媽的，你機掰，你知道嗎？

00:50:46 - 00:50:49
就是他媽的尊重一下人會怎麼樣？

00:50:49 - 00:50:50
對不對？

00:50:50 - 00:50:56
那不會講你現在，你反問就是，欸，阿伯你現在退休了，你現在耍廢給我看。

00:50:56 - 00:50:57
幹你會這樣子嗎？

00:50:58 - 00:50:58
對不對？

00:50:58 - 00:51:18
你現在退休最常做的事情是什麼？

00:51:18 - 00:51:25
公園散步，

00:51:25 - 00:51:42
你現在表演一下散步給我看。

00:51:43 - 00:51:44
這啥小啦。

00:51:44 - 00:51:46
好，媽的，越想越不爽。

00:51:46 - 00:51:49
就是大家都超不專、超不尊重專業的，OK。

00:51:50 - 00:51:53
好，我要講的事情是，第14頁告訴大家說，人為什麼會忘記上述？

00:51:54 - 00:51:55
幹，因為你沒找律師。

00:51:56 - 00:51:59
你沒找律師，你就，你就是可能會發生這種問題，所以這要很小心。

00:51:59 - 00:52:00
好。

00:52:00 - 00:52:01
極其重要。

00:52:01 - 00:52:05
真的我跟你講所有律師都會非常的重視繳裁判費，那這個有分兩種嘛，就是你你幫當事人講，或者你請當事人自己講，都可以，你就跟他溝通好就好。

00:52:05 - 00:52:14
只是說這一定要溝通好，就是就你看曾經就案件，你看這幾個我都是有拿這個憲法上實務的不受理判決跟大家講，是真實發生過的，你看就真的好比說，我們隨便來看一下第15頁，你看。

00:52:15 - 00:52:18
那個裁判字1557不受理決定，

00:52:18 - 00:52:21
雖成就系爭判決二提起上訴，

00:52:21 - 00:52:24
惟因未繳納裁判費，

00:52:24 - 00:52:27
所以就被上訴法駁回。

00:52:27 - 00:52:34
所以你看重點來了，他有提上訴有沒有？有，但他不是真正的提上訴，他駁回的原因不是因為上，不是因為今天這個案件，好比說，法官今天認為說，你沒有具體指在哪裡判決違法，所以我把你這個裁定駁回，其實你沒有繳納裁判費。

00:52:54 - 00:52:57
所以你看你沒有，我剛才講的核心觀念叫什麼？

00:52:57 - 00:53:00
有沒有盡力嘛，你沒有講到裁判費你做到盡力嗎？

00:53:01 - 00:53:03
哎，偷懶呢。

00:53:03 - 00:53:06
你偷吃步，你是不是覺得怎樣，我不繳，法官是不是不會發現。

00:53:06 - 00:53:09
幹，這事不會是法官來做處理的。

00:53:09 - 00:53:13
所以不要這樣想，雖然沒有講到裁判費，他就會判決確定，你就不能申請釋憲，好。

00:53:14 - 00:53:16
那最後我們講完這個東西，我們就先下課暫時休息。

00:53:16 - 00:53:20
第五個，如果直接申請大法官解釋或憲判決呢？

00:53:21 - 00:53:22
什麼意思？

00:53:22 - 00:53:23
前面四個很可以理解嘛，

00:53:23 - 00:53:29
對不對，我沒有上訴，我忘記時上訴，我主動撤回上訴，我沒有講到裁判費。

00:53:29 - 00:53:30
那第五個是什麼意思？

00:53:30 - 00:53:33
來，這是臺灣真實發生的一個案件。

00:53:33 - 00:53:37
來，2018年7月在下面，你看幫我看一下下面的註解，2018年7月13日，

00:53:39 - 00:53:42
好，做成的一個不受理決議是非常非常重要的。

00:53:42 - 00:53:46
這個不受理決議當時是反年改，反年金改革陣營申請的。

00:53:47 - 00:53:50
他們直接跳過一般法院的訴訟，直接向大法官申請解釋。

00:53:50 - 00:53:52
然後大法官最後不受理。

00:53:52 - 00:53:53
白話一點是這樣說，

00:53:54 - 00:53:58
大法官就說，對，我們曾經有個會議說，

00:53:58 - 00:54:00
如果事實沒有太大的

00:54:00 - 00:54:00
問題，

00:54:01 - 00:54:03
而爭議在憲法上具有原則重要性。

00:54:04 - 00:54:08
那就算沒有進到這個審級的救濟程序,

00:54:09 - 00:54:11
大法官還是可以受理。

00:54:11 - 00:54:13
但是呢大法官在這個決議裡面又說了,

00:54:14 - 00:54:17
但我們後來又在另外一次會議裡面說這種例外的模式,

00:54:17 - 00:54:20
是指申請人已經提起訴訟所做出的判決

00:54:21 - 00:54:23
你可以在提起上訴的情況底下,

00:54:23 - 00:54:25
但如果你沒有提起上訴的狀況,

00:54:25 - 00:54:30
那你就是沒，你就是以為沒有經由訴訟程序就可以申請大法官解釋,

00:54:31 - 00:54:33
所以他說這個狀況是不對的,

00:54:33 - 00:54:33
好,

00:54:33 - 00:54:34
聽起來很複雜對不對？

00:54:35 - 00:54:35
對，

00:54:35 - 00:54:36
大法官講話就是這麼拗口，

00:54:36 - 00:54:38
這是我幫大家白話翻譯過的，

00:54:39 - 00:54:39
你自己去看15頁。

00:54:40 - 00:54:40
那個1447不受理

00:54:41 - 00:54:42
1447不受理決議

00:54:42 - 00:54:44
你就會更看不懂

00:54:44 - 00:54:44
好

00:54:44 - 00:54:46
我想要跟大家講的意思是這樣子

00:54:46 - 00:54:49
大法官其實想辦法創設出一個例外的空間，

00:54:49 - 00:54:50
但是後來沒有實行，

00:54:50 - 00:54:50
什麼意思？

00:54:51 - 00:54:51
我舉個例子喔，

00:54:51 - 00:54:52
來我們想像一個狀況。

00:54:53 - 00:54:54
假設我是一個當事人，

00:54:55 - 00:54:56
我認為通姦絕對違憲，

00:54:57 - 00:54:58
但是我 **有** 通姦的行為，

00:54:59 - 00:55:00
所以我的目的就是要怎麼樣？

00:55:00 - 00:55:01
我就要申請 **釋憲** 。

00:55:02 - 00:55:02
那請問，

00:55:03 - 00:55:04
假設在我的案例狀況底下，

00:55:05 - 00:55:06
就是我有通姦的行為，

00:55:06 - 00:55:07
而我認為通姦違憲，

00:55:08 - 00:55:14
可是我唯一能獲勝的原因就是申請大法官解釋或憲法，或現在來講申請憲法判決。

00:55:14 - 00:55:15
那我問大家，

00:55:15 - 00:55:17
請問這時候我打一審跟二審有意義嗎？

00:55:18 - 00:55:19
其實是沒有意義的啊。

00:55:19 - 00:55:22
那我就會覺得我幹嘛浪費我時間去打一審跟二審，

00:55:23 - 00:55:24
不是讓我直接申請釋憲不是比較快嗎？

00:55:25 - 00:55:27
所以你不要覺得反年金改革這個陣營,

00:55:27 - 00:55:29
你就幹!老還在那邊鬧,

00:55:29 - 00:55:29
不對,

00:55:30 - 00:55:31
其實他們申請是有策略的,

00:55:31 - 00:55:32
他們申請什麼策略你知道嗎?

00:55:33 - 00:55:34
他的申請的主軸策略叫做

00:55:35 - 00:55:40
你今天要求我一定要窮盡訴訟程序才能申請補助

00:55:40 - 00:55:43
這個要求限制我憲法第16條訴訟權。

00:55:44 - 00:55:45
我覺得其實有道理喔

00:55:46 - 00:55:46
他意思說什麼？

00:55:47 - 00:55:51
你要求我所有案件一律都要窮盡訴訟程序才能申請釋憲,

00:55:51 - 00:55:52
他認為不合理。

00:55:53 - 00:55:58
因為有些具體很明顯的狀況,我們應該要例外地允許讓人民可以有直接申請釋憲的機會。

00:55:59 - 00:56:00
那只是大法官

00:56:00 - 00:56:01
最後做出了不受理決議

00:56:01 - 00:56:01
他也是不受理

00:56:02 - 00:56:03
跟大法官做一個結論喔

00:56:05 - 00:56:08
你今天是直接來找我，抱歉我不受理

00:56:09 - 00:56:12
但是如果你打完一審，你至少打完一個審級

00:56:12 - 00:56:16
你打完一個審級之後直接非要釋憲，說不定我有機會受理

00:56:18 - 00:56:19
好，大法官意思是這個樣子

00:56:20 - 00:56:23
好，但我跟大家講

00:56:23 - 00:56:23
這一切都是問號

00:56:23 - 00:56:24
因為大法官有沒有這樣受理過，沒有

00:56:25 - 00:56:26
你看前面還是蠻嚴格的嘛

00:56:26 - 00:56:29
是不是你沒上訴,你就直接申請釋憲

00:56:30 - 00:56:32
多半還是沒有辦法

00:56:32 - 00:56:33
但是我覺得這狀況不太一樣

00:56:33 - 00:56:37
前面那幾個狀況是可能後來在不得已狀況下才底下申請釋憲

00:56:37 - 00:56:41
那如果我今天這案件是具有憲法上原則重要性,而且我就是直接想要申請釋憲的話

00:56:41 - 00:56:42
我覺得這狀況可能不太一樣

00:56:42 - 00:56:44
好，好，那我們先休息10分鐘

00:56:53 - 00:56:59
那我們剛剛是在講所謂的用盡，哦，就是審級救濟這件事情

00:56:59 - 00:57:02
好，所以我們快速來看一下，訴願法第59條

00:57:02 - 00:57:03
我們看一下它的要件

00:57:03 - 00:57:04
我們快速來重新複習一下

00:57:04 - 00:57:05
第一個是人民嘛,到底何謂人民

00:57:05 - 00:57:07
一定要定義清楚

00:57:07 - 00:57:11
所以反過來講,不是人民是不是就不能用59條申請釋憲

00:57:11 - 00:57:12
對,其實就是,就這麼簡單

00:57:13 - 00:57:14
好，那

00:57:15 - 00:57:16
所以，來，人民是第一個要件

00:57:16 - 00:57:19
第二個是憲法上所保障的權利，遭受不法的侵害

00:57:22 - 00:57:25
所以基本上就是你的權利受到侵害

00:57:25 - 00:57:27
只是不法這兩個要件我覺得沒那麼重要

00:57:28 - 00:57:30
因為你，因為你只是要主張

00:57:30 - 00:57:32
就因為如果今天是被大法官申請

00:57:33 - 00:57:36
人家如果你今天申請，判決大法官最後做出違憲的

00:57:36 - 00:57:37
那就是所謂的不法嘛

00:57:37 - 00:57:38
那如果合憲的話就是沒有不法

00:57:39 - 00:57:42
所以你只是要在事件申請書去證明，你認為為什麼不法

00:57:43 - 00:57:44
就像是還隨便舉例子

00:57:44 - 00:57:45
通姦罪

00:57:45 - 00:57:46
你就要去證明說

00:57:46 - 00:57:49
通姦對於人民的性自主權

00:57:49 - 00:57:50
就是一個不法的侵害

00:57:50 - 00:57:51
你就要自己要證明這件事情

00:57:52 - 00:57:57
那我們剛剛稍微講完經法定程序,用盡審級救濟程序這件事情

00:57:57 - 00:57:59
我們接下來要講，什麼叫做

00:58:00 - 00:58:02
何謂所適用法律命令

00:58:03 - 00:58:04
什麼意思？

00:58:04 - 00:58:06
這可能我覺得跟大家講，

00:58:06 - 00:58:08
這就會稍微有一點小小的困…

00:58:08 - 00:58:09
小困難理解了。

00:58:10 - 00:58:10
好。

00:58:10 - 00:58:11
什麼意思呢？

00:58:11 - 00:58:11
來，

00:58:11 - 00:58:12
仔細聽。

00:58:13 - 00:58:14
你，你

00:58:14 - 00:58:14
不好意思。

00:58:14 - 00:58:16
你再幫我看一下憲法第59條。

00:58:16 - 00:58:17
59條，

00:58:17 - 00:58:18
他這邊就講說，

00:58:18 - 00:58:22
對於所受不利確定終局裁判或該裁判，

00:58:23 - 00:58:27
及其所適用的法規範認為有牴觸憲法者。

00:58:27 - 00:58:27
OK,

00:58:27 - 00:58:28
所以你看喔,

00:58:29 - 00:58:30
他基本上,

00:58:30 - 00:58:37
他所定義的事情叫做對於所受不利確定終局裁判或該裁判,

00:58:37 - 00:58:41
及其所適用的法規範

00:58:41 - 00:58:43
你去看那個字是什麼意思。

00:58:44 - 00:58:44
或跟及

00:58:44 - 00:58:47
基本上是不太一樣的

00:58:47 - 00:58:48
好

00:58:48 - 00:58:49
所以他意思是說

00:58:49 - 00:58:51
基本上有兩大類，

00:58:51 - 00:58:53
裁判跟所適用的法規範。

00:58:53 - 00:58:54
好。

00:58:54 - 00:58:56
那你能argue的事情，

00:58:56 - 00:58:59
第一個就是不利確定終局裁判或該裁判。

00:58:59 - 00:59:40
好

00:59:40 - 00:59:45
然後還有這個該裁判或終局裁判所適用的法規範。

00:59:46 - 00:59:46
所以,

00:59:46 - 00:59:47
也就是說什麼意思?

00:59:47 - 00:59:49
我舉個比較粗糙一點的例子,

00:59:49 - 00:59:50
例如說,

00:59:50 - 00:59:52
我今天跟大法官argue說,

00:59:52 - 00:59:52
大法官,

00:59:53 - 00:59:57
我認為這個通姦罪的判決有問題,

00:59:57 - 00:59:58
把它宣告違憲好不好?

00:59:59 - 00:59:59
這是第一個。

01:00:00 - 01:00:01
或是憲法判決。

01:00:01 - 01:00:04
我先跟大家講，為什麼我要特別強調大法官解釋或憲法判決？

01:00:04 - 01:00:07
因為2022年之前叫大法官解釋，現在叫憲法判決，

01:00:07 - 01:00:09
所以它兩個都會存在。

01:00:09 - 01:00:10
好,

01:00:10 - 01:00:13
那反過來說,如果法院沒有所適用之法律,

01:00:13 - 01:00:16
那就意味著人民沒有被該法律影響,

01:00:16 - 01:00:18
所以也沒有權利保護之必要。

01:00:18 - 01:00:25
所以判斷人民是不滿意哪條法律,影響到申請人是很重要的。

01:00:25 - 01:00:26
好，你就覺得我在公三小。

01:00:26 - 01:00:27
什麼意思？

01:00:28 - 01:00:29
我舉個例子，我問大家，

01:00:30 - 01:00:32
你有沒有仔細地看過一份判決？

01:00:33 - 01:00:34
我希望大家練習這件事情。

01:00:35 - 01:00:37
一定要想辦法練習去看判決這件事情,

01:00:37 - 01:00:43
因為以後你做實務工作的時候，其實看判決會變成日常生活當中很常發生的事情。

01:00:43 - 01:00:44
好,

01:00:44 - 01:00:51
那你就要想辦法去練習去看，我知道我當然知道說如果大家對法律不夠熟的狀況底下，看判決是很痛苦的一件事情。

01:00:51 - 01:00:55
但是現在有非常非常多各種AI的工具啊，或者各種書寫的工具,

01:00:55 - 01:01:02
所以我覺得你其實想辦法可以練習去看，你隨便找一份判決，認真把它看完，你就會發現其實沒那麼困難。

01:01:03 - 01:01:06
因為你會發現前面基本上都是事實的整理。

01:01:06 - 01:01:12
只有到什麼？為查開始才是法院的，他才的判決，主要的判決。

備註:"為查"要說明是甚麼意思

01:01:12 - 01:01:16
然後他為查之後，前面的大前提多半很多也都是複製以前的東西貼上的。

01:01:16 - 01:01:19
所以法院真正寫東西其實沒有大家想像中的這麼多。

01:01:19 - 01:01:26
所以常常一個判決的關鍵，很多判決關鍵的字句可能就三四句而已。

01:01:26 - 01:01:28
就沒有大家想像這麼多這樣子。

01:01:28 - 01:01:29
好，所以我要講的事情是什麼？

01:01:29 - 01:01:35
一個判決裡面一定會有機會出現超級多的法條。

01:01:35 - 01:01:37
可是問題就來了。

01:01:38 - 01:01:40
你今天，我問大家，

01:01:40 - 01:01:47
你今天會針對一個判決裡面你認為有問題，認為有違憲的法律，申請釋憲，

01:01:48 - 01:01:49
那個很重要的前提是什麼？

01:01:49 - 01:01:52
這個法律在這個判決裡面對你影響很大。

01:01:53 - 01:01:54
所以這會有一個小問題啊。

01:01:54 - 01:01:58
所以這個判決裡面的每一個法條你都能申請釋憲嗎?

01:01:58 - 01:02:00
還是這個判決

01:02:00 - 01:02:04
判決裡面所提及的法條對你的判決的結果有顯著影響,

01:02:04 - 01:02:06
我才能申請釋憲。

01:02:07 - 01:02:12
我想一時之間我想不到什麼好的案例來跟大家講,因為這有點難講。

01:02:12 - 01:02:13
但是大家可以去思想一件事情，

01:02:13 - 01:02:15
就是你今天發生一件事情，它裡面一定會超級…

01:02:16 - 01:02:21
你知道什麼東西，什麼情況底下的判決出現的法條可能最多，你知道嗎？

01:02:22 - 01:02:22
行政訴訟。

01:02:23 - 01:02:28
因為行政訴訟你涉及行政法規的函釋啊什麼一大堆，它就法規範就一大堆。

01:02:28 - 01:02:28
好。

01:02:29 - 01:02:31
所以，來你幫我看一下第16頁。

01:02:32 - 01:02:34
適用法律跟命令的意義在於什麼？

01:02:34 - 01:02:37
有分成多數意見跟少數意見，其實多數意見是寬鬆的。

01:02:38 - 01:02:44
也就是說，在這個判決裡面有出現的法條，你通通都可以釋憲。

01:02:45 - 01:02:49
因為它都是所謂的法院的什麼，所適用到、有用到的法條，

01:02:50 - 01:02:52
所以你通通能，通通都能申請釋憲。

01:02:54 - 01:02:54
好。

01:02:55 - 01:02:57
那，少數意見都認為說什麼？

01:02:57 - 01:03:08
少數意見

01:03:08 - 01:03:21
我認為講的

01:03:21 - 01:03:40
並非沒有道理。

01:03:40 - 01:03:41
好，你幫我看一下。

01:03:42 - 01:03:45
張瓊文大法官在釋字應該是756號解釋,

01:03:46 - 01:03:50
哦不，760號解釋的時候，他就特別提到說，有兩個重要的要素。

01:03:51 - 01:03:51
第一個，

01:03:52 - 01:03:59
申請釋憲一定判決本身要具體載明所適用的法律的名稱、條次或函文編號。

01:03:59 - 01:04:00
形式上就已經所謂適用該法

01:04:00 - 01:04:01
什麼樣的道理的,

01:04:01 - 01:04:03
張瓊文大法官講了兩個要素,

01:04:03 - 01:04:06
第一個要素是,只要有出現在裡面,形式上就符合了,

01:04:06 - 01:04:07
所以重點在什麼?重點在第二項。

01:04:08 - 01:04:08
來，他說，

01:04:09 - 01:04:11
所謂的適用啊，必須限於

01:04:11 - 01:04:21
確定終局裁判所依據或該裁判，不好意思，裁判，終局，確定終局裁判之依據，或裁判所獲致的結論，也就是主文，

01:04:21 - 01:04:25
與所引用的法令有密切關係，

01:04:25 - 01:04:32
否則該裁判陳述提及某一法令，亦非所謂的適用。

01:04:33 - 01:04:34
大家聽得懂什麼意思嗎?

01:04:34 - 01:04:35
很簡單嘛,

01:04:35 - 01:04:37
來，寬鬆意見跟嚴格意見基本上就是這樣子,

01:04:38 - 01:04:41
寬鬆意見是，這個判決裡面所有出現的法律，你通通可以申請釋憲哦,

01:04:41 - 01:04:43
但嚴格意見就是張瓊文大法官，

01:04:43 - 01:04:45
他的意見就是說，

01:04:45 - 01:04:46
不是不是不是，

01:04:46 - 01:04:48
你要申請的那個法律，

01:04:48 - 01:04:50
一定是造成你判決結果的

01:04:50 - 01:04:51
那個關鍵的法律。

01:04:52 - 01:04:53
就是，裡面，我隨便舉個例子喔。

01:04:54 - 01:04:56
我今天出現，裡面可能會出現很多函釋，

備註:說明函釋

01:04:56 - 01:05:05
但是最終造成你判決結果的那一條，那幾條，可能是一條，可能是兩條，才是真正的關鍵。

01:05:05 - 01:05:06
才是真正的關鍵。

01:05:07 - 01:05:09
你只能拿這個關鍵去申請釋憲。

01:05:10 - 01:05:10
好,

01:05:10 - 01:05:11
好，對。

01:05:11 - 01:05:16
這個應該是對，4756號解釋，張瓊文大法官的意見書裡面有特別提到這件事情。

01:05:17 - 01:05:17
好,

01:05:18 - 01:05:25
那這個時候就會產生，如果這樣討論的話，就會產生一個小小的一個爭議，那這個爭議就有點小複雜。

01:05:26 - 01:05:32
但我想講給大家聽，就讓大家對於我們的這個釋憲制度快要稍微更清楚一點。

01:05:33 - 01:05:33
好。

01:05:33 - 01:05:36
來，那我們把這個補充專題來跟大家講清楚。

01:05:36 - 01:05:37
好。

01:05:37 - 01:05:41
所以，現在大家應該開始知道，所適用什麼樣的概念了吧？

01:05:41 - 01:05:42
對不對？

01:05:42 - 01:05:45
就是基本上分成寬鬆跟嚴格，其實概念很簡單理解。

01:05:45 - 01:05:48
大法官多半是用寬鬆，多半是用寬鬆。

01:05:48 - 01:05:49
好，那我們來講這個很重要的事情。

01:05:50 - 01:05:54
來，這個講義先不用看，聽我講就好。

01:05:54 - 01:05:55
我先問大家,

01:05:55 - 01:05:59
這個禮拜一有一個很夯的事情,就是

01:06:00 - 01:06:01
大委員黃國昌,

01:06:01 - 01:06:03
他突然在臉書上發了一篇文,

01:06:03 - 01:06:04
大家記得是什麼嗎?

01:06:05 - 01:06:06
我覺得很重要,

01:06:07 - 01:06:08
他貼了一篇文說,

01:06:08 - 01:06:12
柯文哲收到投票通知單可以罷免,

01:06:13 - 01:06:16
然後他就說柯文哲不能來進行罷免,

01:06:16 - 01:06:18
然後他就來講這件事情,

01:06:18 - 01:06:20
你覺得他講得有沒有道理？

01:06:20 - 01:06:22
來，我們來思考這件事情喔。

01:06:22 - 01:06:25
我們先不要，我們現在不要從政治的角度，

01:06:25 - 01:06:26
我們先從法律跟人權的角度，

01:06:27 - 01:06:28
受刑人能不能投票？

01:06:29 - 01:06:30
能不能？

01:06:32 - 01:06:34
我先問大家一件事情，在臺灣，

01:06:34 - 01:06:36
來，在座各位應該都投過票吧？

01:06:37 - 01:06:38
大家都投過票。

01:06:38 - 01:06:38
大家，

01:06:38 - 01:06:39
還沒投過票的舉手。

01:06:40 - 01:06:42
哦，都還，你們都還沒投，比較年輕。

01:06:43 - 01:06:44
哦，比較年輕。

01:06:44 - 01:06:44
還是怎樣？

01:06:45 - 01:06:47
剛好錯過。剛好錯過，剛好錯過的樣子。

01:06:47 - 01:06:48
OK,OK,

01:06:48 - 01:06:49
所以禮拜六的會錯過嗎？

01:06:51 - 01:06:52
那這樣也是錯過了,

01:06:52 - 01:06:53
也是錯過,

01:06:53 - 01:06:54
我我我我也沒辦法投。

01:06:54 - 01:06:55
我也沒辦法投,

01:06:55 - 01:06:56
就感覺很沒有參與感這樣子喔。

01:06:57 - 01:06:57
好,

01:06:58 - 01:07:00
投票基本上是這樣子,

01:07:00 - 01:07:02
我們投票一定要去哪裡投票?

01:07:05 - 01:07:07
對對對對，當然當然，一定要去投開票所，

01:07:07 - 01:07:08
對不對？

01:07:08 - 01:07:09
但是投開票所在哪裡？

01:07:09 - 01:07:11
你的投開票所在哪裡？

01:07:11 - 01:07:12
戶籍地，非常好。

01:07:13 - 01:07:13
所以這很重要喔,

01:07:14 - 01:07:16
你要回家，你基本上你要所謂的回家投票,

01:07:16 - 01:07:18
但不一定，但戶籍地不一定是你的家啦,

01:07:18 - 01:07:21
像我自己的戶籍地就比較，跟我，就比較不是我家這樣子,

01:07:22 - 01:07:22
好,

01:07:22 - 01:07:27
所以你要知道一件事情，在臺灣有個非常重要的一個議題，就是不在籍投票這件事情。

01:07:27 - 01:07:28
為什麼？

01:07:29 - 01:07:33
因為臺灣的戶籍制度是全世界少數非常嚴謹的。

01:07:34 - 01:07:36
這個源自於日治時期，

01:07:36 - 01:07:37
為了日本人要管制臺灣，

01:07:37 - 01:07:39
所以為臺灣的戶籍制度

01:07:39 - 01:07:41
制定了非常綿密的一個政策，

01:07:41 - 01:07:44
所以在臺灣有非常非常完善的戶籍制度。

01:07:44 - 01:07:46
不是每個國家都有戶籍制度。

01:07:46 - 01:07:47
美國就沒有戶籍制度喔,

01:07:47 - 01:07:50
所以美國要去投票的時候,有些州要做什麼事情,大家知道嗎?

01:07:51 - 01:07:52
你要去登記,

01:07:52 - 01:07:56
有些之後你要你要去登記說,哎,我是選民,要算我喔,

01:07:56 - 01:07:58
對,而且他們還可以提前拿到投票。

01:07:59 - 01:07:59
像我這次朋友...

01:08:00 - 01:08:00
朋友去美國

01:08:00 - 01:08:00
他就拿那個總統大選的那個票

01:08:03 - 01:08:06
又，哎，好像不是總統大選，是某個地方公投的票

01:08:06 - 01:08:10
幹超複雜，我跟你講美國的那個選票來臺灣，我跟你講一定一堆人會投錯

01:08:10 - 01:08:11
臺灣的選票很簡單嘛

01:08:12 - 01:08:17
就就是那個同一個不是不是不是對這次是同一個不同意

01:08:17 - 01:08:18
然後平常是123

01:08:18 - 01:08:21
我跟大家講你仔細看中選會上面那個裁罰有些蠻有趣的

01:08:21 - 01:08:23
之前有一個選民他就是

01:08:24 - 01:08:27
他投完票之後，他把選票撕成一半

01:08:28 - 01:08:30
然後他，然後他把他支持的那個候選人

01:08:30 - 01:08:31
丟進去

01:08:31 - 01:08:35
就他以為要撕一半，把你支持的候選人丟進去

01:08:35 - 01:08:36
可是這就是什麼，你知道嗎

01:08:36 - 01:08:37
這就毀損選票

01:08:37 - 01:08:38
然後他不知道這件事情

01:08:38 - 01:08:40
我覺得其實還蠻可愛的

01:08:40 - 01:08:40
好

01:08:41 - 01:08:45
那我講的事情叫做臺灣的投票制度基本上就在籍投票

01:08:46 - 01:08:50
所以如果你不在你的戶籍，你就沒有辦法，你就沒有辦法投票

01:08:50 - 01:08:51
對不對

01:08:51 - 01:08:51
他們說

01:08:52 - 01:08:53
我隨便舉個例子

01:08:53 - 01:08:55
假設我戶籍在高雄，我人在臺北

01:08:55 - 01:08:57
我就必須得一定回鄉投票

01:08:58 - 01:08:58
可是有個問題啊

01:08:59 - 01:09:00
那被關的人怎麼辦

01:09:01 - 01:09:01
被關的人

01:09:01 - 01:09:03
不在自己戶籍，他一定不在自己戶籍

01:09:03 - 01:09:07
因為沒有人的戶籍在監獄裡面，在看守所裡面吧？

01:09:08 - 01:09:08
對不對？

01:09:09 - 01:09:10
所以重點來了，

01:09:10 - 01:09:11
監獄裡面的人是不能投票。

01:09:11 - 01:09:12
你覺得公不公平？

01:09:14 - 01:09:14
我覺得不公平啊

01:09:14 - 01:09:15
為什麼

01:09:15 - 01:09:21
因為受刑人沒票就意味著政治的觀點跟議程不需要關心受刑人啊

01:09:22 - 01:09:22
反正你沒票啊

01:09:22 - 01:09:23
而且你想想看如果臺灣有任何的人幫受刑人講話

01:09:27 - 01:09:28
你覺得他是掉票還是增票

01:09:29 - 01:09:29
一定掉票啊

01:09:29 - 01:09:30
為什麼

01:09:30 - 01:09:31
第一受刑人沒票

01:09:31 - 01:09:33
第二你幫壞人講話幹嘛

01:09:33 - 01:09:34
大家一定會這樣講啊

01:09:34 - 01:09:34
對不對

01:09:34 - 01:09:38
所以我其實非常開心這次大家開始關心受刑人的議題了

01:09:39 - 01:09:44
這開始非常多人幫柯文哲講話,說為什麼他不能投票

01:09:44 - 01:09:45
我其實我非常開心這件事情

01:09:45 - 01:09:49
因為這個東西已經喊非常多年從來沒有人關心

01:09:51 - 01:09:54
全部人都在罵你幫受刑人講話幹嘛

01:09:54 - 01:09:55
現在大家開始關心了

01:09:55 - 01:09:56
我為什麼感到很開心

01:09:56 - 01:09:58
好所以我們要討論議題，要受刑人的議題

01:09:59 - 01:10:00
受刑人

01:10:00 - 01:10:01
其實在臺灣,

01:10:01 - 01:10:01
我先講,

01:10:01 - 01:10:04
柯文哲不算受刑人，因為他還沒有判決確定,

01:10:04 - 01:10:05
但是我是說,

01:10:05 - 01:10:08
既然你是被拘束人生自由的人，他就會有不能投票的問題。

01:10:08 - 01:10:09
其實我先講我的立場，

01:10:09 - 01:10:10
我覺得非常不合理，

01:10:10 - 01:10:11
我認為非常不合理，

01:10:11 - 01:10:13
我認為受刑人應該要可以投票。

01:10:14 - 01:10:15
一定要給他們投票的機會

01:10:16 - 01:10:18
一定要給他們投票的機會

01:10:19 - 01:10:20
我這裡有個朋友

01:10:20 - 01:10:21
他就是他會去監獄

01:10:21 - 01:10:23
就是在監獄裡面演講

01:10:23 - 01:10:25
然後他說監獄裡的人看的電視不太多,

01:10:26 - 01:10:28
然後會發現他們能看公視,

01:10:28 - 01:10:29
因為我在公視有主持節目,

01:10:29 - 01:10:30
他發現,

01:10:30 - 01:10:31
很多受刑人認識我,

01:10:31 - 01:10:32
我非常的意外，

01:10:32 - 01:10:34
因為他們能看的東西不多這樣子，

01:10:34 - 01:10:34
然後他說，

01:10:34 - 01:10:36
因為我在電視裡面有幫他們講話，

01:10:36 - 01:10:39
所以他們對我就是感到好感這樣子。

01:10:40 - 01:10:40
我就覺得很

01:10:41 - 01:10:42
還有很微妙

01:10:42 - 01:10:43
很微妙

01:10:43 - 01:10:44
就是你看

01:10:44 - 01:10:46
幫受刑人講話，受刑人很開心這樣子

01:10:46 - 01:10:46
對,

01:10:46 - 01:10:47
因為我覺得受刑人,

01:10:47 - 01:10:48
坦白講,

01:10:48 - 01:10:50
他就是臺灣整個人權最陰暗的角落,

01:10:51 - 01:10:53
大家覺得他們最不需要

01:10:53 - 01:10:54
因為大家會覺得他們不可憐,

01:10:55 - 01:10:56
你知道,

01:10:56 - 01:10:57
討論人權議題的時候,

01:10:57 - 01:10:59
其實很常臺灣人出發點叫做可憐,

01:11:00 - 01:11:00
同性戀,

01:11:01 - 01:11:02
啊，可憐，不能結婚。

01:11:03 - 01:11:04
他不能結婚哪裡可憐？

01:11:05 - 01:11:05
對不對？

01:11:05 - 01:11:07
同性戀一定一定要平等，

01:11:07 - 01:11:09
但是我覺得不能結婚，沒有什麼好可憐的。

01:11:09 - 01:11:10
我覺得沒有可憐

01:11:10 - 01:11:11
結婚不好

01:11:11 - 01:11:11
好

01:11:13 - 01:11:14
這是開玩笑的啦

01:11:14 - 01:11:15
我覺得那只是一個選項

01:11:15 - 01:11:17
就是要給大家有結婚的選項，結不結是一回事。

01:11:18 - 01:11:18
對吧。

01:11:18 - 01:11:19
同性戀不能結婚，

01:11:19 - 01:11:19
大家覺得可憐，

01:11:19 - 01:11:20
所以我捍衛人權。

01:11:22 - 01:11:23
呃，經濟收入不好，

01:11:24 - 01:11:26
你的財產權有問題，

01:11:26 - 01:11:26
所以不好。

01:11:26 - 01:11:28
所以我要捍衛人民的財產權。

01:11:29 - 01:11:29
可是，

01:11:29 - 01:11:31
受刑人就是一些犯錯的人,

01:11:31 - 01:11:33
所以大家會覺得幹嘛捍衛他們的人權,

01:11:34 - 01:11:34
所以導致你看,

01:11:34 - 01:11:36
受刑人到現在是不能投票,

01:11:36 - 01:11:39
我覺得這是，這個其實是有它的問題在的。

01:11:40 - 01:11:42
他這個東西做不做得到，其實做得到嘛。

01:11:42 - 01:11:46
你就統計一下這些受刑人各戶籍地在哪裡嘛，

01:11:46 - 01:11:46
對不對？

01:11:46 - 01:11:48
然後你就印製那些選票，

01:11:48 - 01:11:50
然後直接給他們直接來進行投。

01:11:50 - 01:11:53
所以其實現實面是一定做得到的,

01:11:53 - 01:11:53
好,

01:11:53 - 01:11:54
這是一個問題,

01:11:54 - 01:11:56
但還有一個更慘的問題,

01:11:56 - 01:11:58
你想一件事情喔,

01:11:58 - 01:12:00
在臺灣過去經歷白色恐怖

01:12:00 - 01:12:00
恐怖期間的時候

01:12:01 - 01:12:05
有非常多的人，他其實基本上是被誣陷給抓進去的

01:12:06 - 01:12:10
而且如果經過統計你會發現，這其實裡面是有濃厚的族群議題

01:12:11 - 01:12:13
大家知道白色恐怖期間，戒嚴期間

01:12:14 - 01:12:18
本省人跟外省人誰被抓進去，這個監獄裡面誰比較多大家知道嗎

01:12:19 - 01:12:20
其實外省

01:12:20 - 01:12:20
為什麼

01:12:22 - 01:12:27
就這個結論一定是共匪，但為什麼外省人比較容易被認定是共匪

01:12:28 - 01:12:28
非常好

01:12:29 - 01:12:32
那思念中國的人嘛，就急著回家，你共匪

01:12:32 - 01:12:33
所以就會被抓進去了

01:12:34 - 01:12:42
那重點又來了，抓進去之後你會想寫信給誰，還是一樣給你自己的家人跟夥伴嘛

01:12:42 - 01:12:45
說我現在碰到什麼樣子一個狀況，所以說信對裡面來講

01:12:45 - 01:12:45
是非常非常重要的一件事情

01:12:45 - 01:12:45
好，重點來了

01:12:46 - 01:12:50
按照我們臺灣的監獄行刑法跟監獄行刑法施行細則

01:12:52 - 01:12:53
會有一個狀況

01:12:54 - 01:12:55
這裡面沒有寫

01:12:55 - 01:12:59
這裡面沒有寫，因為我只是先把這個解釋講清楚，讓大家去探討這個

01:12:59 - 01:13:00
程序問題

01:13:01 - 01:13:06
我先講這個專題有一點點小小的困難理解，所以我必須把這個背景講得清楚一點，你才會比較有感受，好。

01:13:07 - 01:13:08
所以是這個樣子的

01:13:09 - 01:13:14
大家知道你寫信啊，寫信，你在監獄裡面寫信，寫信出去之後會發生什麼事情，大家知道嗎？

01:13:15 - 01:13:17
過去監獄官會直接把你的信拿來看。

01:13:19 - 01:13:20
然後他會說什麼

01:13:21 - 01:13:27
如果你的信件的內容有足以違反監獄紀律或妨害監獄的秩序

01:13:28 - 01:13:29
我會直接把它刪掉

01:13:30 - 01:13:32
所以如果我在裡面寫說什麼

01:13:32 - 01:13:34
我說幹監獄官操機掰，假設假設這樣寫

01:13:35 - 01:13:36
這句刪掉

01:13:36 - 01:13:37
這句又刪掉

01:13:38 - 01:13:39
那最後這樣刪掉啊，對不對，好

01:13:41 - 01:13:42
那問題就來了

01:13:42 - 01:13:42
這樣合理嗎

01:13:44 - 01:13:45
這樣子是合理嗎？

01:13:45 - 01:13:49
監獄官真的可以有這麼大的權力去審查我們受刑人的言論自由嗎？

01:13:50 - 01:13:51
甚至是秘密通訊自由？

01:13:52 - 01:13:55
好，先問大家一件事情，受刑人有沒有言論自由跟秘密通訊自由？

01:13:56 - 01:13:56
有嘛！

01:13:56 - 01:13:59
我們跟受刑人講好的規則叫做什麼？

01:14:00 - 01:14:01
這刑法嘛，

01:14:01 - 01:14:01
對不對？

01:14:02 - 01:14:02
刑法怎麼講？

01:14:03 - 01:14:06
你觸犯什麼什麼的構成要件。

01:14:06 - 01:14:09
那法律效果就是幾年以上以下有期徒刑嘛。

01:14:09 - 01:14:14
我們在構成要件裡面有沒有說幾年以上幾年以下有期徒刑，並且你沒有言論自由？

01:14:14 - 01:14:15
沒有這樣寫啊。

01:14:15 - 01:14:16
所以他有言論自由。

01:14:16 - 01:14:17
可問題就來了。

01:14:18 - 01:14:24
這等於是，第一，受刑人是沒有完整的言論自由跟秘密通訊自由。

01:14:25 - 01:14:25
好,

01:14:25 - 01:14:26
我先問大家,

01:14:26 - 01:14:30
受刑人沒有完整的言論自由跟秘密通訊自由，你覺得合不合理？

01:14:31 - 01:14:34
我先跟大家講，我們探討法律就是要這樣很有層次的。

01:14:34 - 01:14:35
它不是有跟無。

01:14:36 - 01:14:38
不是說受刑人沒有言論自由去死，

01:14:38 - 01:14:39
不能，

01:14:39 - 01:14:40
他要有。

01:14:40 - 01:14:42
可是他要多完整？

01:14:42 - 01:14:46
如果你要有完整的言論自由的話,那應該怎麼樣?

01:14:46 - 01:14:48
那一定要放他出來啊,

01:14:48 - 01:14:49
他才會有完整的言論自由,

01:14:49 - 01:14:53
他關在裡面就沒辦法有完整，你看柯文哲現在沒辦法跟群眾講話啊。

01:14:53 - 01:14:54
對不對?

01:14:54 - 01:14:54
好。

01:14:55 - 01:14:56
所以你就知道一件事情，

01:14:57 - 01:15:07
監獄裡面的

01:15:07 - 01:15:21
受刑人可不可以

01:15:21 - 01:15:40
有完整的言論自由？

01:15:40 - 01:15:41
沒辦法。

01:15:41 - 01:15:42
所以重點又來了，

01:15:42 - 01:15:46
所以我們要探討的事情是，既然他是受刑人，他必然沒有辦法有完整的言論自由。

01:15:47 - 01:15:49
可是我們要給他一個合理的言論自由，

01:15:49 - 01:15:50
這就是我們要探討的事情。

01:15:51 - 01:15:57
所以監獄裡面的這個監獄官可以審查他所寫的信件，這到底是不是一個對的事情。

01:15:57 - 01:15:59
好，發生一件事情。

01:16:00 - 01:16:01
新聞媒體報導的話，

01:16:01 - 01:16:02
幹，我的責任，

01:16:03 - 01:16:03
對不對？

01:16:03 - 01:16:05
好，所以他就叫他怎麼樣，叫刪除。

01:16:06 - 01:16:08
邱和順呢，

01:16:08 - 01:16:09
就是不開心了。

01:16:09 - 01:16:14
在講的時候因為一直是很多人搶救的對象，所以邱和順身邊應該有蠻多蠻厲害的律師。

01:16:15 - 01:16:16
所以就決定做一件事情。

01:16:17 - 01:16:20
他的信件被監獄官拿掉內容。

01:16:21 - 01:16:22
他有沒有權利受損？

01:16:23 - 01:16:23
有沒有？

01:16:24 - 01:16:24
有。

01:16:25 - 01:16:26
有權利受損要做什麼事情？

01:16:27 - 01:16:28
訴訟啊。

01:16:28 - 01:16:29
可是問題來了。

01:16:31 - 01:16:33
受刑人能訴訟嗎？

01:16:33 - 01:16:39
受刑人可以針對監獄裡面給他的處分或其他公權力措施來進行訴訟嗎？

01:16:40 - 01:16:41
沒辦法。

01:16:42 - 01:16:46
所以你看，講到這邊你有沒有覺得要不要當受刑人？

01:16:46 - 01:16:48
所以你就覺得我在問什麼屁話。

01:16:48 - 01:16:49
當然不要當受刑人。

01:16:49 - 01:16:52
可是你會覺得在臺灣當受刑人其實也有點慘。

01:16:54 - 01:16:54
沒辦法投票。

01:16:56 - 01:16:57
沒有完整的言論。

01:16:57 - 01:16:59
沒有合理的言論自由。

01:16:59 - 01:17:01
甚至連訴訟權都沒有。

01:17:01 - 01:17:02
所以表示什麼？

01:17:02 - 01:17:09
如果監獄裡面相關的行政人員對你做出不合理的公權力措施，你也沒有辦法尋求訴訟。

01:17:11 - 01:17:11
所以重點來了。

01:17:11 - 01:17:12
好。

01:17:12 - 01:17:13
開始要進入到專題的內容喔。

01:17:14 - 01:17:15
如果你是邱和順，

01:17:16 - 01:17:17
你現在要進行訴訟。

01:17:17 - 01:17:22
你訴訟標的叫做監獄官憑什麼把我寫信內容給刪掉？

01:17:23 - 01:17:23
我要打行政訴訟。

01:17:24 - 01:17:25
請問你打行政訴訟結論是什麼？

01:17:27 - 01:17:27
我直接問一件事情。

01:17:29 - 01:17:30
你能不能訴願？

01:17:30 - 01:17:31
你不能訴願嘛。

01:17:31 - 01:17:34
對不對？所以你無從訴願，你就直接進行訴訟。

01:17:35 - 01:17:38
你訴訟的時候行政法院會給你什麼東西？

01:17:40 - 01:17:41
我更直接講。

01:17:41 - 01:17:44
行政法院會為你做出一個判決，

01:17:44 - 01:17:45
還是給你一個裁定？

01:17:47 - 01:17:48
什麼是判決？

01:17:48 - 01:17:49
大家先理解這件事情。

01:17:49 - 01:17:56
判決就是法院有審判權來進行審判。

01:17:57 - 01:17:59
所以我上上禮拜有沒有跟大家講，

01:17:59 - 01:17:59
審判一定是，

01:18:00 - 01:18:01
一個句號，暫時的一個句號。

01:18:02 - 01:18:04
因為它不是終局，也不是定驗，

01:18:05 - 01:18:06
它至少可以做本案的判決。

01:18:06 - 01:18:07
那我問大家，

01:18:08 - 01:18:10
如果受刑人沒有辦法訴訟，

01:18:11 - 01:18:13
那意味著，法官有沒有審判權？

01:18:14 - 01:18:18
法官如果沒有審判權的話,你這個案子送進來,法官只能做一件事情叫什麼?

01:18:18 - 01:18:19
裁定駁回啊,

01:18:19 - 01:18:21
我沒辦法訴訟啊。

01:18:22 - 01:18:24
所以法官就給他一個裁定駁回啦。

01:18:24 - 01:18:25
重點來了喔,

01:18:25 - 01:18:27
那這時候邱和順要做什麼事情？

01:18:27 - 01:18:31
他最終，他現在已經拿到這個裁定駁回了。

01:18:31 - 01:18:32
已經定讞了啦。

01:18:32 - 01:18:34
因為他就不能訴訟了，所以他接下來只有最後一個路是什麼？

01:18:34 - 01:18:35
申請什麼？

01:18:35 - 01:18:37
按照當時的詞彙叫做大法官解釋。

01:18:38 - 01:18:38
好,

01:18:39 - 01:18:42
到這邊為止,你會覺得這一個故事大概就這樣嘛,

01:18:42 - 01:18:44
受刑人很可憐,什麼都不能做,

01:18:44 - 01:18:45
所以他想辦法去挑戰,

01:18:45 - 01:18:50
挑戰的時候必然拿到裁定駁回，要去申請大法官解釋，想辦法捍衛自己權利，

01:18:50 - 01:18:51
都是非常勵志的一個故事，

01:18:52 - 01:18:53
可是這時候碰到一個程序上的問題。

01:18:54 - 01:18:54
來，

01:18:54 - 01:18:56
我問大家一件事情喔，

01:18:57 - 01:19:02
你覺得我們現在講的名詞叫做什麼？所適用法規範嘛。

01:19:03 - 01:19:07
那我問大家，邱和順拿到的東西叫做一個裁定。

01:19:07 - 01:19:10
這個裁定，你想想看那個法官會講什麼？

01:19:11 - 01:19:15
那個法官會認真地論述說，對呀，

01:19:16 - 01:19:20
這個監獄行刑法跟施行細則，哪邊怎麼樣，哪邊怎麼樣。

01:19:20 - 01:19:21
因此怎麼樣怎麼樣,

01:19:22 - 01:19:26
還是法官會跟你講說依照行政程序法、行政訴訟法規定所以裁定駁回？

01:19:27 - 01:19:27
應該是這個吧？

01:19:28 - 01:19:29
因為他沒有辦法審判啊。

01:19:30 - 01:19:36
所以你要，邱和順要argue的問題是，監獄行刑法裡面給予監獄官這麼大的權利到底合不合理？

01:19:36 - 01:19:37
這是他要argue的事情,

01:19:37 - 01:19:41
可是他拿到的裁定叫做依照這個法律，依照這個法律，我沒辦法做裁定駁回。

01:19:42 - 01:19:42
那問題就來啦，

01:19:43 - 01:19:50
終局法院會適用他想要argue的監獄行刑法跟監獄行刑法施行細則嗎？

01:19:51 - 01:19:51
不會啊。

01:19:52 - 01:19:54
所以本案就碰到這個問題，為什麼？

01:19:54 - 01:19:57
來，這事情就是這樣子，因為當時他根本不能進行訴訟。

01:19:57 - 01:20:00
所以不能進行訴訟的狀況底下，他申請大法官

01:20:00 - 01:20:00
解釋，他的終局法院拿到的那個裁定，要申請釋憲的時候，根本沒有辦法，裡面有提及到合理的規定，那你幫我開第17頁的地方，來。

01:20:12 - 01:20:16
你幫我開第二點，終局裁判所適用的法律，打上大問號。

01:20:16 - 01:20:19
來，這裡面都會想到一些舊法的規定，大家看看就好。

01:20:19 - 01:20:21
來，這產生一個問題，

01:20:21 - 01:20:23
法院所使用的法律是什麼？

01:20:23 - 01:20:24
因為在456號解釋裡面，

01:20:24 - 01:20:26
法院根本沒有審判權，

01:20:26 - 01:20:27
申請人提起本案訴訟，

01:20:27 - 01:20:28
欠缺起訴必要，

01:20:28 - 01:20:31
依照行政程序法107條第一項跟第款，

01:20:31 - 01:20:32
逕予裁定程序駁回。

01:20:32 - 01:20:35
因此，法院會有這樣所適用的法律嗎？

01:20:35 - 01:20:37
當然法院一定會有所適用的法律，

01:20:37 - 01:20:40
但是那些法律是行政程序法第92條第一項，

01:20:40 - 01:20:42
訴願法第一條第一項，第三條第一項，

01:20:42 - 01:20:44
行政程序法第六條第一項，

01:20:44 - 01:20:46
根本不是影響當事人的監獄行刑法。

01:20:46 - 01:20:47
所以問題就來了，那怎麼辦？

01:20:49 - 01:20:49
欸

01:20:50 - 01:20:52
那如果我是求償的時候，我一定超度爛的。

01:20:53 - 01:20:54
這是什麼法治國家？

01:20:55 - 01:20:56
意思是說什麼？

01:20:57 - 01:21:01
所以如果我今天要挑戰的事情是，我根本沒有審判權。

01:21:02 - 01:21:06
法院沒有審判權，我想挑戰法院沒有審判權這件事情，難道我都討厭，我都沒辦法挑戰嗎？

01:21:09 - 01:21:09
好

01:21:09 - 01:21:10
好

01:21:10 - 01:21:14
來,我最後跟大家講,請告訴我,我現在講哪一號解釋。

01:21:17 - 01:21:17
七

01:21:17 - 01:21:18
五六嘛。

01:21:19 - 01:21:20
所以結論，大法官有沒有受理？

01:21:22 - 01:21:22
有啊。

01:21:22 - 01:21:25
因為是756號解釋，表示說大法官其實給答案已經受理了。

01:21:25 - 01:21:27
所以重點我要探討什麼事情？我要探討不同意見啊。

01:21:29 - 01:21:33
我跟大家講，我們在看大法官解釋的時候，一定有一個很重要的事情，不同意見是我們必須要關注的，為什麼？

01:21:35 - 01:21:39
因為唯有了解不同意見，我們才能昇華我們對內涵解釋的理解。

01:21:39 - 01:21:44
你才會真正的懂，為什麼有人這樣想，為什麼有人不同意。

01:21:44 - 01:21:46
就是我跟大家，我覺得我們要養成一個習慣就是。

01:21:47 - 01:21:50
有時候你在社會上聽到一些很扯的事情的時候。

01:21:50 - 01:21:51
你一定要去想。

01:21:52 - 01:21:55
那個在你心中聽起來很笨很扯的那件事情，為什麼會有人支持？

01:21:56 - 01:21:57
搞不好有他的理由。

01:21:58 - 01:22:00
我覺得這是很重要的一件事情。

01:22:00 - 01:22:01
就我覺得我這樣長大，

01:22:01 - 01:22:04
我小時候一定覺得，哇，那個東西好白痴哦，誰會支持？

01:22:04 - 01:22:07
就你就聽完會發現，幹，他講的有道理耶。

01:22:07 - 01:22:09
我覺得會有這樣狀況。

01:22:09 - 01:22:11
所以我們就來看一下，這幾個大法官講什麼事情。

01:22:12 - 01:22:17
來你幫我看第17頁，下面有三位大法官講出了質疑，認為本案都不應該受理。

01:22:17 - 01:22:19
例如陳碧玉大法官就認為說，對啊，

01:22:20 - 01:22:23
本案的法院根本沒有使用法律啊。

01:22:23 - 01:22:29
因為當事人所要挑戰的是監獄行刑法裡面，監獄官可以刪除你寄信這件事情。

01:22:30 - 01:22:33
但是你拿到的終局法院裡面，根本沒有用到這些法律。

01:22:33 - 01:22:35
他用到的是什麼？行政程序法。

01:22:36 - 01:22:39
抱歉，請問我要受理什麼東西？

01:22:39 - 01:22:41
黃璽君大法官也認為是這樣子。

01:22:42 - 01:22:45
張瓊文大法官也認為說，是啊，有這樣子的一個問題。

01:22:46 - 01:22:46
好。

01:22:46 - 01:22:51
他就說，他就認為說本案其實並沒有所適用的法規範這件事情。

01:22:51 - 01:22:53
好，所以我要跟大家講。

01:22:54 - 01:22:56
這個問題可大可小，

01:22:56 - 01:22:57
可大可小。

01:22:58 - 01:23:03
比如說什麼？法終局法院所適用的規範這件事情，它可大可小。

01:23:03 - 01:23:07
你只要認為說，其實我完全理解當事人想要argue的事情，

01:23:07 - 01:23:11
因為我這樣講好了，本案這個受刑人所要抗爭的事情。

01:23:12 - 01:23:12
是不是合理的？

01:23:13 - 01:23:14
其實蠻合理的啊。

01:23:14 - 01:23:15
來，我跟大家講結論是什麼。

01:23:16 - 01:23:18
結論是大法官後來做出解釋。

01:23:18 - 01:23:21
釋字755號解釋，受刑人可不可以訴訟？

01:23:21 - 01:23:22
可以，打上勾。

01:23:22 - 01:23:24
以前不可以，現在可以。

01:23:24 - 01:23:29
第二，受刑人寫信這件事情，監獄官對他的管理措施，很多被宣告違憲。

01:23:30 - 01:23:31
所以我們重新架構出來。

01:23:31 - 01:23:33
所以現在受刑人是可以訴訟的。

01:23:33 - 01:23:36
現在受刑人寫信所受到的限制也是比較合理的。

01:23:36 - 01:23:38
好，那只差什麼？我覺得投票。

01:23:39 - 01:23:43
我覺得大家還是多關注這個議題，就是臺灣到底要不要實施不在籍投票。

01:23:44 - 01:23:46
其實我覺得蠻多人是沒有辦法好好投票的。

01:23:46 - 01:23:50
你知道除了受刑人沒有辦法好好投票之外，還有誰不能好好投票嗎？

01:23:51 - 01:23:51
軍人。

01:23:52 - 01:23:54
因為軍人他在營區啊,

01:23:55 - 01:23:58
他有時候有些軍人的放假是他在營區的放假。

01:23:58 - 01:23:59
那他不能投票嗎?

01:24:00 - 01:24:01
這對他其實也蠻不公平的。

01:24:02 - 01:24:04
或是像警局，

01:24:04 - 01:24:08
警察或消防員其實都會有這樣類似的一個問題。

01:24:10 - 01:24:12
其實臺灣啊，有一個很有趣的統計。

01:24:12 - 01:24:16
大家知道我們大法官的解釋跟憲法判決裡面，

01:24:16 - 01:24:19
點擊率最高的是哪一個，哪一號解釋或判決，大家知道嗎？

01:24:20 - 01:24:20
大家猜猜看。

01:24:21 - 01:24:23
但我不確定大家知道的量多不多。

01:24:24 - 01:24:26
大家就會想說，同性婚姻釋字748，其實不是748。

01:24:26 - 01:24:28
748好像第二名還是第三名。

01:24:28 - 01:24:31
第一名是釋字785號解釋。

01:24:31 - 01:24:33
這號解釋是在關心誰，大家知道嗎？

01:24:34 - 01:24:34
消防員。

01:24:35 - 01:24:36
是在關心消防員。

01:24:36 - 01:24:38
所以這號解釋非常非常重要，我們之後也會跟大家講。

01:24:39 - 01:24:42
其實消防員的權益，我真的也希望大家多多關心這件事情。

01:24:43 - 01:24:45
因為消防員的工作其實真的蠻辛苦的。

01:24:45 - 01:24:47
真的蠻辛苦的,

01:24:47 - 01:24:48
就是我覺得蠻可憐的,

01:24:49 - 01:24:51
就他們真的是超時工作。

01:24:51 - 01:24:54
然後很努力的,

01:24:55 - 01:24:57
就是對人家消防員很重、很重要嘛！

01:24:57 - 01:24:59
而且他們生命風險是高的。

01:25:00 - 01:25:02
我講個不客氣的一件事情。

01:25:04 - 01:25:07
你說律師，大家以後目標是要考律師。

01:25:07 - 01:25:10
你覺得律師的工作的生命風險是高還是低？

01:25:13 - 01:25:16
我在當律，呃，我在當律訓的那一年，2017年的時候，

01:25:16 - 01:25:18
有一個律師，

01:25:18 - 01:25:20
他陪他當事人，

01:25:20 - 01:25:20
剛開完庭，

01:25:21 - 01:25:24
然後往外面走，就被車撞死了。

01:25:24 - 01:25:26
就被對造開車撞死。

01:25:26 - 01:25:27
但那個畫面其實蠻可怕,

01:25:27 - 01:25:31
就是你就走,然後就直接直接撞上去,死了。

01:25:32 - 01:25:33
去年有一個律師,

01:25:33 - 01:25:36
他在臺中,也是陪別人去點交房子。

01:25:37 - 01:25:38
結果他就被別人燒死了。

01:25:38 - 01:25:40
那個律師甚至是我同事的媽媽。

01:25:41 - 01:25:42
所以,你就可以想一件事情,

01:25:42 - 01:25:47
很多時候非常多律師就說,律師的生命風險很高。

01:25:48 - 01:25:48
可是是嗎?

01:25:49 - 01:25:52
這兩件事情固然是悲劇，可是你跟消防員比起來，

01:25:53 - 01:25:54
你跟警察比起來，

01:25:54 - 01:25:56
誰的生命風險才高？

01:25:56 - 01:25:57
是他們吧。

01:25:58 - 01:25:59
所以我覺得大家

01:26:00 - 01:26:01
以後當律師之後也不要

01:26:01 - 01:26:06
會有一，我覺得有些，我覺得我看到蠻多律師會很常講一些話，

01:26:06 - 01:26:09
我都會覺得，其實我蠻不喜歡的。

01:26:11 - 01:26:13
說律師賺得很少。

01:26:14 - 01:26:18
律師再怎麼賺得少，跟很多職業比起來，

01:26:18 - 01:26:20
真的已經算不錯了。

01:26:20 - 01:26:22
你可以說CP值沒那麼高,

01:26:22 - 01:26:25
對，有些情況底下CP值真的沒那麼高，

01:26:25 - 01:26:28
可是你是可以有機會讓它變高的。

01:26:29 - 01:26:29
欸，

01:26:29 - 01:26:30
你要想一件事情，

01:26:30 - 01:26:31
你當律師好，

01:26:31 - 01:26:32
我舉個例子，

01:26:32 - 01:26:36
你當律師你受僱，一個月五萬，辦十幾二十個案子，三四十個案子，

01:26:37 - 01:26:38
CP值超低的啊，超可憐的啊。

01:26:39 - 01:26:40
但是你有沒有機會，

01:26:40 - 01:26:44
你之後自己出來做，一個月接兩、三個案子就十幾、十幾萬。

01:26:45 - 01:26:45
有啊。

01:26:45 - 01:26:50
所以這個工作是能想辦法讓它從CP值低變CP值高的。

01:26:50 - 01:26:53
可是如果是消防員，他能怎樣CP值變高？

01:26:54 - 01:26:56
如果是警察怎樣CP值能變高?

01:26:57 - 01:26:59
所以我意思是說,我可以理解情緒上你會想抱怨,

01:27:00 - 01:27:04
但是你千萬不要有一種就是,啊,我們律師喔,就是,那就在耍帥,你知道嗎?

01:27:05 - 01:27:06
就是我我認真跟大家講,

01:27:06 - 01:27:07
我們考上律師之後,

01:27:07 - 01:27:11
我們的生活真的可以比一般人再稍微好一點,

01:27:11 - 01:27:11
這是事實,

01:27:11 - 01:27:12
我們不要否認這件事情。

01:27:13 - 01:27:16
不要一直那邊講說，要不是家裡沒錢，誰要當律師。

01:27:16 - 01:27:18
幹，這句話我真的沒辦法接受。

01:27:18 - 01:27:20
就是我們必須承認一件事情，你當上律師，

01:27:21 - 01:27:22
我覺得當什麼還比較慘，你知道嗎？

01:27:22 - 01:27:24
我覺得當法官還比較慘。

01:27:25 - 01:27:27
因為法官案子真的太多了。

01:27:28 - 01:27:28
對不對？

01:27:28 - 01:27:29
你也不能偷懶，

01:27:29 - 01:27:31
當律師你也有機會可以偷懶。

01:27:31 - 01:27:31
為什麼？

01:27:31 - 01:27:33
你很想辭職啊。

01:27:33 - 01:27:36
對，你大不了就辭職，等下一個工作。

01:27:36 - 01:27:38
可是法官沒有辦法

01:27:38 - 01:27:38
就是

01:27:38 - 01:27:39
律師，律師是一個

01:27:39 - 01:27:42
你可以辭職再回去，辭職再回去，辭職再回去

01:27:42 - 01:27:43
法官沒辦法

01:27:43 - 01:27:43
檢察官沒辦法。

01:27:44 - 01:27:45
所以我覺得律師,

01:27:46 - 01:27:49
但律師相較於過去比起來，現在賺的真的有比較少,

01:27:49 - 01:27:52
因為律師也越來越多，這也是事實。

01:27:52 - 01:27:56
但是我覺得在這種情況下，我們跟一般人比起來真的還是比較好。

01:27:56 - 01:27:57
我覺得這也是事實。

01:27:57 - 01:27:58
我覺得我們討論事情必須要這樣，

01:27:58 - 01:28:00
我們必須很老實面對。

01:28:00 - 01:28:07
我們律師就是比別人，不管是在我們的資歷啊，或是資質，或者是生活，就是會比較高一點的時候，其實我們必須要承擔更多的事情跟責任，然後不要覺得

01:28:11 - 01:28:13
不要覺得好像就是啊，其實我們也很慘

01:28:13 - 01:28:16
你看到別人你會發現其實我們沒有這麼慘

01:28:17 - 01:28:20
所以還是跟大家講,如果都補習來努力考上律師

01:28:21 - 01:28:21
好要拚一下

01:28:21 - 01:28:25
我跟大家講啦,努力考上律師,我覺得考上律師最主要關鍵是什麼,你知道嗎

01:28:26 - 01:28:26
鬥志

01:28:28 - 01:28:29
就鬥志

01:28:29 - 01:28:36
因為你要讀的書很多，所以很大的狀況底下，你的競爭對手很多人讀到一半會放棄

01:28:37 - 01:28:39
所以你只要不放棄要鬥志

01:28:39 - 01:28:40
我覺得最重要的一件事情

01:28:41 - 01:28:42
就是幹我不能輸

01:28:42 - 01:28:44
我就覺得幹不行不輸

01:28:44 - 01:28:46
我就是他媽就是要，要把這些東西全部吃下去

01:28:47 - 01:28:47
你要有這個鬥志

01:28:48 - 01:28:52
因為很多人讀到最後後面會覺得幹好累喔

01:28:52 - 01:28:54
然後他的心態就會崩掉

01:28:54 - 01:28:56
然後他就會放棄

01:28:56 - 01:28:58
但是你千萬不要這樣想

01:28:59 - 01:29:02
你一旦這樣想，你就很有可能會考不上

01:29:02 - 01:29:04
所以我覺得鬥志比什麼都來得重要

01:29:04 - 01:29:07
這我特別想跟大家分享一件事情

01:29:08 - 01:29:10
這是有感而發，有感而發

01:29:10 - 01:29:11
那就是大家聽聽就好

01:29:11 - 01:29:13
大家聽聽就好，不一定要這個

01:29:14 - 01:29:14
呃

01:29:15 - 01:29:16
覺得怎麼樣這樣子

01:29:17 - 01:29:17
好

01:29:17 - 01:29:19
來，我們翻到第18頁的地方

01:29:24 - 01:29:24
來

01:29:24 - 01:29:24
我們看一下

01:29:25 - 01:29:27
有一個理論的反思是什麼

01:29:27 - 01:29:29
那這邊是什麼好

01:29:30 - 01:29:31
來

01:29:31 - 01:29:32
事情是這個樣子的

01:29:33 - 01:29:34
我們剛剛講的嘛

01:29:34 - 01:29:38
人民如果能申請釋憲的話，他一定要有所謂的釋憲標的

01:29:38 - 01:29:40
那這個標的是什麼

01:29:41 - 01:29:42
這個標的是什麼

01:29:43 - 01:29:48
對，這個標的基本上就是指它終局法院所適用的規定嘛，對不對

01:29:49 - 01:29:49
好問題來了

01:29:51 - 01:29:53
大法官在判定上會這麼死板嗎

01:29:54 - 01:29:57
我們會發現大法官會很喜歡創設各種的例外

01:29:58 - 01:29:59
所以我們要把它例外學好

01:29:59 - 01:30:00
來

01:30:00 - 01:30:01
那你幫我看第18頁,

01:30:01 - 01:30:04
理論擴張的解釋，訴外解釋:重要性理論。

01:30:04 - 01:30:04
好,

01:30:05 - 01:30:05
什麼意思？

01:30:06 - 01:30:08
大法官後來提出所謂的重要性理論，

01:30:08 - 01:30:16
也就是說，大法官最後受理的規定，沒有大家想像中的這麼嚴格。

01:30:17 - 01:30:17
好。

01:30:17 - 01:30:20
你幫我看一下739號解釋理由書，

01:30:20 - 01:30:23
內容怎麼樣不重要，我們看看你看得懂的地方就好。

01:30:23 - 01:30:25
你幫我一個字一個字看，

01:30:25 - 01:30:25
來，

01:30:26 - 01:30:28
我念給大家聽，大家仔細想一下。

01:30:28 - 01:30:33
又獎勵重劃辦法第26條第一項規定，

01:30:33 - 01:30:35
為確定終局裁判所適用，

01:30:35 - 01:30:38
但未經申請人申請解釋。

01:30:38 - 01:30:39
好,

01:30:39 - 01:30:44
這邊先畫個，就是這邊是第一，第一個，第一段重要事情。

01:30:44 - 01:30:45
再來第二個,

01:30:45 - 01:30:53
同辦法第九條第三款、第六款的規定，未為確定終局裁判所適用，亦未經當事人申請解釋。

01:30:53 - 01:30:53
好,

01:30:53 - 01:30:54
這邊是第二個。

01:30:54 - 01:30:55
好，到這邊先停一下。

01:30:56 - 01:30:57
所以表示說什麼？

01:30:57 - 01:31:02
大法官講了說，欸，有一個法條怎麼樣，是不是終局法院所適用的？

01:31:02 - 01:31:03
是,

01:31:03 - 01:31:04
但當事人有沒有申請？

01:31:05 - 01:31:05
沒有。

01:31:06 - 01:31:09
另外大法官又講說，還有這個還有這個還有這個,

01:31:10 - 01:31:15
當事人不在這個終局法院所適用的規定，當事人也沒申請。

01:31:16 - 01:31:16
對不對？

01:31:17 - 01:31:17
好，

01:31:17 - 01:31:19
然後我們看最後一行大法官怎麼講。

01:31:21 - 01:31:27
他說，均與同辦法第20條規定具有重要關聯性，應一併納入審查範圍。

01:31:28 - 01:31:28
好。

01:31:29 - 01:31:31
所以你幫我看下面，你幫我看下面畫的是哪個四格。

01:31:32 - 01:31:32
好。

01:31:33 - 01:31:34
來你看喔，

01:31:34 - 01:31:37
終局法院、終局裁判所適用的規定，

01:31:37 - 01:31:42
當事人有申請規定，按照我們憲法訴訟法第59條，那當然可以受理嘛，對不對？

01:31:42 - 01:31:48
可是會發生一個狀況，終局裁判，終局裁判所適用，但是當事人沒有申請，

01:31:49 - 01:31:52
跟終局裁判沒有適用，當事人也沒申請，

01:31:53 - 01:31:56
大法官都可以怎麼樣，把它抓進來。

01:31:56 - 01:31:57
什麼意思？

01:31:57 - 01:31:58
好，來看我這邊。

01:31:59 - 01:32:00
也就是說，

01:32:00 - 01:32:00
做什麼，來。

01:32:01 - 01:32:07
假設我們今天拿到一個終局裁判，這個終局裁判裡面有提到A、B、C的法條。

01:32:07 - 01:32:10
所以這怎麼會做的事情叫做，這個當事人呢，

01:32:11 - 01:32:15
他今天就會拿這個終局法院裡面說，跟大法官說，大法官，

01:32:15 - 01:32:21
他就把這個A抓下來說，他會跑去跟大法官說，

01:32:21 - 01:32:27
大法官，這個A是我終局法院所適用的規定，我認為它違憲，你把它宣告違憲好不好。

01:32:27 - 01:32:29
所以大法官這時候就會說，好，那我受理了，

01:32:30 - 01:32:30
對不對。

01:32:30 - 01:32:31
有問題。

01:32:31 - 01:32:33
那這時候大法官會額外做一件事情，會叫做什麼？

01:32:33 - 01:32:35
他會看一件事情叫做，

01:32:35 - 01:32:37
我只受理A，夠嗎？

01:32:38 - 01:32:44
會不會有種狀況是，如果我單看A本身不違憲，

01:32:44 - 01:32:47
可是如果加上B，

01:32:47 - 01:32:51
可能加起來的狀況，好像可能就違憲了喔。

01:32:52 - 01:32:54
可是當事人你只申請A，

01:32:54 - 01:32:57
申請碰到一號解釋的機率又不高。

01:32:57 - 01:33:01
碰到，他說一號解釋裡面必然會有法律上的爭議。

01:33:02 - 01:33:05
一千百個，千萬個案件裡面可能才碰到A這個法條。

01:33:05 - 01:33:10
大法官就會自己按照所謂的，重要性理論。

01:33:12 - 01:33:13
重要性理論。

01:33:13 - 01:33:15
就說，這都很重要。

01:33:15 - 01:33:17
所以我就一併怎麼樣，納入進來討論。

01:33:18 - 01:33:20
所以就說，我知道當事人只申請A。

01:33:20 - 01:33:24
但我大法官覺得B很重要，雖然你沒申請，我把它拉進來討論。

01:33:25 - 01:33:26
甚至，

01:33:26 - 01:33:27
D，

01:33:27 - 01:33:28
甚至E，

01:33:28 - 01:33:30
你雖然不在法院判決裡面，

01:33:31 - 01:33:33
但是呢，我認為太重要了，

01:33:33 - 01:33:35
應該都一併怎麼樣，要納入進來討論。

01:33:35 - 01:33:37
所以大法官可以這樣做喔。

01:33:37 - 01:33:38
好。

01:33:38 - 01:33:40
所以大法官訴訟標的講到最，

01:33:40 - 01:33:42
講到最直接一點，就大法官可以自己決定，

01:33:43 - 01:33:47
他認為今天他想要對什麼東西來受理這件事情。

01:33:47 - 01:33:48
好。

01:33:48 - 01:33:49
好。

01:33:52 - 01:33:53
來。

01:33:53 - 01:33:55
那你到這邊就會講一件事情叫做，

01:33:56 - 01:33:57
可是這樣對嗎？

01:33:57 - 01:33:58
喔。

01:33:58 - 01:34:00
大法官會不會有種狀況？

01:34:00 - 01:34:05
大法官想受理什麼東西就受理什麼，這樣會不會導致我們的權力分立失衡？

01:34:05 - 01:34:08
可是我要先跟大家講，我認為不至於啦。

01:34:09 - 01:34:09
為什麼？

01:34:10 - 01:34:14
你就想一件事情喔，大法官做任何解釋會不會有壓力？

01:34:15 - 01:34:17
他怕大法官怕不怕被罵？

01:34:18 - 01:34:21
我要跟大家講，在臺灣誰最不怕被罵？

01:34:24 - 01:34:25
誰最不怕被罵？

01:34:26 - 01:34:29
我跟你講，被罵這件事情是需要練習的。

01:34:29 - 01:34:31
練習久了可能就不怕了。

01:34:31 - 01:34:33
好，像誰應該最不怕？

01:34:34 - 01:34:38
你覺得他比如說我們此時此刻今天的臺灣，你覺得誰是最容易被罵的人？

01:34:40 - 01:34:40
誰？

01:34:42 - 01:34:44
官員，例如隨便講一個名字。

01:34:45 - 01:34:46
賴清德嘛。

01:34:47 - 01:34:47
對不對？

01:34:47 - 01:34:49
賴清德如果耍賴。

01:34:50 - 01:34:51
他會不會想哭？

01:34:52 - 01:34:53
對不對？

01:34:53 - 01:34:56
就是幹，如果賴清德有一天滑thread，他說，我來看看。

01:34:58 - 01:34:59
提到我都講什麼，然後他就開那個放大鏡打賴清德。

01:35:02 - 01:35:05
他會滑滑，滑30秒再掉淚的樣子。

01:35:05 - 01:35:07
然後就覺得，幹，我很糟嗎？

01:35:07 - 01:35:11
哦，對不對，我那麼努力當總統，媽的一直罵我，對不對？

01:35:12 - 01:35:13
我覺得啦。

01:35:14 - 01:35:17
我覺得賴清德跟馬英九難過的機會比較高。

01:35:17 - 01:35:19
我覺得蔡英文可能還好。

01:35:20 - 01:35:23
我直觀上覺得，我覺得蔡英文感覺是個比較沒什麼情緒的人。

01:35:24 - 01:35:24
我覺得。

01:35:24 - 01:35:27
就是蔡英文就覺得，我感覺是這樣子。

01:35:28 - 01:35:31
但是賴清德跟馬英九感覺就是看了會覺得。

01:35:32 - 01:35:34
我覺得賴清德看了會覺得幹罵屁。

01:35:35 - 01:35:37
馬英九會覺得你們都不懂我。

01:35:37 - 01:35:38
我我覺得啦。

01:35:38 - 01:35:38
哦。

01:35:39 - 01:35:41
然後陳水扁應該看了就會覺得，那我要罵回去。

01:35:41 - 01:35:43
哦，對，然後看一下已經在打字了這樣。

01:35:44 - 01:35:44
好。

01:35:45 - 01:35:46
對我說。

01:35:46 - 01:35:50
就是這群人就是，你知道，就是其實政治人物比較不怕被罵。

01:35:50 - 01:35:52
但是我覺得法律人比較怕被罵。

01:35:53 - 01:35:55
我覺得相較之下，因為法律人不常被罵。

01:35:56 - 01:35:57
比較不常，就他比如說。

01:35:58 - 01:36:00
如果你是個法官，你覺得你

01:36:00 - 01:36:00
會被罵嗎？

01:36:01 - 01:36:03
對，但是你知道，你一定怕被罵。

01:36:04 - 01:36:07
可是你要知道，當你被罵的時候，多半大家罵的是誰？

01:36:07 - 01:36:10
是法官，不是罵你。

01:36:11 - 01:36:12
這兩個是切割開來的喔。

01:36:13 - 01:36:14
就大家都是罵，幹恐龍法官。

01:36:15 - 01:36:16
對，誰，誰，哪個恐龍法官？

01:36:17 - 01:36:18
那個講不出來。

01:36:19 - 01:36:21
對不對，但幹賴清德大家講得出來。

01:36:21 - 01:36:22
對不對？

01:36:22 - 01:36:25
就官員大家講得出來，政治人物講得出來，但法官講不出來。

01:36:25 - 01:36:29
所以會變成是法律人比較，我覺得相較之下會比較怕被罵。

01:36:29 - 01:36:31
因為你會戰戰兢兢，你要謹慎。

01:36:31 - 01:36:33
所以大法官我覺得一定怕被，一定怕被罵。

01:36:34 - 01:36:36
你要想那些大法官，

01:36:36 - 01:36:36
那些人，

01:36:37 - 01:36:39
學者、法官、檢察官、律師，

01:36:40 - 01:36:43
一定是每一個從小到大，基本上都是蠻勝利的人。

01:36:43 - 01:36:47
就有一天，他人生要攀登高峰，變大法官了喔。

01:36:47 - 01:36:50
幹，結果一進去立法院被罵得跟狗一樣。

01:36:51 - 01:36:53
我跟他們回家，我我他們一定回家他們哭。

01:36:54 - 01:36:58
對不對，他們一進去，我我大法官，我要當大法官要進去，然後受我質詢。

01:36:58 - 01:36:59
幹這些立法委員懂什麼？

01:36:59 - 01:37:02
一講完回家開始在那邊掉淚這樣。

01:37:02 - 01:37:04
我覺得這是真的有可能發生的。

01:37:04 - 01:37:08
所以我講大法官，基本上怕被罵。

01:37:08 - 01:37:10
然後呢，大家就各自有各自的意見。

01:37:11 - 01:37:15
所以我不太會發生那種，哎呀，我想受理就受理什麼事情。

01:37:15 - 01:37:19
而且我跟你講過嘛，15個大法官裡面，通常開會討論會有幾個意見？

01:37:20 - 01:37:20
20個意見。

01:37:21 - 01:37:24
所以他們裡面自己就會有所謂的制衡機制。

01:37:24 - 01:37:26
所以我覺得不至於怎麼樣。

01:37:26 - 01:37:28
所以我們最後來帶大家看第19頁。

01:37:28 - 01:37:32
詹森林大法官講了一個蠻好的一個論述，供大家參考。

01:37:33 - 01:37:35
來，釋字753號解釋，詹森林大法官部分不同意見書。

01:37:36 - 01:37:39
他說，換言之，你幫我看粗體字的地方，他說，

01:37:39 - 01:37:42
他引用湯德宗大法官的意見書，他說，

01:37:42 - 01:37:47
換言之，申請人只需主張自己，而非他人的基本權遭受侵害。

01:37:48 - 01:37:52
並且這個主張只要全然並非全然無據，只要不要太過離譜，

01:37:53 - 01:37:54
就滿足該要件。

01:37:55 - 01:37:58
那一旦決議受理後，為了有效遂行規範的控制，

01:37:58 - 01:38:00
大法官審查的範圍

01:38:00 - 01:38:00
喔。

01:38:00 - 01:38:03
即不受申請人之主張之拘束，直言之大法官審查範圍不受申請人主張為限制理由。

01:38:03 - 01:38:07
所以你看到這邊為止，你就發現一件事情，大法官說什麼？

01:38:07 - 01:38:12
詹森林大法官跟湯德宗大法官的意見是什麼？

01:38:13 - 01:38:14
意思是說

01:38:14 - 01:38:17
只要申請人所申請的東西

01:38:18 - 01:38:27
沒有就是沒有，沒有道理，好就是雙重雙重否定，就是因為我跟你講，跟大家講我以前學

01:38:30 - 01:38:31
法律人雙重否定，但長大時候我可以理解。

01:38:33 - 01:38:35
因為有道理意思是什麼，但你講得好。

01:38:36 - 01:38:37
但他的意思不是說他講得好，他的意思是說

01:38:38 - 01:38:43
沒有這麼沒有道理的狀況底下，就是開可以的那種感覺。

01:38:43 - 01:38:46
雙重否定意思就是，哦，還可以可以接受。

01:38:46 - 01:38:50
因為你正面肯定意思就是說，你good，但他他的意思不是這樣子。

01:38:50 - 01:38:53
所以他的意思是說，並非全然無據。

01:38:53 - 01:38:57
我只要能接受你的申請是合理的狀況底下

01:38:57 - 01:38:59
我接受這個合理的申請之後

01:39:00 - 01:39:01
的事項的標的，我自己決定。

01:39:02 - 01:39:03
這聽懂意思嗎？

01:39:03 - 01:39:04
大法官可以自己這樣決定。

01:39:04 - 01:39:06
我這論述蠻值得大家參考的，吼。

01:39:06 - 01:39:08
這個考試會不會考？會哦。

01:39:08 - 01:39:11
因為為什麼？你以後考憲法考試你就會知道。

01:39:11 - 01:39:13
憲法題目一出來，下面一堆法條。

01:39:14 - 01:39:15
請問你要申請哪一個？

01:39:16 - 01:39:21
題目如果說申請A，但是你讀完之後發現不對啊，B也要申請啊。

01:39:21 - 01:39:24
那這個時候你的論述的時候，你能不能多寫這個地方說

01:39:24 - 01:39:27
我，今天題目要你扮演大法官。

01:39:27 - 01:39:30
你就寫說我受理要件，為什麼我認為有必要拉進來。

01:39:31 - 01:39:33
你多寫那三行說，我為什麼把B拉進來。

01:39:33 - 01:39:34
你的分數就會拉高，因為老師就會知道說

備註：考試會考

01:39:34 - 01:39:37
你連程序爭點都記住，那就，那就，我覺得這是個很重要的事情吼。

01:39:40 - 01:39:41
好。

01:39:41 - 01:39:42
來第19頁。

01:39:42 - 01:39:44
我們講另外一個這個

01:39:46 - 01:39:48
補充專題。

01:39:48 - 01:39:49
好。

01:39:49 - 01:39:51
我好像上次我不知道上次有沒有講到，我有點忘記了。

01:39:52 - 01:39:54
應該沒有吧，第19頁下面這個東西，好，我們來跟大家講。

01:39:55 - 01:39:57
這個補充專題在講什麼？

01:39:57 - 01:39:59
這也是蠻重要的議題，吼。

01:39:59 - 01:40:00
這要領

01:40:00 - 01:40:01
補充專題都是一個小小的考點,

01:40:02 - 01:40:05
那尤其是這個補充專題比剛剛那個補充專題我覺得更重要一點。

01:40:05 - 01:40:06
好,

01:40:06 - 01:40:06
事情是什麼?

01:40:07 - 01:40:07
來,

01:40:07 - 01:40:09
先不用看，看這個講義有點困難，

01:40:09 - 01:40:10
聽我講就好。

01:40:10 - 01:40:11
來，

01:40:11 - 01:40:13
憲法訴訟法第59條說什麼？

01:40:14 - 01:40:17
終局法院的裁判或該裁判，

01:40:17 - 01:40:21
以及法院所適用的法規範,

01:40:21 - 01:40:22
這是我們釋憲的標的嗎,

01:40:22 - 01:40:23
對不對?

01:40:23 - 01:40:24
所以我們就知道一件事情,

01:40:24 - 01:40:25
釋憲標的是什麼?

01:40:25 - 01:40:27
法院的裁判，就是判決，

01:40:27 - 01:40:27
或什麼？

01:40:28 - 01:40:31
法院所，這個判決裡面所適用的法規範。

01:40:32 - 01:40:34
所以說，我們最終argue的事情叫做什麼？

01:40:34 - 01:40:35
我是個人民，我為什麼會釋憲？

01:40:36 - 01:40:36
因為我不爽，

01:40:36 - 01:40:37
我為什麼不爽？

01:40:37 - 01:40:38
因為我權利受損，

01:40:38 - 01:40:39
我怎麼權利受損？

01:40:39 - 01:40:40
爛判決。

01:40:40 - 01:40:40
爛法律,

01:40:40 - 01:40:41
所以我申請釋憲。

01:40:42 - 01:40:44
所以有一個很重要的前提是什麼？

01:40:44 - 01:40:46
有一個不好的東西,

01:40:46 - 01:40:48
這個不好的東西叫做判決,

01:40:49 - 01:40:50
這個不好的東西叫法規範,

01:40:50 - 01:40:51
所以我申請釋憲。

01:40:51 - 01:40:52
所以我要提出一個問題,

01:40:53 - 01:40:55
那萬一那個不好來自於沒有的話怎麼辦?

01:40:56 - 01:40:57
也就是說萬一這個不好,

01:40:58 - 01:40:59
不是來自於規定，

01:41:00 - 01:41:02
而是來自於沒有規定，

01:41:02 - 01:41:03
那怎麼辦？

01:41:04 - 01:41:04
來，

01:41:04 - 01:41:05
我們來舉個例子。

01:41:06 - 01:41:06
來,

01:41:06 - 01:41:07
告訴我,

01:41:09 - 01:41:10
在2019年之前,

01:41:10 - 01:41:11
在2017年之前,

01:41:12 - 01:41:14
同性戀為什麼不能結婚？

01:41:15 - 01:41:16
同性戀為什麼不能結婚？

01:41:24 - 01:41:26
因為它沒有說可以。

01:41:27 - 01:41:28
對，大致對。

01:41:28 - 01:41:29
也就是說什麼？

01:41:29 - 01:41:31
也就是說民法有提供婚姻制度。

01:41:31 - 01:41:33
但民法所提供的婚姻制度是講一夫一妻

01:41:34 - 01:41:35
他沒有說同性戀可不可以結婚

01:41:36 - 01:41:37
基本上問題就在

01:41:37 - 01:41:38
他沒有說同性戀可不可以結婚

01:41:38 - 01:41:40
所以我們要討論第一件事情是

01:41:40 - 01:41:44
民法裡面沒有說同性戀可不可以結婚

01:41:44 - 01:41:46
是指同性戀可以結婚還是同性戀不能結婚？

01:41:47 - 01:41:49
所以這時候我們就要看民法第972條嘛

01:41:49 - 01:41:51
他說婚約有什麼樣

01:41:51 - 01:41:55
婚約由男女雙方當事人自行定之。

01:41:56 - 01:41:56
好,

01:41:56 - 01:41:57
我先停在這邊。

01:41:57 - 01:41:59
民法第972條,

01:41:59 - 01:41:59
婚約，有

01:42:00 - 01:42:01
男女雙方當事人自行定之。

01:42:02 - 01:42:05
他講的是誰？

01:42:05 - 01:42:05
男女雙方當事人。

01:42:06 - 01:42:08
請問這個男女有限定一男一女嗎？

01:42:08 - 01:42:11
由這個條文你從文義解釋來講有沒有？

01:42:12 - 01:42:12
沒有，為什麼？

01:42:13 - 01:42:15
男女可能有各種排列組合啊。

01:42:16 - 01:42:17
可能是一男一女。

01:42:17 - 01:42:18
可能是兩男。

01:42:19 - 01:42:20
對不對？

01:42:20 - 01:42:20
可能是兩女。

01:42:20 - 01:42:24
甚至你講男女雙方當事人，我可不可以三男兩女？

01:42:26 - 01:42:26
對不對？

01:42:27 - 01:42:29
你沒有講啊，對不對？

01:42:29 - 01:42:34
所以光看972，足不足以回答婚姻是一夫一妻？

01:42:34 - 01:42:34
沒辦法。

01:42:35 - 01:42:42
但是如果我們把972以下的條文看完，你就會發現我們的民法是有什麼東西來打造婚姻制度？

01:42:42 - 01:42:43
一夫一妻。

01:42:43 - 01:42:45
所以來，我們就試著做一件事情。

01:42:46 - 01:42:49
為什麼我們學習法律解釋的時候會有各種的解釋，你這樣懂了嗎？

01:42:50 - 01:42:53
文義解，好比說972文義解釋，你可以得出什麼？

01:42:53 - 01:42:54
開放式關係可以啊。

01:42:55 - 01:42:57
可是如果以體系解釋你就會知道，喔。

01:42:57 - 01:43:02
如果我們接下來的民法都是以一夫一妻作為打造的話，

01:43:02 - 01:43:04
那這個男女講的應該就是一男一女。

01:43:04 - 01:43:04
喔你這樣就懂了，OK。

01:43:05 - 01:43:10
就表示說什麼？我們民法裡面所規定的婚姻是以一夫一妻，沒有講到同性婚姻。

01:43:10 - 01:43:12
所以既然沒有講到同性婚姻的話，

01:43:12 - 01:43:14
那如果我是一個同性戀，那我到

01:43:14 - 01:43:16
去戶政這個機關，

01:43:17 - 01:43:19
去結婚的時候，

01:43:19 - 01:43:20
就會碰到拿到什麼？

01:43:20 - 01:43:22
你不能結婚，因為我們法律沒有保障你可以結婚。

01:43:23 - 01:43:24
重點又來了。

01:43:25 - 01:43:25
這個

01:43:25 - 01:43:29
748事件的申請人是臺灣最早出櫃的人。

01:43:30 - 01:43:31
叫祁家威。

01:43:31 - 01:43:32
祁家威先生是臺灣

01:43:32 - 01:43:33
最早期，他就在黃色麥當勞旁邊召開國際記者會，

01:43:33 - 01:43:37
然後就宣告出櫃。

01:43:39 - 01:43:42
你知道當時對臺灣是多震撼的一件事情。

01:43:42 - 01:43:42
就是

01:43:43 - 01:43:44
幹，有Gay耶。

01:43:45 - 01:43:45
那種感覺。

01:43:46 - 01:43:50
對，就現在有一個人在推特上說我是一個Gay，你會覺得，你就這樣滑過去。

01:43:51 - 01:43:52
臺灣很多Gay，還好吧，對不對？

01:43:53 - 01:43:55
你到西門町，你覺得一堆gay這樣子，你還好吧？

01:43:55 - 01:43:56
像我朋友一堆gay。

01:43:57 - 01:43:59
對到處都是gay這樣子，

01:43:59 - 01:44:00
然後看到gay

01:44:00 - 01:44:06
給他們的交友的這種狀況我就覺得，身為一個異性戀很很很落後，你知道嗎？

01:44:06 - 01:44:07
就這種感覺，身為一個異性戀我就會覺得，

01:44:09 - 01:44:11
我就會覺得同性戀，

01:44:11 - 01:44:13
女同志我認識比較少，

01:44:13 - 01:44:14
男同志我就會覺得，

01:44:15 - 01:44:18
幹他們的各種關係進展很民主化。

01:44:20 - 01:44:21
就很民主化，

01:44:21 - 01:44:27
就他們很容易知情同意講好就形成某一種單偶制以外的關係。

01:44:28 - 01:44:29
可能是三個人，

01:44:30 - 01:44:32
可能是五個人的開放式關係等等之類的。

01:44:33 - 01:44:36
然後我就會覺得，幹好難。

01:44:36 - 01:44:39
下輩子，我這輩子我沒辦法，你知道嗎？

01:44:39 - 01:44:42
雖然我的gay朋友都會說你沒試過你怎麼知道？

01:44:42 - 01:44:42
對啦。

01:44:43 - 01:44:47
對啦，是沒錯，沒錯，但好像沒辦法，對不對？

01:44:48 - 01:44:48
為什麼講到這個？

01:44:48 - 01:44:49
好，我要講的不是重點，而是。

01:44:50 - 01:44:55
那祁家威當時宣告他是gay的時候，哇，臺灣人多震憾，哇，臺灣有gay耶，

01:44:55 - 01:44:55
那種感覺。

01:44:56 - 01:44:56
對不對？

01:44:57 - 01:45:00
但是呢，其實我反過來講，我會覺得他很可憐。

01:45:01 - 01:45:02
Gay是現在才會有嗎？

01:45:02 - 01:45:04
或者我們講同志是現在才有嗎？

01:45:04 - 01:45:04
從以前到現在都有，

01:45:04 - 01:45:09
所以你會發現其實很多的老一輩人，我覺得他們其實活得很辛苦。

01:45:10 - 01:45:11
就是，

01:45:11 - 01:45:14
你就想一件事情，他被迫要跟女生發生性行為，

01:45:14 - 01:45:17
或者是女同志被迫要跟男生發生性行為。

01:45:18 - 01:45:19
很多異男可能沒有辦法理解這件事情，

01:45:19 - 01:45:22
我就直接講，假設今天逼迫異男你去跟同性戀打砲，你要不要？

01:45:22 - 01:45:23
我不要啊，噁喔。

01:45:24 - 01:45:26
對他們來講也是一樣的道理啊。

01:45:26 - 01:45:29
對，那對女同志來講，我就覺得我為什麼要跟，我為什麼要碰女體？

01:45:30 - 01:45:31
女同志來講，我為什麼要碰男體？

01:45:31 - 01:45:32
其實是一樣的。

01:45:32 - 01:45:35
就其實我覺得，哎，我覺得老一輩人其實蠻可憐，就被迫必須得走入婚姻。

01:45:38 - 01:45:41
當一個他不想要當的異性戀家庭的爸爸，

01:45:41 - 01:45:42
我覺得蠻可憐的。

01:45:42 - 01:45:43
好。

01:45:43 - 01:45:45
那祁家威其實是有這樣子的故事，

01:45:45 - 01:45:48
所以後來一直不斷的為臺灣的這個同志運動奮鬥。

01:45:48 - 01:45:51
所以我們臺灣從2001年開始有同志大遊行，

01:45:51 - 01:45:52
直到2016年的時候，

01:45:52 - 01:45:54
其實聲勢非常非常的浩大，

01:45:54 - 01:45:57
那是2016年應該是臺灣史上同志大遊行最多人的，

01:45:58 - 01:45:59
那次我也有去。

01:45:59 - 01:45:59
然後，

01:46:00 - 01:46:00
就真的非常非常多人。

01:46:00 - 01:46:00
好。

01:46:02 - 01:46:03
可是回到法律論述，其他位申請者，他就，他就，其他位要做的事情就很簡單嘛，去登記。

01:46:09 - 01:46:12
去登記必然拿到什麼？被拒絕，然後被拒絕之後該怎麼辦？

01:46:13 - 01:46:15
他要去申請大法官解釋嘛,對不對?

01:46:16 - 01:46:18
可是他申請大法官解釋的時候就碰到一個困境啊。

01:46:18 - 01:46:19
來,我們示範一下。

01:46:20 - 01:46:25
按照憲法訴訟,我們用今天的制度來想像,因為跟這個不衝突。

01:46:26 - 01:46:30
大法官,國家由法律限制我不能結婚。

01:46:31 - 01:46:33
因為你法律這樣規定嘛,訴訟法第59條,對不對?

01:46:34 - 01:46:36
法規範,終局法院所適用法規範,好。

01:46:38 - 01:46:41
這個法規範限制我不能結婚的規範叫做

01:46:42 - 01:46:43
沒有規範。

01:46:43 - 01:46:45
因為沒有規範,所以我不能結婚。

01:46:46 - 01:46:49
所以大法官碰到第一問題叫做什麼,本案要不要受理啊?

01:46:51 - 01:46:52
這這很很殘酷嘛,為什麼?

01:46:53 - 01:46:55
因為法律就說了嘛。

01:46:55 - 01:47:01
你要終局法院所適用的法規範為憲

01:47:01 - 01:47:01
才能申請事現嘛。

01:47:02 - 01:47:04
可是今天終局法院有所適用法規範嗎?

01:47:05 - 01:47:05
No

01:47:06 - 01:47:07
完全沒有。

01:47:07 - 01:47:11
你今天不能結婚的原因是因為沒有規範,所以終局法院沒有辦法適用規範。

01:47:12 - 01:47:15
所以反而什麼反,狀況底下反而沒有程序問題。

01:47:15 - 01:47:19
就如果國家有規定什麼，禁止同性婚姻的法，禁止同性婚姻的法案。

01:47:19 - 01:47:21
同性戀不能結婚，那反而沒問題，程序上沒問題。

01:47:22 - 01:47:23
這就是我的該裁

01:47:23 - 01:47:26
判所適用的法規範，但今天沒有啊，那怎麼辦？

01:47:29 - 01:47:30
好，就碰到這個問題。

01:47:30 - 01:47:31
好。

01:47:31 - 01:47:34
那我們就來看一下大法官怎麼回應這個問題。

01:47:34 - 01:47:35
然後你幫我看到第20頁。

01:47:36 - 01:47:39
我們直接看我認為好的論述，他怎麼回應這件事情。

01:47:40 - 01:47:41
好。

01:47:41 - 01:47:44
然後我們看完這個部分就可以先下課休息，好來。

01:47:45 - 01:47:47
湯德宗大法官怎麼看待這個問題？

01:47:47 - 01:47:49
好，你會發現為什麼一直引用湯德宗大法官的東西？

01:47:50 - 01:47:50
因為他

01:47:50 - 01:47:52
我覺得他蠻厲害的，我蠻喜歡他寫的東西。

01:47:54 - 01:47:58
大家有興趣的話可以去看他在YouTube上有講解蠻多憲法判決跟事，他講解真的很好。

01:47:59 - 01:48:00
他講理論。

01:48:00 - 01:48:00
東西真的很好，我推薦大家真心去看。

01:48:03 - 01:48:05
我先跟大家講可以怎麼看，我認真跟大家講。

01:48:05 - 01:48:09
看湯德宗大法官這種東西，千萬不要。

01:48:10 - 01:48:14
就是單純一打開就開始看，我教大家我自己會怎麼看這樣的事情

01:48:15 - 01:48:16
放1.5倍數看兩遍

01:48:17 - 01:48:19
你才會真正讀熟

01:48:19 - 01:48:24
就記住一件事情，我覺得現在在這種數位學習時代，你一定要這種東西

01:48:24 - 01:48:27
你把他們的，你甚至開兩倍數沒關係，但你要看兩遍，你要聽兩遍

01:48:28 - 01:48:31
你開兩倍速或三倍速，三倍速有點太快了

01:48:31 - 01:48:34
那湯德宗大法官講話速度不算快的

01:48:35 - 01:48:37
所以我覺得放三倍速可能也還好

01:48:37 - 01:48:43
我經常會這樣，我喜歡看的東西，可能maybe是一個10到15分鐘的某一個講解知識的影片

01:48:43 - 01:48:45
我就會調兩倍速，看兩遍三遍十遍

01:48:46 - 01:48:47
我就會真的把它吃進去

01:48:47 - 01:48:49
因為重點是要，你要吃進去

01:48:49 - 01:48:51
你看兩三遍你就懂了

01:48:51 - 01:48:53
你不要覺得看一遍我會懂，不可能

01:48:53 - 01:48:53
不可能

01:48:54 - 01:48:55
你看兩三遍你才會懂

01:48:56 - 01:48:57
所以記住這件事情

01:48:57 - 01:48:58
好，那我們看湯德宗大法官怎麼講

01:48:59 - 01:48:59
來

01:48:59 - 01:49:00
他說

01:49:00 - 01:49:03
你幫我看這個，這邊怎麼畫，粗體字都跑掉了

01:49:04 - 01:49:04
OK，好，沒關係，來，幫我看釋字763

01:49:06 - 01:49:07
來，幫我看20頁的地方

01:49:08 - 01:49:10
你幫我看一下

01:49:10 - 01:49:11
好

01:49:11 - 01:49:13
你直接幫我看，從第一行開始看

01:49:13 - 01:49:15
我用跳的，這樣你會比較可以抓得住

01:49:15 - 01:49:17
本件是否合於受理的要件？

01:49:18 - 01:49:21
對此，本解釋理由書第一段說明等等等等什麼之類的

01:49:21 - 01:49:21
好

01:49:21 - 01:49:24
你幫我看一下第四行,誠然那邊開始

01:49:24 - 01:49:30
來,這邊幫我畫一下,誠然本屆多數大法官確實因為申請人主張「具有憲法原則重要性」

01:49:31 - 01:49:33
且依循「本院解釋先例」而決議

01:49:33 - 01:49:35
受理本件申請

01:49:35 - 01:49:39
但前揭大法審法的受理要件不包含具有「憲法原則重要性」

01:49:39 - 01:49:46
真正說明的事情是系爭規定、漏洞規定，如何符合確定終局裁判所適用的法律或命令發生抵觸憲法之疑義

01:49:47 - 01:49:48
到這邊聽得懂嗎

01:49:48 - 01:49:49
？

01:49:49 - 01:49:50
他的意思是說什麼

01:49:50 - 01:49:50
？

01:49:50 - 01:49:50
來

01:49:51 - 01:49:52
那我先這邊先停一下

01:49:52 - 01:49:55
我剛剛舉例是用釋字748的案件作為舉例

01:49:55 - 01:49:57
但是因為釋字748沒有回應程序問題

01:49:57 - 01:49:59
所以我用763舉例

01:49:59 - 01:50:00
講748是這樣

01:50:00 - 01:50:00
大家比較好懂，

01:50:00 - 01:50:03
但其實748跟763所碰到的困境是一樣的。

01:50:04 - 01:50:06
那我要講湯大法官剛剛這邊意思是什麼？

01:50:06 - 01:50:07
湯大法官的意思是說，

01:50:08 - 01:50:08
喔，

01:50:09 - 01:50:10
我們本院受理這個案件了。

01:50:11 - 01:50:12
受理的原因叫做，

01:50:13 - 01:50:15
因為這個案件具有憲法上原則的重要性。

01:50:15 - 01:50:17
而且依照本院解釋的先例。

01:50:18 - 01:50:19
湯德宗，他講得非常好。

01:50:19 - 01:50:21
湯大法官意思是說，

01:50:21 - 01:50:21
好。

01:50:22 - 01:50:24
你們今天是因為這個A理由跟B理由。

01:50:24 - 01:50:26
叫憲法原則重要性跟本院解釋先例,

01:50:26 - 01:50:28
所以我們受理這個案件。

01:50:28 - 01:50:29
可是問題來了,

01:50:30 - 01:50:31
什麼叫憲法原則重要性？

01:50:31 - 01:50:32
什麼叫本院解釋先例？

01:50:33 - 01:50:35
而且按照當時的那個憲法規定叫做

01:50:36 - 01:50:37
司法院大法官審理案件法

01:50:37 - 01:50:39
也就是現今的憲法訴訟法。

01:50:39 - 01:50:41
按照這個條文裡面的規定內容

01:50:41 - 01:50:42
沒有講到憲法原則重要性

01:50:42 - 01:50:45
沒有講到本院解釋先例啊。

01:50:46 - 01:50:47
你自己創造出來這兩個東西。

01:50:48 - 01:50:49
所以你要解釋清楚的地方是說，

01:50:50 - 01:50:53
這兩個東西如何符合我們當時的法律規定，

01:50:53 - 01:50:54
你幫我看一下。

01:50:54 - 01:50:57
就是確定終局裁判所適用的法律跟命令有發生抵觸憲法之疑義

01:50:57 - 01:50:59
其實跟現在憲法訴訟內容差不多啦

01:50:59 - 01:51:40
好。

01:51:41 - 01:51:41
所以

01:51:41 - 01:51:43
湯大法官講得很好喔

01:51:43 - 01:51:44
他的意思是說，

01:51:44 - 01:51:44
我再講一次，

01:51:44 - 01:51:45
他的邏輯叫做什麼，

01:51:45 - 01:51:45
來，

01:51:45 - 01:51:46
他的邏輯叫做，

01:51:46 - 01:51:48
這種疏漏未規定,

01:51:48 - 01:51:49
立法不作為,

01:51:49 - 01:51:50
沒有法律的狀況底下,

01:51:51 - 01:51:52
我們本院受理的原因叫做,

01:51:53 - 01:51:55
依照本院解釋先例跟憲法原則重要性,

01:51:56 - 01:51:57
但他說這不是重點。

01:51:58 - 01:51:58
重點是，

01:51:59 - 01:52:00
這種未規定

01:52:00 - 01:52:00
選擇。

01:52:00 - 01:52:00
好。

01:52:00 - 01:52:01
到這邊先停一下。

01:52:01 - 01:52:02
你講的有沒有很清楚？

01:52:02 - 01:52:03
他講的有沒有很清楚？

01:52:03 - 01:52:03
有嗎？

01:52:04 - 01:52:05
意思是說什麼？

01:52:05 - 01:52:07
不管是過去的大審法或現在憲法訴訟法,

01:52:07 - 01:52:08
講的東西很簡單。

01:52:08 - 01:52:10
我們真正能受理的東西叫做什麼?

01:52:10 - 01:52:10
規範錯誤。

01:52:11 - 01:52:12
就是我們先有一個規範,

01:52:12 - 01:52:13
這東西不對,

01:52:13 - 01:52:15
所以你可以拿這東西來找大法官。

01:52:15 - 01:52:18
但是我們今天如果argue的事情是因為沒有規範,

01:52:18 - 01:52:19
所以限制我基本權利,

01:52:19 - 01:52:20
這個沒有。

01:52:21 - 01:52:22
法律其實沒有規範清楚。

01:52:23 - 01:52:24
他講的事情是這個樣子。

01:52:24 - 01:52:24
好,

01:52:25 - 01:52:27
那他接下來他怎麼圓這件事情,

01:52:27 - 01:52:27
重點就來了。

01:52:28 - 01:52:28
來,

01:52:28 - 01:52:28
他說,

01:52:29 - 01:52:30
規範不足,

01:52:31 - 01:52:34
明瞭您是這個法規範普遍存在的現象。

01:52:35 - 01:52:37
蓋人類認知能力有限,

01:52:37 - 01:52:39
任何法規範皆有適用的範圍，

01:52:39 - 01:52:40
無法包羅萬象，

01:52:40 - 01:52:41
所謂掛一漏萬在所難免，

01:52:41 - 01:52:44
因此本院477號解釋首度，

01:52:44 - 01:52:49
首度嘗試將「規範不足」納入本院解釋為審查範圍時其探源。

01:52:49 - 01:52:51
細則規定之漏洞規定,

01:52:51 - 01:52:53
顯屬立法上重大瑕疵,

01:52:54 - 01:52:55
使得作為本院解釋的標的,

01:52:56 - 01:52:56
審查的標的。

01:52:57 - 01:52:57
換言之,

01:52:57 - 01:52:58
按照本院解釋先例，

01:52:59 - 01:53:02
僅於新增規定、漏未規定造成法體系矛盾衝突時，

01:53:02 - 01:53:05
才能例外地納入本院為先審查的範圍。

01:53:05 - 01:53:05
好，

01:53:06 - 01:53:07
到這邊我們就可以知道結論了。

01:53:08 - 01:53:09
湯大法官的意思說什麼？

01:53:09 - 01:53:10
然後邏輯非常清晰嘛，

01:53:10 - 01:53:11
第一，

01:53:12 - 01:53:12
我們，

01:53:12 - 01:53:15
他認為本案受理的標準根本模糊不清。

01:53:15 - 01:53:16
沒辦法,

01:53:16 - 01:53:19
不足以回答法律所講述的要件。

01:53:20 - 01:53:21
第二,

01:53:21 - 01:53:24
法律所講述的要件針對的是規範錯誤,

01:53:24 - 01:53:25
不是漏洞規定。

01:53:26 - 01:53:26
第三,

01:53:27 - 01:53:29
所以漏位規定可不可以成為釋憲課題？

01:53:30 - 01:53:30
沒有不行,

01:53:30 - 01:53:32
可是必須要在什麼樣狀況底下,

01:53:33 - 01:53:37
因為漏位這個規定而造成這個法律體系的矛盾跟衝突的時候,

01:53:38 - 01:53:39
這種狀況，

01:53:40 - 01:53:45
我們才可以把這個漏洞規定拿出來進行解釋。

01:53:46 - 01:53:47
所以我們回到748，

01:53:47 - 01:53:50
748算不算是一個立法體系上的矛盾衝突？

01:53:50 - 01:53:51
算啊。

01:53:52 - 01:53:53
對不對？

01:53:53 - 01:53:59
結婚跟性傾向有什麼關係？

01:54:00 - 01:54:01
所以我們讓同性能結婚

01:54:02 - 01:54:03
是很合理的一件事情

01:54:04 - 01:54:04
好。

01:54:04 - 01:54:06
而且我們回頭看一下一件事情

01:54:08 - 01:54:09
748最後的結論是什麼

01:54:10 - 01:54:10
有人可以跟我講

01:54:12 - 01:54:14
大法官宣告的事情叫什麼

01:54:14 - 01:54:16
民法沒有保障同性婚姻違憲嘛

01:54:17 - 01:54:17
對不對

01:54:18 - 01:54:19
那大法官有沒有說該怎麼辦

01:54:21 - 01:54:22
大家說該怎麼辦

01:54:22 - 01:54:22
還沒記得

01:54:23 - 01:54:24
記得嗎

01:54:27 - 01:54:28
再把前面講清楚一點

01:54:31 - 01:54:32
多久多久

01:54:33 - 01:54:35
兩年大法官說兩年內應該要怎麼樣

01:54:37 - 01:54:38
要修法

01:54:39 - 01:54:40
那如果怎麼樣你講清楚點

01:54:46 - 01:54:48
對對對對對

01:54:48 - 01:54:48
OK

01:54:49 - 01:54:50
好，很好，你講得很好

01:54:50 - 01:54:53
就是大法官說要給立法院兩年內修法對不對

01:54:54 - 01:54:57
如果你不修法的話就用釋字748當作結婚的依據

01:54:57 - 01:54:59
你有發現這個跟過去大法官解釋不太一樣

01:55:00 - 01:55:02
過去大法官通常會用的叫做什麼

01:55:04 - 01:55:05
宣告某一個規範違憲

01:55:06 - 01:55:07
要兩年怎麼樣

01:55:08 - 01:55:09
定期失效

01:55:09 - 01:55:11
過去都是定期失效的狀況

01:55:11 - 01:55:12
就是

01:55:12 - 01:55:14
我宣告這個東西違憲的，我給你兩年立法院修法

01:55:15 - 01:55:17
兩年後你不修法的話，這個法律怎麼樣

01:55:18 - 01:55:19
失效

01:55:20 - 01:55:21
可是你有發現到748是什麼

01:55:22 - 01:55:23
他給你兩年內立法

01:55:24 - 01:55:26
如果你不立法，那我我就跟你講說

01:55:26 - 01:55:29
如果你不立法的話，那我我我會接下來做什麼

01:55:30 - 01:55:32
大法官為什麼要用這種特殊的方法來處理

01:55:32 - 01:55:33
因為沒有標的啊

01:55:35 - 01:55:36
因為如果有的標的就說什麼

01:55:36 - 01:55:38
我有個東西，這東西錯了，我說我不要它

01:55:38 - 01:55:40
但現在錯的原因來自於沒有

01:55:40 - 01:55:44
所以我大法官意思是說，好，那這個沒有的狀態是違憲的

01:55:44 - 01:55:46
那要怎麼補足讓他合憲，你一定要

01:55:46 - 01:55:48
讓他有東西，對不對

01:55:49 - 01:55:51
因為沒有同性婚姻是違憲的

01:55:51 - 01:55:53
所以你得讓他有同性婚姻

01:55:54 - 01:55:55
大法官就想到一件事情嘛

01:55:55 - 01:55:57
如果我兩年，如果我今天

01:55:57 - 01:55:58
兩年後跟大家說

01:55:58 - 01:55:59
兩年後不立法

01:56:00 - 01:56:01
也不會怎麼樣的話，

01:56:02 - 01:56:04
那一定就會無限的延宕下去啊。

01:56:04 - 01:56:04
對不對？

01:56:05 - 01:56:06
這邊老師說什麼？

01:56:06 - 01:56:07
欸，交期末報告。

01:56:07 - 01:56:08
老師什麼時候會交？

01:56:09 - 01:56:10
我想想。

01:56:12 - 01:56:14
老師如果一回來說我想想，你第一個想法是什麼？

01:56:14 - 01:56:15
幹，先不用做。

01:56:16 - 01:56:16
對不對？

01:56:16 - 01:56:18
如果老師說下週三，你就說幹我現在就要弄了。

01:56:18 - 01:56:19
對不對？

01:56:19 - 01:56:19
就一定是這樣嘛。

01:56:19 - 01:56:20
對不對？

01:56:21 - 01:56:24
所以其實概念就是像這樣子，大法官其實就像是設一個期末考的一個底線。

01:56:24 - 01:56:25
好，所以就說，

01:56:25 - 01:56:26
兩年內就要立法。

01:56:26 - 01:56:28
所以後來我兩年後立的法叫什麼？

01:56:28 - 01:56:31
釋字第七四八號解釋施行法。

01:56:31 - 01:56:32
我跟你坦白講，

01:56:32 - 01:56:34
我覺得這個法律極具創意。

01:56:35 - 01:56:36
因為其實最簡單立的法叫什麼？

01:56:37 - 01:56:38
同性婚姻法。

01:56:39 - 01:56:41
可是,如果立同性婚姻法會不會很多人反感?

01:56:41 - 01:56:42
對不對?

01:56:42 - 01:56:43
會覺得喔這個,

01:56:43 - 01:56:44
因為我最近在準備一個演講啦,

01:56:44 - 01:56:51
我就看到這個好幾年前就是有人在採訪那個反對同性婚姻的大遊行這樣子。

01:56:51 - 01:56:52
然後他就說,

01:56:53 - 01:56:56
反正你會重新聽一下反對人的理由，就是說,

01:56:57 - 01:56:59
啊社會上一男一女，這樣就會亂掉啦。

01:57:40 - 01:57:42
我問大家，現在同性婚姻合法到現在多久了？

01:57:43 - 01:57:43
多久了？

01:57:45 - 01:57:46
記得多久？

01:57:46 - 01:57:47
你看，沒有人記得。

01:57:48 - 01:57:48
為什麼？

01:57:49 - 01:57:50
誰在乎啊？

01:57:51 - 01:57:53
誰在乎路上他媽有沒有人結婚啊？

01:57:54 - 01:57:55
對，已經六年了，

01:57:55 - 01:57:56
明年就七年了。

01:57:57 - 01:57:58
對不對，已經很久了，

01:57:58 - 01:57:58
對不對？

01:57:59 - 01:58:00
請問對你生活有什麼影響嗎?

01:58:00 - 01:58:02
現在還會有人發文說我支持女性要投票嗎?

01:58:03 - 01:58:03
不會啊。

01:58:04 - 01:58:05
因為這是一百年前的爭議。

01:58:05 - 01:58:06
其實臺灣也曾經發生過

01:58:07 - 01:58:09
我們1935年日治時代的時候有投票,

01:58:09 - 01:58:10
女生是不能投票的。

01:58:11 - 01:58:13
但是你看這是一個將近100年前的議題,

01:58:14 - 01:58:14
現在還需要討論嗎?

01:58:15 - 01:58:15
不需要。

01:58:15 - 01:58:22
所以我覺得這就是民主最棒的事情，就是我們在每一個階段都有所謂的民主設定的議程，我們會去討論。

01:58:22 - 01:58:27
但是如果我們跨過，我覺得民主有時候是很常發生的事情是我們前進兩步退一步，

01:58:27 - 01:58:29
或是前進一步再退兩步，

01:58:29 - 01:58:33
我們經常在這個過程當中，慢慢地，一直緩緩地向前進。

01:58:34 - 01:58:36
可是這個緩緩向前進，

01:58:36 - 01:58:38
你微觀的來看，你會覺得都沒進步，

01:58:38 - 01:58:40
你都會覺得原地踏步，

01:58:40 - 01:58:44
可是你用20年的角度去看，你會發現其實我們走了很長很長。

01:58:45 - 01:58:47
你看你回頭去看10年前，大家在捍衛同性婚姻，

01:58:48 - 01:58:49
你沒有想到10年後已經沒有人在討論了。

01:58:50 - 01:58:50
因為已經過了，

01:58:50 - 01:58:51
就這樣過了六年了。

01:58:52 - 01:58:54
我覺得這是一個很棒的一件事情，

01:58:54 - 01:58:56
因為每一個時代都在討論一些不一樣的議題，

01:58:57 - 01:59:08
我覺得這是自己，

01:59:08 - 01:59:26
你看我就是眼睜睜從一個，

01:59:26 - 01:59:41
我從一個憲法老師從，

01:59:42 - 01:59:43
我當憲法老師的時候是沒有同性婚姻,

01:59:44 - 01:59:47
當到有同性婚姻，當到它變得不重要了，

01:59:48 - 01:59:49
因為它已經跨過那一步了。

01:59:49 - 01:59:51
我當然希望其實還有最後一步，就是修民法。

01:59:52 - 01:59:53
但是其實以結論來講是差不多的。

01:59:53 - 01:59:58
因為你看，你去看那個釋字748解釋施行法裡面他規定都是說什麼？

01:59:58 - 02:00:00
什麼什麼什麼準用民法，什麼什麼時候

02:00:00 - 02:00:00
什麼是這個確定的終局裁判

02:00:03 - 02:00:06
又或者是說什麼是終局法院所適用的法規範

02:00:07 - 02:00:07
基本上講完了

02:00:08 - 02:00:10
那講完之後我們就要問問大家一件事情就是

02:00:10 - 02:00:15
那好，那人民釋憲完之後到底會發生什麼事情

02:00:15 - 02:00:17
這個是很重要的一件事情喔

02:00:17 - 02:00:20
好，那你幫我看第21頁，快速看一下法條第37條開始喔

02:00:21 - 02:00:24
好，裁判自宣示或公告之日發生效力

02:00:25 - 02:00:28
好,這就很重要,公告之日就發生效力了

02:00:28 - 02:00:29
所以通常會是什麼時候,大家知道嗎

02:00:32 - 02:00:34
我問題很爛啊,我一星期通常是發生在禮拜幾

02:00:35 - 02:00:35
禮拜五

02:00:35 - 02:00:39
因為大法官通常判決都是坐落在禮拜五,但是你就很久沒有了

02:00:39 - 02:00:41
所以大家突然可能不習慣

02:00:41 - 02:00:45
好,以前大家都是禮拜五都要等到大法官會不會解釋啊,會去判決這樣子

02:00:45 - 02:00:48
就已經很久沒有了,好,但重要的事情,這禮拜五也會發生一件事情哦

02:00:49 - 02:00:50
也就是後天

02:00:51 - 02:00:52
立法院要做什麼事情

02:00:53 - 02:00:57
我們立法院要針對我們目前賴清德總統所提名的七個大法官來進行投票

02:00:59 - 02:01:00
我還是覺得可惜

02:01:00 - 02:01:02
我還是覺得很可惜

02:01:02 - 02:01:09
就是他們就上一次的那七位大法官裡面其中幾個人，我覺得是非常優秀的

02:01:09 - 02:01:11
好比說我覺得臺大法律系的張文貞教授

02:01:11 - 02:01:13
我還是覺得很可惜，哇，真的是很可惜

02:01:13 - 02:01:17
她如果當選就是中華民國歷史上第一個女性的司法院院長

02:01:18 - 02:01:20
我覺得這是非常重要的一件事情

02:01:20 - 02:01:22
我們就要讓這件事情錯過，我真的不理解

02:01:22 - 02:01:23
為什麼她沒有資格當司法院院長

02:01:24 - 02:01:26
到底他不合理的原因到底在哪裡

02:01:27 - 02:01:30
到底到底在就到底在哪裡這樣子

02:01:30 - 02:01:30
就到底

02:01:30 - 02:01:31
到底在哪裡

02:01:31 - 02:01:33
這樣子，就是我到現在都還是搞不太清楚

02:01:33 - 02:01:33
好，好

02:01:34 - 02:01:35
來

02:01:35 - 02:01:39
我們看第38條，判決有拘束各級機關人民之效力，各機關負有實現判決內容之義務

02:01:40 - 02:01:44
超級無敵重要，超級重要，這我覺得是

02:01:44 - 02:01:47
就是憲法訴訟法裡面條文裡面就是數一數二重要的

02:01:47 - 02:01:50
那就是因為判決拘束全國各級機關跟人民的效力

02:01:50 - 02:01:54
各機關有實有判決內容的義務,所以也就是說

02:01:56 - 02:01:59
判決一出來大家都要聽，大家都要遵守

02:02:00 - 02:02:01
沒有人可以不遵守，所以這也是為什麼，

02:02:03 - 02:02:06
呃，我覺得，我隨便舉個例子好了，

02:02:06 - 02:02:09
美國一個法哲學教授，叫做Cass Sunstein，

02:02:09 - 02:02:15
他在臺灣曾經有，有幾本書在臺灣有出過，我蠻喜歡一本書叫《剪裁奇見》，

**備註:剪裁歧見這本書跟作者要入筆記，最好可以加上簡述說明這本書

02:02:15 - 02:02:17
他裡面特別有提到一件事情，供大家參考，

02:02:18 - 02:02:22
他認為大法官，你看大法官所做出來的東西效力是很強的，

02:02:22 - 02:02:25
既然效力是很強的，大法官應該要自制。

02:02:26 - 02:02:26
什麼意思？

02:02:27 - 02:02:30
他提出一個理論叫做大法官做的東西應該，

02:02:30 - 02:02:32
該要淺而薄，

02:02:32 - 02:02:39
什麼意思？也就是說大法官盡量應該在一次的爭議裡面，做出來的回應就是解決一個小小的問題就好，

02:02:40 - 02:02:45
不應該對一個問題做出一個終局性的解釋。

02:02:45 - 02:02:49
他說因為這會，這反而會壓縮政治空間考量，

02:02:49 - 02:02:49
好，

02:02:50 - 02:02:59
當然我先跟大家講，我不認為凱斯·桑斯坦講出來的就是那個教授講出來的東西在臺灣一定必然複製貼上，

02:02:59 - 02:03:06
我覺得每一個國家脈絡不同，我們所碰到的狀況不同，所以本來就不是說，美國這樣說臺灣就要這樣做，我覺得不必然，

02:03:06 - 02:03:08
因為就每個狀況都不太一樣，

02:03:08 - 02:03:11
但是蠻值得大家思考的事情是大法官是不是盡量，

02:03:11 - 02:03:16
大部分的狀況底下所做出來的事情都是比較淺的，

02:03:17 - 02:03:18
我覺得這是蠻重要的一件事情，

02:03:18 - 02:03:19
好，

02:03:22 - 02:03:24
而且我要跟大家講一件事情，

02:03:24 - 02:03:25
你要想一件事情啊，

02:03:26 - 02:03:29
大法官所做出來的東西，

02:03:29 - 02:03:32
要有效力，這件事取決於誰？

02:03:32 - 02:03:32
我問大家，

02:03:32 - 02:03:34
是取決於憲法書上第38條嗎？

02:03:36 - 02:03:36
不止

02:03:36 - 02:03:37
是取決於誰？

02:03:37 - 02:03:39
全臺灣人

02:03:39 - 02:03:40
全臺灣的人

02:03:40 - 02:03:41
我舉個例子喔

02:03:41 - 02:03:43
大法官在748號解釋的時候，

02:03:44 - 02:03:45
說同性婚姻合法，

02:03:46 - 02:03:51
如果一堆人不遵守，公務機關也不遵守，那同性婚姻會合法嗎？

02:03:52 - 02:03:53
你有想過一件事情，

02:03:53 - 02:03:59
我們現在覺得大法官講出來的事情要聽，政府所做出來的事情要聽，立法所做出來的事情要聽。

02:03:59 - 02:03:59
這前提是什麼？

02:04:00 - 02:04:00
我們肯定這個規則。

02:04:02 - 02:04:06
但你要想一件事情喔，好，大法官今天在立法院做出一個法律，大法官做出一個判決。

02:04:06 - 02:04:08
全臺灣2300萬人。

02:04:09 - 02:04:10
我們假設1500萬人好了。

02:04:11 - 02:04:13
1500萬人不聽。

02:04:13 - 02:04:14
那他就不存在。

02:04:15 - 02:04:16
他就他就不存在。

02:04:16 - 02:04:21
所以你看你有沒有懂，所以懂這個法哲學裡面講的法效性就在這邊，就是。

02:04:21 - 02:04:24
法律的落實，憲法判決落實，憲法的落實來自於誰？

02:04:25 - 02:04:25
每一個人。

02:04:26 - 02:04:33
每一個人遵守彼此這個共同的約定跟契約跟規則，效力它才會真正地落實。

02:04:33 - 02:04:36
所以這很重要，同性婚姻在臺灣的落實是要靠誰？

02:04:36 - 02:04:37
大家。

02:04:37 - 02:04:39
不管支持的人，反對的人，其實都很重要，為什麼？

02:04:40 - 02:04:41
因為反對的人沒有多做什麼啊。

02:04:42 - 02:04:45
就反對人在靠，在靠北，對不對？但是他有多做些什麼事情嗎？沒有。

02:04:45 - 02:04:47
所以他也默許這件事情發生。

02:04:47 - 02:04:48
這也是很重要。

02:04:49 - 02:04:50
我覺得這重要一件事情，所以。

02:04:51 - 02:04:54
這就是為什麼他講說要拘束各級機關跟人民的效力。

02:04:54 - 02:04:58
這裡也來自於大家的遵守跟配合，這件事情他才會真正地被落實。

02:04:58 - 02:04:59
好，你幫我翻過來。

02:05:00 - 02:05:02
好，這邊開始會有一點點小難喔。

02:05:05 - 02:05:08
好，來幫我看一下第20，效力跟誰有關。

02:05:12 - 02:05:12
好。

02:05:13 - 02:05:16
來，第24條，分別提起訴訟之申請後，

02:05:17 - 02:05:19
憲法法庭得合併審理，

02:05:19 - 02:05:20
並得合併裁判。

02:05:20 - 02:05:24
但其申請審查之法規範或爭議同一，則憲法法庭就以審理的。

02:05:24 - 02:05:26
申請合併審理，好，這邊這邊先停一下，什麼意思？

02:05:30 - 02:05:33
一次申請某一號判決，不一定只有一個案件。

02:05:33 - 02:05:35
可以用很多案件。

02:05:35 - 02:05:36
我舉個例子。

02:05:36 - 02:05:37
好比說。

02:05:38 - 02:05:40
我，我跟大家講，我都以這個通姦罪來舉例。

02:05:40 - 02:05:41
是因為這是一個比較好舉例的吼。

02:05:41 - 02:05:43
所以他已經，通姦罪已經是。

02:05:44 - 02:05:45
是五年前的解釋了，時間過好快吼。

02:05:47 - 02:05:52
我記得通姦罪那天，我們在辦公室一直在等大法官的這個解釋出來。

02:05:52 - 02:05:53
我那時候很期待。

02:05:53 - 02:05:56
因為那時候我覺得百分之兩百一定會做出違憲的判決。

02:05:57 - 02:05:59
然後我就很期待網路上的反應是什麼，大家就。

02:06:00 - 02:06:00
說臺灣都可以到處通姦啦什麼的。

02:06:02 - 02:06:03
我就我就很好奇調查。

02:06:04 - 02:06:07
就臺灣經過這五年來通姦的比例有增加。

02:06:08 - 02:06:10
那如果有的話是來自於沒有通姦罪嗎？

02:06:11 - 02:06:13
對吧，我覺得這個是蠻值得探討的一個議題。

02:06:13 - 02:06:17
就你要找，你要大家找一件事情，你看，我剛剛不是講法效性這個東西。

02:06:18 - 02:06:24
法效性有個很重要的前提是什麼，他有效力，大家要知道，知道要去遵守，大家要配合，所以他才會有笑力。

02:06:25 - 02:06:25
跟你要想一件事情喔。

02:06:26 - 02:06:30
所以今天會有人，好，我們假設一個狀況，好，假設我伴侶，然後突然有個外遇對象。

02:06:30 - 02:06:33
好，我們即將要發生性行為的時候，我說且慢。

02:06:34 - 02:06:36
刑法第239條規定有通姦罪，所以現在不能通姦。

02:06:37 - 02:06:38
你覺得這樣機率會有多少？

02:06:40 - 02:06:41
你就這樣機率會有多少？

02:06:41 - 02:06:47
甚至你要找一件事情，大部分刑法的規定，大部分的臺灣人都不知道。

02:06:48 - 02:06:53
就大部分，好，我這樣問大家，你今天逼別人打假球，請問你知道你會涉嫌什麼犯罪嗎？

02:06:54 - 02:06:56
你逼別人打假球會涉嫌什麼犯罪？

02:06:56 - 02:06:58
幹，其實超級多喔。

02:06:58 - 02:07:00
你可能會涉及這個詐欺。

02:07:01 - 02:07:04
恐嚇取財、恐嚇維安、賭博，還有運動產業條例。

02:07:06 - 02:07:08
運動產業發展條例，請問你覺得逼打假球的人會

02:07:12 - 02:07:15
與，與那個逼別人打假球的那個人，那個地痞流氓，他會知道這件事情。

02:07:16 - 02:07:21
他會知道說，各位，我們今天要避免打假球，避免打假球的時候我們會涉嫌下列的罪嫌。

02:07:21 - 02:07:23
我們會有詐欺、恐嚇取財，恐嚇維安。

02:07:23 - 02:07:26
賭博跟運動產業條例跟運動發展條例，那我們要小心去避免這些刑法裡面的構成要件。

02:07:29 - 02:07:30
我們現在先做什麼事情？

02:07:30 - 02:07:31
幹，他們會這個樣子嗎？

02:07:32 - 02:07:32
不會啊。

02:07:33 - 02:07:34
所以你要知道一件事情喔。

02:07:34 - 02:07:40
我會認為用刑法來讓大家不要做壞事，其實是一個蠻不對的一件事情。

02:07:44 - 02:07:45
就蠻不對的事情。

02:07:46 - 02:07:52
就你，我問大家，今天在座各位不去殺人，是因為說我殺人會被判刑，是這樣子嗎？

02:07:53 - 02:07:55
不是吧，是你可能連殺人做不到這件事情。

02:07:55 - 02:07:58
對，你一拿起刀就走了嘛。

02:07:59 - 02:08:00
對不對，你連

02:08:00 - 02:08:00
大家好，有魷魚遊戲3嗎？

02:08:02 - 02:08:04
魷魚遊戲3，大家還沒看過嗎？

02:08:04 - 02:08:04
幹，那我不能爆雷。

02:08:06 - 02:08:10
反正我意思是說，就是你有機會，你有機會殺人時，你也殺不下去，那你為什麼不去偷別人東西？

02:08:11 - 02:08:12
因為你覺得沒有必要嘛，就是，你懂，你懂意思嗎？

02:08:14 - 02:08:17
我們會發現日常生活當中，我們每一件事情不會去犯罪的原因都是什麼？

02:08:18 - 02:08:22
都不是因為，啊，我做這件事情會被抓，我會被關，我不要做，不是，是你還有其他的理由不去作。

02:08:24 - 02:08:28
所以墊高犯罪成本才是我們要去努力的一件事情。

02:08:29 - 02:08:30
我特別跟大家分享一下啦，就是

02:08:31 - 02:08:32
酒駕這件事情，問大家近幾年來臺灣酒駕是越來越嚴重嗎？

02:08:36 - 02:08:39
其實從2008年到現在，我們酒駕是下降的。

02:08:40 - 02:08:40
好，那關鍵原因是什麼？

02:08:41 - 02:08:43
來，我直接跟大家分享一件事情，大家知道臺灣，呃，

02:08:44 - 02:08:47
我之前看過一個數據，臺灣酒駕最嚴重的地方在哪裡，大家知道嗎？

02:08:47 - 02:08:48
隨便猜一下。

02:08:51 - 02:08:52
金門。

02:08:53 - 02:08:59
哇，這句話，你這個有點危險喔，你預設了一些情境這樣。

02:08:59 - 02:09:02
在金門跟馬祖好像真的還好。

02:09:03 - 02:09:05
我跟你講因為金門馬祖，我猜的狀況比較像是，

02:09:06 - 02:09:10
因為那個地方比較小，所以騎機車就好，那比較不容易被抓。

02:09:11 - 02:09:14
對，我們現在一講預測性，酒駕真正危險的事情叫做開車。

02:09:15 - 02:09:19
因為如果你酒駕騎機車，比較大的機率是你自己撞死自己。

02:09:19 - 02:09:20
那個我比較不在乎。

02:09:21 - 02:09:23
對，就如果有人酒駕撞死自己，I don't care。

02:09:23 - 02:09:26
對不對，我在意的事情是你開車撞死別人。

02:09:27 - 02:09:31
我跟大家講，其實會發現，我記得這個應該是六七年前的數據，

02:09:31 - 02:09:32
我不知道現在有沒有改變。

02:09:33 - 02:09:34
最嚴重的地方是南投。

02:09:35 - 02:09:36
臺東、花蓮。

02:09:37 - 02:09:38
大家知道關鍵原因是什麼嗎？

02:09:40 - 02:09:41
你笑什麼？

02:09:42 - 02:09:44
你講講什麼歧視的話，好。

02:09:44 - 02:09:46
我跟大家講關鍵是什麼。

02:09:46 - 02:09:50
因為你會注意到一件事情，全臺灣酒吧最多的地方在哪裡？

02:09:51 - 02:09:52
一定是臺北市啊。

02:09:52 - 02:09:54
幹，到處都酒吧欸，對不對？

02:09:55 - 02:09:56
可是為什麼不是臺北市？

02:09:57 - 02:09:57
原因很簡單。

02:09:58 - 02:09:58
啊？

02:10:00 - 02:10:00
不是不開車

02:10:01 - 02:10:04
我們想像一件事情，假設你今天喝到半夜四點在臺北

02:10:04 - 02:10:05
你要怎麼回家

02:10:07 - 02:10:07
叫Uber嗎

02:10:07 - 02:10:09
會有叫不到的狀況嗎

02:10:09 - 02:10:10
不可能

02:10:10 - 02:10:11
欸

02:10:11 - 02:10:13
對不對，臺北半夜四點我叫Uber兩分鐘後到

02:10:14 - 02:10:15
半夜四點欸

02:10:15 - 02:10:16
兩分鐘後到欸

02:10:16 - 02:10:18
有沒有想說叫完之後還可以跟朋友聊一下，沒有，兩分鐘，我要上車了

02:10:21 - 02:10:23
你在南投半夜四點你要怎麼辦

02:10:25 - 02:10:27
這就是你要嘛走路回家，要嘛酒駕

02:10:27 - 02:10:33
所以關鍵，就其實大家後來研究發現，可是解決酒駕的關鍵從來就不是嚴刑峻法

02:10:33 - 02:10:36
是否有合理的大眾交通工具

02:10:36 - 02:10:37
這就這麼簡單啊

02:10:37 - 02:10:40
你在臺灣，你在看，好比說我喝酒的通常是這樣子

02:10:41 - 02:10:43
我就喝酒，我知道我要搭計程車回家

02:10:43 - 02:10:46
所以我會先做什麼事情，我先騎Wemo過去

02:10:47 - 02:10:49
我就先騎Wemo過去或GoShare過去很便宜嘛，對不對？

02:10:49 - 02:10:52
然後騎到那邊，我停著我就丟在那邊，反正你不是我的車。

02:10:53 - 02:10:53
對不對？

02:10:54 - 02:10:57
對啊，這是大眾，這也是某種大眾交通工具啊。

02:10:57 - 02:11:00
我不用騎自己機車，我不用騎自己的車，然後我搭計程車回家。

02:11:00 - 02:11:01
幹非常省啊

02:11:02 - 02:11:06
對然後會說好，你如果你要喝到12點，幹板南線還可以搭

02:11:07 - 02:11:08
你在南投你要搭什麼

02:11:09 - 02:11:13
所以我覺得那關鍵的重點在於是，我們有沒有一個合理的大眾交通工具讓大家回家，這才是關鍵

02:11:14 - 02:11:17
你，我跟你講你酒駕改成唯一死刑，大家還是會酒駕

02:11:18 - 02:11:20
因為他們沒得選擇啊

02:11:20 - 02:11:22
你說,難道南投人就不准喝酒嗎

02:11:23 - 02:11:24
你也不能這樣講啊

02:11:24 - 02:11:27
所以我們怎麼樣要設計讓大家降低犯罪

02:11:28 - 02:11:30
升高犯罪成本

02:11:30 - 02:11:31
這才是重點

02:11:32 - 02:11:35
沒有一個人酒駕是說，幹我故意的，我就他媽想酒駕

02:11:35 - 02:11:37
沒有，幹沒有這麼白痴

02:11:38 - 02:11:43
沒有，沒有，所有人酒駕一定都是覺得，幹，應該不會出事吧

02:11:44 - 02:11:45
全部人都這樣想啊

02:11:46 - 02:11:47
對不對，我跟你講最可怕我聽過什麼你知道嗎？

02:11:47 - 02:11:50
有一個相聲演員叫宋少卿，我不知道大家知不知道。

02:11:51 - 02:11:54
幹，他很常說他之前，我現在不敢，他以前曾經說他就是他

02:11:55 - 02:11:58
他就酒駕，他說他不知道他怎麼開回家的。

02:12:00 - 02:12:01
你不覺得很可怕嗎？

02:12:02 - 02:12:05
你不覺得超扯，我也有不知道我怎麼回家過，我也有喝到這樣狀況，但我至少是走路跟被計程車載回去的。

02:12:10 - 02:12:12
他開車，然後說不知道怎麼回去。

02:12:13 - 02:12:16
幹你老師欸，你不覺得媽的自己覺得什麼毛病。

02:12:17 - 02:12:19
就這還有可能他撞到人，他都不知道，你知道嗎？

02:12:20 - 02:12:27
就是他甚至都不知道，這樣算不算肇事逃逸，肇事逃逸是你知道你撞到別人，然後逃走，他根本不知道撞到，有沒有撞到別人。

02:12:27 - 02:12:28
我覺得這非常非常可怕。

02:12:28 - 02:12:29
所以我要跟大家講。

02:12:29 - 02:12:30
講到這種。

02:12:30 - 02:12:36
我覺得有效性這件事情，它建立在大家知道，它才有意義。

02:12:36 - 02:12:39
所以我希望大家就記住這件事情。

02:12:39 - 02:12:42
單純的把法律一直加嚴、加嚴、加嚴、加嚴，

02:12:42 - 02:12:43
這件事情有意義。

02:12:44 - 02:12:45
不然我們講講上週的法律好了。

02:12:45 - 02:12:48
上週的修法好了，跟憲法一定有關係。

02:12:48 - 02:12:50
還記得上週星期五，立法院修法修了什麼？

02:12:51 - 02:12:53
剴剴條款嘛，對不對？

02:12:54 - 02:12:55
來，這是一個什麼樣的修法？

02:12:56 - 02:13:02
我相信在座各位，如果老師上課，如果我有講，不管是你現在上刑法，各位你在學校上課。

02:13:02 - 02:13:05
這是一個超級爛的修法，廉價到不行的荒謬修法。

02:13:05 - 02:13:08
我們先照一件事情，在臺灣殺人會不會被處死刑？

02:13:09 - 02:13:09
會不會？會。

02:13:10 - 02:13:11
但去年大法官有講說。

02:13:11 - 02:13:17
在113年憲判第8號判決，大法官講的死刑，已經把它限縮在死刑必是極端殺人的狀況。

02:13:18 - 02:13:19
好比說什麼？

02:13:19 - 02:13:20
無差別殺人，對不對？

02:13:20 - 02:13:22
無差別殺人是一個最可怕的殺人，就是因為我跟大家。

02:13:22 - 02:13:27
很多殺人你還可以知道跟理解他為什麼要殺人，情殺，你不能接受，但你理解。

02:13:30 - 02:13:34
你欠別人一千萬，欠到家破人亡，別人復仇。

02:13:34 - 02:13:37
你可以理解，你不僅是理解，甚至你還覺得哦。

02:13:37 - 02:13:39
可能還大概懂那個感覺。

02:13:40 - 02:13:42
但無差別殺人是唯一一個就是大家最不理解的。

02:13:43 - 02:13:43
OK。

02:13:44 - 02:13:45
那我問大家，上禮拜修法說什麼？

02:13:45 - 02:13:47
傷害致死，可以被判死刑。

02:13:48 - 02:13:49
來。

02:13:49 - 02:13:50
我們比較一下，殺人是什麼？

02:13:50 - 02:13:51
故意殺人，故意到殺人導致死亡的結果。

02:13:54 - 02:13:55
傷害致死是什麼？

02:13:55 - 02:13:58
故意傷害，但是過失導致死亡的結果。

02:13:59 - 02:14:00
故意。

02:14:00 - 02:14:04
故意加故意極端狀況判死刑，這13年憲判9號判決講的。

02:14:04 - 02:14:07
故意加傷害導致死亡結果，請問哪一個法官可以判死刑？

02:14:08 - 02:14:11
你現在地方法院多一個選項叫死刑，請問哪一個法官可以判？

02:14:12 - 02:14:13
哪一個法官敢這樣判？

02:14:13 - 02:14:16
這判決一定違憲啊，違反什麼？違反13年憲判九號判決啊。

02:14:17 - 02:14:18
為什麼，第八號判決啊，為什麼。

02:14:19 - 02:14:20
憲法訴訟法第38條說什麼？

02:14:21 - 02:14:22
判決拘束誰？

02:14:23 - 02:14:27
拘束全國跟人民跟機關，各機關負有實現判決的義務啊。

02:14:27 - 02:14:30
所以在現在誰沒有去實現判決的義務？

02:14:30 - 02:14:31
立法院啊。

02:14:32 - 02:14:34
這是很荒謬的一件事情呢。

02:14:34 - 02:14:37
剴剴案的重點完全跟法律無關。

02:14:38 - 02:14:41
請問那兩個犯我被判什麼，無期徒刑跟18年。

02:14:42 - 02:14:43
史上最重。

02:14:43 - 02:14:44
所以這問題是法律嗎，不是啊。

02:14:45 - 02:14:47
關鍵是為什麼這件事情發生。

02:14:47 - 02:14:49
其實有興趣的話大家可以看網路上很多分析。

02:14:50 - 02:14:51
關鍵從來就不是法律，可能是。

02:14:52 - 02:14:53
我現在有人懶得講。

02:14:53 - 02:14:55
但就是很多的流程問題，但絕對不是法律。

02:14:57 - 02:14:58
但我們立這個法幹嘛？

02:14:59 - 02:15:00
而且我在跟大家講一件事情。

02:15:01 - 02:15:04
我們這才立了一個法是殺七歲以下的兒童被判要判多少？

02:15:04 - 02:15:05
要判。

02:15:05 - 02:15:07
殺害七歲以下的兒童。

02:15:07 - 02:15:11
判決就是我們刑法是死刑、無期徒刑,十年以上有期徒刑嘛。

02:15:12 - 02:15:14
殺害七歲以下兒童加重二分之一。

02:15:15 - 02:15:16
就覺得很棒。

02:15:16 - 02:15:17
好判比較重。

02:15:18 - 02:15:20
可是如果你去看其他法律，兒少法112條規定說什麼。

02:15:21 - 02:15:23
原本殺兒童其實就可以加重二分之一。

02:15:24 - 02:15:25
所以問題就來了。

02:15:25 - 02:15:27
在我們兒少法所定義的。

02:15:27 - 02:15:29
這個兒童是18歲以下的。

02:15:30 - 02:15:32
所以原本以前你殺兒童是刑法271。

02:15:33 - 02:15:35
加上兒少法112可以增加二分之一。

02:15:37 - 02:15:40
你現在變成是殺七歲以下的兒童，刑法直接加重二分之一。

02:15:42 - 02:15:44
但是八歲到17歲呢，又變成是271加上112。

02:15:47 - 02:15:47
所以最後怎麼樣。

02:15:48 - 02:15:50
這就是等式公式，知道嗎？

02:15:50 - 02:15:53
以前殺兒童271加112等於現在刑法。

02:15:54 - 02:15:57
應該是272之一等於現在殺8歲到17歲

02:16:00 - 02:16:00
等於271加上兒少法112。

02:16:03 - 02:16:06
媽的你修法之後告訴我說都跟以前一樣，你修這個法幹嘛？

02:16:07 - 02:16:08
荒謬至極。

02:16:08 - 02:16:10
非常荒謬的一件事情。

02:16:11 - 02:16:14
然後呢，他就增加一件事情，虐殺兒童。

02:16:15 - 02:16:16
判死刑跟無期徒刑。

02:16:17 - 02:16:22
我就問大家一件事情，以前虐殺兒童不能被判死刑嗎？

02:16:23 - 02:16:27
虐殺兒童意思是故意虐待加故意殺人，加上故意死亡的結果。

02:16:28 - 02:16:31
他們預設一件事情，法官都是智障。

02:16:31 - 02:16:33
法官全部是智障，他們不會判刑。

02:16:34 - 02:16:40
我問大家，法官如果今天審到一個案子，他知道極端殺人狀況底下可以被判死刑。

02:16:41 - 02:16:45
那他,那他會不會去看這個虐殺的狀況,有沒有到極端的狀況？

02:16:45 - 02:16:45
會啊。

02:16:46 - 02:16:47
所以以前的狀況底下,

02:16:47 - 02:16:48
他要預設一件事情叫做

02:16:48 - 02:16:50
在113年憲判第8號判決出來,

02:16:50 - 02:16:52
如果有虐殺兒童的案件出現,

02:16:52 - 02:16:53
法官要做的事情叫做

02:16:53 - 02:16:56
我要看他的虐殺有沒有到極端的狀況,

02:16:56 - 02:16:57
如果有判死刑,

02:16:57 - 02:16:59
如果沒有就無期徒刑或10年以上有期徒刑。

02:17:00 - 02:17:01
但現在這樣修法意思是說什麼？

02:17:02 - 02:17:03
你也不會輕易的判死刑啊。

02:17:03 - 02:17:06
因為你還是有113年憲判第8號的標準在這邊啊。

02:17:06 - 02:17:10
你只是少掉10年以上的取出，這行拿掉，你讓他只能判無期徒刑。

02:17:10 - 02:17:11
那這

02:17:11 - 02:17:11
這就會導致一個狀況啊。

02:17:12 - 02:17:16
我虐殺兒童，maybe會出現極端虐殺跟普通虐殺。

02:17:17 - 02:17:20
極端虐殺判死刑，但普通虐殺，他便只能判無期徒刑。

02:17:21 - 02:17:22
那我們

02:17:22 - 02:17:27
我們假設在類型化，普通虐殺又分成三種普通虐殺，那三種程度都只能判無期徒刑，法官沒有裁量權，這對的嗎？

02:17:30 - 02:17:32
我覺得這是很荒謬的一件事情。

02:17:32 - 02:17:32
那我覺得這個

02:17:32 - 02:17:35
為什麼要特別講這個，我覺得這個很適合拿來考憲法。

02:17:35 - 02:17:38
因為它完全考我們懂不懂113年憲判第8號。

02:17:39 - 02:17:44
這個我們接下來之後會教到，這個憲法判決對於死刑的標準是什麼，可以馬上。

02:17:45 - 02:17:46
我就立刻考一題嘛。

02:17:47 - 02:17:48
傷害致死，這個人被判死刑。

02:17:49 - 02:17:50
第一，判決可不可以申請違憲？

02:17:51 - 02:17:52
第二，條文可不可以申請違憲？

02:17:53 - 02:17:54
判準是什麼？好，這

02:17:54 - 02:17:56
這全部都可以拿出來考。

02:17:56 - 02:17:59
我覺得這會是一個蠻經典的一個案例這樣子。

02:18:00 - 02:18:08
所以我跟大家講，我覺得廉價式的這種回應式、民粹式的修法，其實是我覺每一個法律人都應該要感到有一點生氣的。

02:18:08 - 02:18:12
因為基本上這個修法對我來講，就聽君一席話，如聽一席話。

02:18:12 - 02:18:15
所有人都覺得很開心，覺得兒少被保護了。

02:18:15 - 02:18:19
我跟你講，這些人覺得很開心的全部都在做一件事情，就自慰。

02:18:19 - 02:18:20
就像你打手槍一樣，你很開心，你很開，你很快樂。

02:18:23 - 02:18:25
爽完了，但你什麼事都沒做啊。

02:18:25 - 02:18:27
你什麼事都沒做啊。

02:18:27 - 02:18:31
請問今天這個法條被嚴格化了，兒少接下來要怎麼保護，你要怎麼避免下一個剴剴發生。

02:18:34 - 02:18:36
這些開心的人你要怎麼去關心。

02:18:36 - 02:18:41
請問我們今天台灣隱匿這些需要被長期照顧的兒童，現在被放置在暫時照顧的，呃。

02:18:45 - 02:18:47
這個保姆的家庭，這件事情你要怎麼去關注，你要怎麼去改革。

02:18:49 - 02:18:58
我們的社工現在他們的工作都超量，都實在是超量，而導致超量狀況底下，他們可能沒有辦法好好地觀察及時回報，這個你要不要去關心。

02:18:59 - 02:19:00
沒有，他們沒有。

02:19:00 - 02:19:03
要關心，他們覺得殺害兒童怎麼樣，一定是唯一死刑。

02:19:03 - 02:19:05
他們覺得那兩個保姆就是殺害兒童。

02:19:06 - 02:19:10
這是我們要的一個法律立法的一個模式，這是我們要的一個社會現象嗎？

02:19:11 - 02:19:11
我就恐怕不是吧。

02:19:12 - 02:19:14
好，我覺得這蠻值得跟大家分享，來這個一定會變考題。

02:19:16 - 02:19:17
這接下來一定會變考題。

備註：需要在筆記加上這變成考題會怎麼考，以及如何作答，關於剴剴案的新聞可從網路新聞查詢

02:19:17 - 02:19:21
永遠記得所有的考試，尤其是公法的考試跟刑法的考試。

02:19:22 - 02:19:24
一定考出來的東西都是糟糕的法律。

02:19:24 - 02:19:25
他才會被你拿出來當考題。

02:19:26 - 02:19:28
因為如果修得很好，沒什麼好考的，你知道嗎？

02:19:29 - 02:19:32
那修得很好，哇，棒棒，就沒辦法考。

02:19:32 - 02:19:37
所以刑法、刑事訴訟法、憲法跟行政法，這幾個偏向公法的廣義上的公法。

02:19:39 - 02:19:42
一定都是糟糕的法律，會很容易被拿出來考試。

02:19:43 - 02:19:45
所以這個修法大家一定要注意。

02:19:45 - 02:19:47
去看他怎麼修的，他哪裡不對。

02:19:47 - 02:19:51
你記住你對過去大法官解釋的理解的批判，那就是可以拿出來考試的。

02:19:53 - 02:19:56
好，不好意思，我們把24條講完就好，24條講完喔。

02:19:57 - 02:19:59
就是下法院的合併審理喔。

02:19:59 - 02:20:00
我跟你講。

02:20:00 - 02:20:00
大家，

02:20:00 - 02:20:01
大家不要覺得我這個講得很慢，

02:20:02 - 02:20:02
不會。

02:20:02 - 02:20:06
因為我其實是有刻意把講義這個縮編的,

02:20:06 - 02:20:09
所以其實以前這個單元都會100多頁,

02:20:09 - 02:20:10
但是我現在把它縮到很少,

02:20:11 - 02:20:12
所以我們其實就可以慢慢講,

02:20:12 - 02:20:15
那接下來講到這個基本權的單元的時候講義還會變比較厚,

02:20:16 - 02:20:17
可那個變厚原因不是內容很多,

02:20:17 - 02:20:19
是我得放很多大法官解釋,

02:20:20 - 02:20:22
所以那只是我放下來讓大家看的,

02:20:22 - 02:20:23
因為我不想要讓大家,

02:20:23 - 02:20:24
你看到我的講義,

02:20:24 - 02:20:25
你還要自己用手機去看

02:20:25 - 02:20:26
我覺得很麻煩

02:20:26 - 02:20:27
不如我直接放上去

02:20:27 - 02:20:27
所以它變厚

02:20:27 - 02:20:28
但其實內容都不多

02:20:29 - 02:20:35
所以我的講義跟其他老師比起來絕對算是量非常非常非常少的,

02:20:35 - 02:20:36
所以大家不要擔心會讀不完,

02:20:37 - 02:20:42
我的憲法的量應該是一般外面憲法老師量的四分之一或三分之一,

02:20:42 - 02:20:43
所以大家不用擔心,

02:20:43 - 02:20:44
好,

02:20:44 - 02:20:45
來

02:20:45 - 02:20:45
什麼意思？

02:20:46 - 02:20:46
來記住一件事情

02:20:47 - 02:20:47
來

02:20:47 - 02:20:49
這邊最後這個也要記起來

02:20:49 - 02:20:51
我們今天向憲法法庭聲請的案件可能會很多

02:20:51 - 02:20:51
他就說

02:20:51 - 02:20:53
假如我今天向憲法法庭聲請的案件

02:20:53 - 02:20:53
我

02:20:53 - 02:20:54
我是人民

02:20:54 - 02:20:54
我申請通姦罪,

02:20:55 - 02:20:55
哎,

02:20:55 - 02:20:57
結果大法官在盤點的時候會發現,

02:20:57 - 02:20:57
哎,

02:20:57 - 02:20:59
怎麼有19個人都申請通姦罪,

02:21:40 - 02:21:40
我舉個例子，

02:21:40 - 02:21:42
釋字791案件有24個，

02:21:43 - 02:21:44
好像就有19個，

02:21:44 - 02:21:45
有18個是人民申請的，

02:21:45 - 02:21:46
有6個是法院申請的。

02:21:47 - 02:21:48
的意思說什麼？

02:21:48 - 02:21:50
這些人的案件我必須要怎麼樣？

02:21:50 - 02:21:51
合併起來，

02:21:51 - 02:21:51
來，

02:21:51 - 02:21:53
這些合併起來的案件叫做什麼？

02:21:53 - 02:21:54
請記住這四個字，

02:21:54 - 02:21:56
叫做原因案件。

02:22:00 - 02:22:00
案件

02:22:00 - 02:22:04
就是我已經釋憲的案子，我已經釋憲的通姦的案子。

02:22:05 - 02:22:06
那其他案件是什麼？

02:22:07 - 02:22:09
其他案就是它是涉及通姦的案子。

02:22:09 - 02:22:12
可是它仍然在一般法院審理當中。

02:22:14 - 02:22:15
你先記住這兩個詞。

02:22:15 - 02:22:19
因為接下來法條就會各種用到。

02:22:19 - 02:22:21
所以原案件跟其他案件差就差在這邊。

02:22:22 - 02:22:27
所以原案件就是申請釋憲的案子，我今天申請釋憲案子叫原案件。

02:22:27 - 02:22:31
那其他的案件就是他仍然在一般法院審理當中。

02:22:31 - 02:22:34
但是他們今天所涉及的爭議是一樣的。

02:22:34 - 02:22:34
OK嗎？

02:22:35 - 02:22:35
好。

02:22:35 - 02:22:36
再講一次喔。

02:22:36 - 02:22:38
所以大法官可以把什麼案件合併起來？

02:22:39 - 02:22:40
相同爭議的。

02:22:40 - 02:22:45
所以今天一看24個人，其中有18個人民跟6個法官申請都認為說通姦罪違憲。

02:22:46 - 02:22:50
所以就把這24個案件怎麼樣合併起來，統稱原因案件。

02:22:51 - 02:22:53
所以你再再看一下

02:22:53 - 02:23:01
22頁第24條的地方，分別提起之數宗聲請，憲法法庭得合併審理，並得合併裁判。

02:23:01 - 02:23:03
所以就可以一併裁判。

02:23:03 - 02:23:06
但重點前提是規範或爭議是統一的。

02:23:07 - 02:23:09
憲法法庭才可以合併起來。

02:23:10 - 02:23:10
好。

02:23:10 - 02:23:12
所以這很重要啊。

02:23:12 - 02:23:13
你才合併起來。

02:23:13 - 02:23:13
效力會怎麼樣？

02:23:13 - 02:23:13
一起。

02:23:14 - 02:23:18
你做完這個大法官解釋的效力，做完這個判決效力就會及於其他全部的案件。

02:23:19 - 02:23:19
好。

02:23:20 - 02:23:21
下禮拜我們要講一件事情。

02:23:21 - 02:23:22
第41條。

02:23:22 - 02:23:26
我建議大家先把下面的東西可能看一下。

02:23:27 - 02:23:29
為什麼要稍微複雜一點點？

02:23:30 - 02:23:30
什麼意思？

02:23:31 - 02:23:34
如果來不及合併的話，怎麼辦？

02:23:36 - 02:23:36
什麼意思？

02:23:36 - 02:23:38
你在想說有什麼會來不及？

02:23:38 - 02:23:39
好。

02:23:39 - 02:23:40
我先跟大家講。

02:23:40 - 02:23:44
我們有時候真的很難，很難知道狀況怎麼樣。

02:23:44 - 02:23:45
我舉例來講。

02:23:45 - 02:23:48
通姦罪要做出這號解釋的時候。

02:23:48 - 02:23:50
請問萬一好。

02:23:50 - 02:23:53
假設你是個律師，你手上的案件，然後你就在很急躁說幹。

02:23:57 - 02:23:59
大法官什麼時候做出這個判決，做出這號解釋？

02:24:00 - 02:24:03
解釋，然後可能會對我手上案件有影響。

02:24:03 - 02:24:07
結果大法官在做出解釋的前兩天，你的案件突然定讞。

02:24:08 - 02:24:08
那怎麼辦？

02:24:09 - 02:24:10
那怎麼辦？

02:24:12 - 02:24:13
這就是我們下禮拜會跟大家講的。

02:24:13 - 02:24:16
我先講啦，如果真的發生這種事情，那我覺那個法官很白目。

02:24:17 - 02:24:20
大法官都要宣判你定讞幹嘛，你不等一下。

02:24:21 - 02:24:25
對不對，可是你要知道一件事情，不是每個法官都會隨時盯著司法院的。

02:24:26 - 02:24:33
就大部分的法官可能對於這個大法官解釋判決沒那麼熟喔。

02:24:33 - 02:24:34
這這是真的喔。

02:24:34 - 02:24:39
就是我好比說，我就會覺得很多法官後來就可能一些機會同臺，我發現我現在我的這個大法官解釋跟判決比他們還熟，但是因為專業真的不一樣。

02:24:44 - 02:24:47
所以他們可能真的沒辦法隨時在盯這件事情。

02:24:47 - 02:24:49
所以要討論這件事情，記住這件事情。

02:24:49 - 02:24:51
萬一前兩天做出來怎麼辦？

02:24:52 - 02:24:53
那身為一個律師你要該怎麼辦？

02:24:54 - 02:24:55
趕快把案件送進去啊。

02:24:55 - 02:24:58
對，沒錯啊，那你不是就趕快要寫一份釋憲申請書。

02:24:58 - 02:24:59
還假設來得及。

02:25:00 - 02:25:03
好，我現在收到，我花了八個小時、九個小時把它寫完了。

02:25:03 - 02:25:05
趕快叫助理送。

02:25:05 - 02:25:05
好，送進去了。

02:25:06 - 02:25:08
那請問大法官明天就要宣判了。

02:25:08 - 02:25:10
他一定來得及合併嗎？

02:25:10 - 02:25:11
來不及啊。

02:25:11 - 02:25:11
他來不及的話怎麼辦？

02:25:12 - 02:25:14
來不及我的案件就要被裁定駁回嗎？

02:25:15 - 02:25:16
還是有別的方式處理？

02:25:17 - 02:25:17
來。

02:25:17 - 02:25:20
下禮拜，我們就要講解41條來處理這件事情。

02:25:21 - 02:25:22
然後接下來下禮拜講要講23頁

02:25:23 - 02:25:27
跟24頁，就是人民申請釋憲後面的這個效力，這都是非常非常重要的地方。

02:25:29 - 02:25:33
然後下禮拜也會把法官申請釋憲的依據講完，這個這個比較簡單。

02:25:33 - 02:25:35
重點是29頁，來。

02:25:36 - 02:25:37
立法委員釋憲申請的依據。

02:25:38 - 02:25:41
這個地方開始就是精彩的要來了。

02:25:41 - 02:25:45
就是我覺得立法委員釋憲申請通常會是憲法訴訟法裡面最精彩的地方。

02:25:46 - 02:25:48
爭議最多，最多政治上的爭議。

02:25:49 - 02:25:51
很多故事都會發生在這，都會發生在這裡。

02:25:51 - 02:25:52
因為這幾年很多故事發生在這裡。

02:25:53 - 02:25:54
所以這是一個非常精彩的一個單元。

02:25:55 - 02:25:56
好，那我們下禮拜就會講到。

02:25:56 - 02:25:57
好，那我們下週見。